BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

DANH THỊ DIỆU XUÂN

PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

LUẬN VĂN THẠC SỸ

NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ: 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

DANH THỊ DIỆU XUÂN
MÃ SỐ HV: M3422065

PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

LUẬN VĂN THẠC SỸ

CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
NGÀNH: LUẬT
MÃ SỐ: 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

PGS.TS. GVCC NGUYỄN THỊ BẢO ANH

NĂM 2024

TÓM TẮT

Tên đề tài: **“Pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản”.**

Chuyên ngành: **Luật Kinh tế. Mã số: 8380107. Ngành Luật Kinh tế.**

Người hướng dẫn: **PGS.TS. GVCC Nguyễn Thị Bảo Anh – Giảng viên Khoa Luật Trường Đại học Cần Thơ.**

Tác giả: **Danh Thị Diệu Xuân, Khóa 29. Niên khóa: 2022-2024.**

Giới thiệu: **“Pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản”.**

Mục tiêu: Làm rõ lý luận và pháp luật quy định, đánh giá thực tiễn áp dụng, những bất cập và đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Phương pháp: Phương pháp phân tích luật viết, kết hợp phương pháp chứng minh, thu thập thông tin, so sánh, tổng hợp.

Kết quả: Cần sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 trong đó: Về hình thức pháp lý khi thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đấu giá tài sản, điều kiện về chủ thể khi thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, tiêu chuẩn đấu giá viên, hình thức hành nghề của đấu giá viên tại doanh nghiệp đấu giá tài sản, tên doanh nghiệp đấu giá tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp đấu giá tài sản, về thẩm quyền thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Kết luận: Pháp luật thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản; đồng thời phát hiện những thực trạng, bất cập, để từ đó có những sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật trong quá trình thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Từ khóa: *Doanh nghiệp, đấu giá tài sản, thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp đấu giá tài sản.*

ASBTRACT

Topic name: **"Laws on establishing asset auction businesses".**

Major: **Economic Law. Code: 8380107. Economic Law Department.**

Instructor: **Associate Professor, PhD. Senior Nguyen Thi Bao Anh - Lecturer, Faculty of Law, Can Tho University.**

Author: **Danh Thi Dieu Xuan, Class 29. School year: 2022-2024.**

Introduction: "Legislation on establishing asset auction businesses".

Objective: To clarify the theory and legal regulations, evaluate actual applied prices, shortcomings and propose recommendations to improve the law on establishing asset auction businesses.

Method: Method of analyzing written law, combining methods of proof, information collection, comparison, and synthesis.

Results: It is necessary to amend and supplement a number of provisions of the 2016 Law on Asset Auctions, including: Regarding the legal form when establishing an asset auction enterprise, business lines and lines of asset auction enterprises assets, conditions for subjects when establishing an asset auction enterprise, auctioneer standards, practice methods of auctioneers at the asset auction enterprise, name of the asset auction enterprise, facilities quality and equipment of the asset auction enterprise, and the authority to establish the asset auction enterprise.

Conclusion: Law on establishing asset auction businesses; At the same time, detect current situations and shortcomings, so that there can be amendments and supplements to legal regulations in the process of establishing an asset auction business.

Keywords: Enterprise, asset auction, business establishment, asset auction enterprise.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CTHD	Công ty hợp danh
CAA	China Association of Auctioneers (Hiệp hội đấu giá tài sản)
DN	Doanh nghiệp
DNTN	Doanh nghiệp tư nhân
ĐGTS	Đấu giá tài sản
ĐGV	Đấu giá viên
Luật ĐGTS	Luật đấu giá tài sản
Luật DN	Luật Doanh nghiệp
Nghị định số 86-CP	Nghị định số 86-CP ngày 19/12/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Bán đấu giá tài sản
Nghị định số 05/2005/NĐ-CP	Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
Nghị định số 17/2010/NĐ-CP	Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
Thông tư số 399/PLDSKT của Bộ Tư pháp	Thông tư số 399/PLDSKT ngày 07/4/1997 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Nghị quyết số 48-NQ/TW	Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
Nghị quyết 49-NQ/TW	Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

MỤC LỤC

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG i
LỜI CẢM ƠN ii
TÓM TẮT iii
ASBTRACT iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi
MỤC LỤC vii
LỜI NÓI ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 3
3. Câu hỏi nghiên cứu 3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
5. Phương pháp nghiên cứu 4
6. Tình hình nghiên cứu của đề tài 4
7. Kết cấu luận văn 7
Chương 1 9
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 9
1.1 Cơ sở lý luận pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản 9
1.1.1 Khái niệm đấu giá 9
1.1.2 Khái niệm doanh nghiệp đấu giá tài sản 12
1.1.3 Đặc điểm của doanh nghiệp đấu giá tài sản 14
1.1.4 Vai trò của doanh nghiệp đấu giá tài sản 18
1.1.5 Ý nghĩa của việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản 20
1.2 Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về đấu giá tài sản 21
1.2.1 Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật thế giới về đấu giá tài sản 21
1.2.2 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản 22
1.2.2.1. Giai đoạn từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2017 22
1.2.2.2. Từ khi có Luật Đấu giá tài sản 25
1.2.2.3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 26
1.2.2.4 Sơ lược Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024 liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản 28
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 38
Chương 2 39

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 39
2.1 Quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản 39
2.1.1 Hình thức pháp lý của doanh nghiệp đấu giá tài sản 39
2.1.2 Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đấu giá tài sản 45
2.1.3 Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản 46
2.1.4. Tiêu chuẩn đấu giá viên và hình thức hành nghề của đấu giá viên tại doanh nghiệp đấu giá tài sản 48
2.1.4.1 Tiêu chuẩn đấu giá viên 48
2.1.4.2 Hình thức hành nghề của đấu giá viên tại doanh nghiệp đấu giá tài sản 60
2.1.4.3 Các điều kiện khác đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản 62
2.1.4.4 Về cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và quản lý doanh nghiệp đấu giá tài sản 65
2.2 Thực trạng pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản 69
2.2.1 Về hình thức pháp lý của doanh nghiệp đấu giá tài sản 69
2.2.2 Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đấu giá tài sản 70
2.2.3 Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản 71
2.2.4 Hình thức hành nghề của đấu giá viên tại doanh nghiệp đấu giá tài sản 71
2.2.5 Trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp đấu giá tài sản ..72
2.3. Giải pháp hoàn thiện thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản 73
2.3.1 Về hình thức pháp lý của doanh nghiệp đấu giá tài sản 73
2.3.2 Về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đấu giá tài sản 73
2.3.3 Về chủ thể thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản 74
2.3.4 Về hình thức hành nghề của đấu giá viên 75
2.3.5 Về trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị của doanh nghiệp đấu giá tài sản 76
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 77
KẾT LUẬN CHUNG 78
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1

LỜI NÓI ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Đấu giá tài sản là một ngành nghề đã hình thành và phát triển từ lâu trên thế giới, là một trong những hình thức mua bán đặc biệt, được tổ chức công khai, có nhiều người cùng tham gia đấu giá. Việc đấu giá được diễn ra tuân theo những trình tự, thủ tục theo pháp luật quy định. Khi đấu giá thành công, thì tài sản sẽ được chuyển quyền sở hữu cho người đấu giá thành. Đấu giá tài sản có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế phát triển thông qua việc đa dạng hóa các hình thức trao đổi, mua bán lưu thông hàng hóa trên thị trường. Trên thế giới, đấu giá có lịch sử lâu đời (hình thành từ thời kỳ văn minh Hy Lạp cổ đại – khoảng 500 năm trước công nguyên) và trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh các phương thức mua bán thông thường, mua bán tài sản thông qua đấu giá ngày càng phổ biến. Mục đích hướng tới là nhằm đưa tài sản tiếp cận với đại chúng người mua, qua đó phát huy cao nhất giá trị hàng hóa của tài sản. Ở Việt Nam hoạt động mua bán tài sản thông qua đấu giá là phương thức mua bán không mới, nhưng chưa thực sự phổ biến như là một giao dịch thường xuyên trên thị trường. Cùng với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, đấu giá đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về đối tượng, chủ thể, loại hình và phương thức thực hiện. Các thiết chế về đấu giá cũng đã bước đầu hình thành và hoàn thiện, là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của đấu giá trong quá trình hội nhập ở Việt Nam. Việc thành lập doanh nghiệp, công ty kinh doanh loại hình này cũng có khác biệt riêng so với các ngành nghề kinh doanh của những lĩnh vực đơn giản khác. Ở Việt Nam, đấu giá tài sản được hình thành từ thời kỳ Pháp thuộc. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, hoạt động bán đấu giá tài sản được tiếp tục duy trì. Hiện nay hoạt động bán đấu giá tài sản vẫn được duy trì và phát triển, có thể khái quát những văn bản pháp luật liên quan điều chỉnh đến hoạt động đấu giá tài sản như: Năm 1989, Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh thi hành án dân sự, trong đó có một số quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đã kê biên để thi hành án. Năm 1996, trên cơ sở quy định về bán đấu giá tài sản của Bộ luật Dân sự năm 1995. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86-CP về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản. Từ đó, hoạt động đấu giá được hình thành và từng bước phát triển thành dịch vụ bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp; và được ghi nhận là một ngành, nghề kinh doanh. Đến năm 2005, đấu giá tài sản tiếp tục được ghi nhận trong Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản và hiện nay là Luật Đấu giá tài sản năm 2016– một văn bản quy phạm pháp luật mang tính thống nhất và tương đối hoàn chỉnh về những quy định liên quan đến thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, tên gọi doanh nghiệp đấu giá tài sản, điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, thẩm quyền và trình tự cấp phép hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản là cơ quan nào và gồm những thủ tục gì?...

Trong Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đã có những quy định cụ thể về việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động đấu giá tài sản vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định như: sự phân bố các tổ chức bán đấu giá tài sản không đều, mà chủ yếu tập trung tại các thành phố và các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển. Nhiều địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội chưa phát triển thì vẫn chỉ có 1-2 tổ chức đấu giá tài sản, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa của loại hình đặc biệt này, đôi khi chưa đáp ứng được nhu cầu đấu giá tài sản của địa phương, một số địa phương chỉ có một hoặc chưa thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản. Một bộ phận doanh nghiệp đấu giá tài sản hoạt động thiếu tính chuyên nghiệp, quy mô nhỏ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, trình độ quản lý còn bất cập. Thực tế hoạt động đã xuất hiện tình trạng "cạnh tranh" không lành mạnh giữa các tổ chức đấu giá tài sản. Một số tổ chức không tuân thủ nghiêm túc về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản. Điều này gây ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển lành mạnh của hoạt động đấu giá tài sản. Vì vậy, việc siết chặt quản lý đối với các tổ chức, doanh nghiệp đấu giá tài sản cũng như các Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các tổ chức đấu giá tài sản là cần thiết, cấp bách; chất lượng của đội ngũ đấu giá viên tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn hạn chế, bất cập. Một bộ phận đấu giá viên còn hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề; việc cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng của đội ngũ đấu giá viên còn chưa được thực hiện thường xuyên. Còn tình trạng đấu giá viên vi phạm pháp luật, vi phạm Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, dẫn đến nhiều vụ việc bị hủy kết quả đấu giá do vi phạm về trình tự, thủ tục, thậm chí bị điều tra, truy tố, xét xử gây ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp và niềm tin của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động đấu giá tài sản; một số quy định về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp đấu giá chưa chặt chẽ, chưa phù hợp với thực tiễn phát sinh; công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các doanh nghiệp đấu giá tài sản còn hạn chế nhất định; cơ chế kiểm soát hoạt động doanh nghiệp đấu giá bộc lộ yếu kém; đôi lúc còn buông lỏng và chưa thật sự sát sao, vẫn còn những lỗ hổng nhất định…[1]. Để phần nào điều tiết các doanh nghiệp đấu giá tài sản theo hướng an toàn, nhanh chóng, đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, cũng như góp phần khắc phục được những tồn tại, hạn chế về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Do đó, đòi hỏi cần có những công trình nghiên cứu chuyên sâu về doanh nghiệp đấu giá tài sản, đi sâu phân tích cơ sở lý luận, quy định của pháp luật hiện hành, phân tích những điểm bất cập, hạn chế về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản.

[1] Theo Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp

Xuất phất từ những yêu cầu trên, tác giả đã chọn đề tài: *"**Pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản"*** làm công trình nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ. Qua công trình nghiên cứu này, tác giả mong muốn đóng góp một phần công sức trong quá trình hoàn thiện pháp luật nói chung, về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản nói riêng. Qua đó, cũng góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp đấu giá tài sản và nâng cao hiệu quả hoạt động của loại hình doanh nghiệp kinh doanh đặc biệt này.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Trong luận văn này, tác giả muốn làm rõ cơ sở lý luận về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản. Từ đó, nêu lên những điểm bất cập, vướng mắc, những nội dung chưa phù hợp, những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau của pháp luật trong quá trình thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản. Từ đó, đề xuất những kiến nghị, giải pháp để góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản. Để đạt được những mục đích đề ra, đề tài ***"Pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản"*** cần xác định những nhiệm vụ cụ thể sau:

- Phân tích, bình luận và đánh giá những cơ sở lý luận chung và thực tiễn áp dụng về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Tìm hiểu và phát hiện những vướng mắc, nguyên nhân của những bất cập về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Đề xuất những giải pháp, kiến nghị những phương hướng khắc phục để hoàn thiện quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Để luận văn đảm bảo các yêu cầu, đạt được những mục tiêu nghiên cứu thì luận văn cần phải làm rõ những nội dung theo những câu hỏi sau:

- Việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản gồm những hồ sơ, thủ tục gì?. Cơ quan nào có thẩm quyền cho thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản?.

- Thực tiễn thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản có những vướng mắc, bất cập như thế nào?.

- Để hoàn thiện thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản cần có những giải pháp gì ?.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận; phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hiện hành trong việc về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản. Bên cạnh đó, luận văn hướng tới phân tích những bất cập, hạn chế trong quá trình thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Luận văn này, tác giả đi sâu vào phân tích cơ sở lý luận về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản; phân tích, đánh giá những quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản. Từ đó, tác giả nêu lên những vấn đề còn hạn chế, bất cập và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động đấu giá tài sản.

5. Phương pháp nghiên cứu

Là công cụ, giải pháp, cách thức để làm rõ đề tài. Đây là một trong những yếu tố quyết định thành công của quá trình nghiên cứu khoa học trong luận văn.

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn, học viên đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu mang tính chất lịch sử: Phương pháp này được tác giả sử dụng để nghiên cứu quá trình phát triển của pháp luật quy định về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, tác giả sử dụng phương pháp này chủ yếu ở Chương 1.

- Phương pháp so sánh: Học viên sử dụng phương pháp này để so sánh quy định của pháp luật trong nước với quy định của pháp luật các nước trên thế giới, quy định của pháp luật hiện hành và những quy định pháp luật trước đây. Qua đó, so sánh quy định pháp luật trong nước với quy định của pháp luật các nước trên thế giới và thực tiễn áp dụng để chỉ ra những quy định pháp luật còn bất cập. Phương pháp so sánh được sử dụng chủ yếu trong lý luận chung và phần thực trạng của luận văn về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Học viên sử dụng phương pháp này để phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản có liên quan đến nội dung đề tài nghiên cứu, cũng như đặc điểm, vai trò, điều kiện khi thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản. Từ đó, tìm ra những điểm bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện; phương pháp này được tác giả sử dụng hầu hết của các chương của luận văn.

Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu nêu trên, trong quá trình thực hiện luận văn, học viên sẽ sử dụng linh hoạt từng phương pháp trong quá trình nghiên cứu, sao cho đạt hiệu quả cao nhất nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản.

6. Tình hình nghiên cứu của đề tài

Khi bàn luận về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, có nhiều công trình nghiên cứu, sách tham khảo, chuyên khảo liên quan về vấn đề này đã được công bố, cụ thể như:

- Đặng Thị Bích Liễu. (2010). *"Vấn đề người có tài sản bản đấu giá và người bán đấu giá tài sản trong pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam*", Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 02/2010.

- Hà Thị Lan Anh. (2012). *"Đấu giá tài sản ở Việt Nam, thực trạng và hướng phát triển"*, Học viện Tư pháp.

- Nguyễn Xuân Thu, Lê Thị Hương Giang (2018). *"Giáo trình nghiệp vụ đấu giá tài sản*, (Tập 2 - phần kỹ năng), (Sách chuyên khảo). NXB Tư pháp.

- Nguyễn Thị Thu Hồng. (2020). *"Hoàn thiện quy định pháp luật về tài sản công đưa ra đấu giá tài sản công ở Việt Nam"*, Học viện Tư pháp.

- Nguyễn Xuân Thu. (2020). *"Giáo trình nghiệp vụ đấu giá tài sản Tập 1-Phần chung"* Học viện Tư pháp.

- Nguyễn Ngọc Đang Thanh. (2020).*"Pháp luật về doanh nghiệp đấu giá tài sản- Thực tiễn tại thành phố Cần Thơ"* (Luận văn, Trường Đại học Cần Thơ). Luận văn này chủ yếu nghiên cứu về khái quát chung về đấu giá tài sản, đặc điểm, vai trò hoạt động đấu giá tài sản, phân biệt đấu giá tài sản với đấu giá hàng hóa khác, khái niệm doanh nghiệp đấu giá tài sản, quyền và nghĩa vụ, đặc điểm của doanh nghiệp đấu giá tài sản, sơ lược về điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp ở một nước trên thế giới, thực trạng về doanh nghiệp đấu giá tài sản - Thực tiễn tại thành phố Cần Thơ. Luận văn chỉ hướng đến những bất cập, hạn chế trong đấu giá tài sản, thực tiễn tại thành phố Cần Thơ, chưa hướng đến bất cập chung trong đấu giá tài sản cho phạm vi cả nước.

- Trương Văn Can. (2021). *"Pháp luật về hoạt động đấu giá tài sản- Thực tiễn tại thành phố Cần Thơ"* (Luận văn, Trường Đại học Cần Thơ). Luận văn này chủ yếu nghiên cứu về khái niệm, đặc điểm, bản chất, nguyên tắc hoạt động, hình thức, ý nghĩa pháp luật của đấu giá tài sản, khái niệm pháp luật về hoạt động, đặc điểm, nội dung, lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về đấu giá tài sản, thực trạng pháp luật về hoạt động đấu giá tài sản, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, giải pháp hoàn thiện đấu giá tài sản, chưa bàn sâu đề cập về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản cũng như thẩm quyền cho phép thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản cũng như những bất cập trong việc thành lập các loại hình doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Nguyễn Thị Thuý Hằng, Hồ Minh Thành. (bài báo khoa học đăng ngày 24-5-2021). *"Một số bất cập về hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự"*, Trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Huế.

- Đoàn Văn Hường. (2021).*"Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản"*, Cơ quan Bộ Tư pháp.

- Nguyễn Thị Thuý Hằng. (2022).*"Quy định của pháp luật về hủy kết quả đấu giá tài sản thi hành án dân sự và một số kiến nghị"*, Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Vũ Thị Minh Ngân. (2022). *"Kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp"*, Thanh tra Chính phủ.

- Nguyễn Thị Anh Thụy. (2022). *"Pháp luật về đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất"* (Luận văn, Trường Đại học Cần Thơ). Luận văn này chủ yếu trao đổi về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, thực trạng về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất; kiến nghị và giải pháp hoàn thiện trình tự, thủ tục đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất.

- Nguyễn Phạm Quỳnh Dao. (2022).*"Pháp luật về bán đấu giá tài sản trong hoạt động xử lý tài sản bảo đảm của các Ngân hàng thương mại, thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp"* (Luận văn Trường Đại học Cần Thơ). Luận văn này chủ yếu nghiên cứu về những vấn đề lý luận, quy định của pháp luật về hoạt động xử lý tài sản bảo đảm của các Ngân hàng thương mại; thực trạng trong hoạt động xử lý tài sản bảo đảm của các Ngân hàng thương mại, thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp. Luận văn chủ yếu nghiên cứu sâu những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật về hoạt động xử lý tài sản bảo đảm của các Ngân hàng thương mại và thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp nói riêng.

- Nguyễn Thị Như Ngọc. (2023).*"Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về đấu giá tài sản"*, Tòa án nhân dân tối cao.

- PGS. TS Đoàn Đức Lương, TS Nguyễn Thị Thúy Hằng. (2023). *"Pháp luật về bán đấu giá tài sản là bất động sản trong thi hành án dân sự ở Việt Nam "* (Sách chuyên khảo). NXB Tư pháp.

- Nguyễn Thị Thu Hồng. (2023). *"Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam hiện nay* (Sách chuyên khảo). NXB Tư pháp.

- Phạm Diệp. (2023). "*Nghiên cứu chương riêng về đấu giá trực tuyến nhằm phòng chống tham nhũng, tiêu cực"*, công bố trên Tạp chí Tài chính online ngày 08/11/2023.

- Nguyễn Hải Doanh - Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, Đặng Đình Thái-Tòa án Quân sự Khu vực Quân khu 4. (2024). *"Đấu giá tài sản thi hành án hình sự: Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện pháp luật"***,** công bố trênTạp chí Luật sư Việt Nam ngày 28/02/2024 .

- Nguyễn Thị Thư. (2024). *" Một số vướng mắc từ thực tiễn áp dụng Luật Đấu giá tài sản và góp ý hoàn thiện luật",* công bố trên Tạp chí Điện tử pháp lý ngày 03/6/2024.

- Ngô Thị Phương Thảo. (2024). *"Quy chế pháp lý về doanh nghiệp đấu giá tài sản"*, Luận án Tiến sĩ Luật Kinh tế, Trường Đại học Trà Vinh, Trà Vinh.

- PGS.TS Nguyễn Thị Bảo Anh. (2024).*"So sánh tiêu chuẩn đấu giá viên theo pháp luật Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới".* Công trình này đã nghiên cứu về tiêu chuẩn của đấu giá viên theo pháp luật Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, trong đó tiêu chuẩn của đấu giá viên, liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, là một trong những quy định bắt buộc để thành lập doanh nghiệp đấu

giá tài sản là phải có đấu giá viên… là những nội dung liên quan đến đề tài. Đây là cơ sở quan trọng, nhằm định hướng chuyên môn cho tác giả trong quá trình thực hiện đề tài ***"Pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản".***

Qua nghiên cứu các công trình khoa học nêu trên, tác giả nhận thấy các công trình nêu trên là nguồn tài liệu quan trọng cho việc nghiên cứu thực hiện luận văn của tác giả. Tuy nhiên, mỗi công trình khoa học nêu trên chưa bao quát hết việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản. Bên cạnh đó, các công trình khoa học chưa phân tích sâu về những bất cập, hạn chế trong quá trình thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản. Do đó, cần phải có công trình nghiên cứu độc lập về *"**Pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản**"*. Vì vậy, với đề tài luận văn: *"**Pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản**"*, tác giả sẽ đi sâu phân tích thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản gồm những hồ sơ thủ tục gì, thẩm quyền cho thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản là cơ quan nào và trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản thì có những bất cập, hạn chế gì. Qua đó, có những giải pháp để hoàn thiện quy định của pháp luật trong việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, đề tài khai thác theo hướng không trùng lắp với các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trước đây.

7. Kết cấu luận văn

Để đảm bảo đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học trình độ thạc sĩ, ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo thì luận văn được chia thành hai chương.

- Chương 1. Cơ sở lý luận về pháp luật thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản

Nội dung của chương 1, tác giả nghiên cứu: Khái niệm đấu giá, khái niệm đấu giá tài sản, khái niệm doanh nghiệp đấu giá tài sản, đặc điểm của doanh nghiệp đấu giá tài sản, vai trò của doanh nghiệp đấu giá tài sản, điều kiện thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật thế giới về đấu giá tài sản, sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về đấu giá tài sản.

- Chương 2. Quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản - bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Nội dung của Chương 2. Trong chương này, tác giả phân tích sâu và chỉ ra những hạn chế, bất cập trong hệ thống quy phạm pháp luật của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành về điều kiện thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, thẩm quyền thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, các hình thức hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. Trong mỗi nội dung, tác giả sẽ phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật, cũng như những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn đăng ký thành lập hoạt động của doanh nghiệp đấu

giá tài sản. Từ đó, đề ra các giải pháp hoàn thiện những bất cập, hạn chế của pháp luật hiện hành về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá tài sản đã có từ lâu đời, là một dịch vụ mua bán tài sản đặc biệt, loại hình dịch vụ này ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, là một trong những cách thức linh hoạt chuyển quyền sở hữu tài sản từ chủ thể này sang chủ thể khác, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động mua bán trao đổi tài sản nói riêng phát triển một cách đa dạng, phong phú. Hoạt động đấu giá tài sản có lịch sử hình thành từ rất lâu và ngày nay ngày càng phát triển về tài sản đấu giá cũng như về hình thức, quy mô, loại hình đấu giá. Hoạt động này cũng có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Vì thông qua hoạt động đấu gia tài sản, tài sản sẽ bán được giá cao, thậm chí cao hơn với giá trị thực của tài sản; đồng thời người có tài sản đấu giá sẽ trả một khoản chi phí theo quy định cho doanh nghiệp đấu giá tài sản và thông qua hoạt động đấu giá tài sản Nhà nước sẽ thu được các loại thuế và Nhà nước sẽ lấy kinh phí đó để chi cho đầu tư, phát triển kinh tế hạ tầng, các dịch vụ phục vụ cho nhu cầu xã hội thiết yếu cho người dân. Nhằm thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu lợi ích của người dân được đáp ứng đầy đủ hơn.

1.1 Cơ sở lý luận pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản

1.1.1 Khái niệm đấu giá

Trên thế giới, đấu giá có lịch sử hình thành khá lâu vào khoảng 500 năm trước Công nguyên tại Banylon[2]. Ngày nay, đấu giá đã trở thành một hoạt động phổ biến, đóng vai trò quan trọng trong mua bán hàng hóa, tài sản. ĐGTS là hình thức chuyển quyền sở hữu tài sản từ người này sang người khác. Do đó, có nhiều quan điểm khác nhau về đấu giá. Từ "đấu giá" có nguồn gốc từ tiếng Latinh "auctio", còn theo nghĩa về lịch sử xã hội, thì ở một góc độ khái quát nhất, đấu giá là một hình thức mua bán hàng hóa công khai, mà người trả giá cao nhất sẽ là người trúng đấu giá. Và người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật sẽ được pháp luật xác lập quyền sở hữu tài sản mà mình trúng đấu giá.

Ở Việt Nam cũng có không ít quan điểm về đấu giá. Theo Đại từ Từ điển Tiếng việt: *"Bán đấu giá là bán theo phương thức để cho người ta công khai trả giá, ai trả giá cao nhất thì bán"*[3], có thể áp dụng cho nhiều loại mặt hàng như: đồ cổ, đồ quý hiếm, các bộ sưu tập (tem, tiền, xe cổ, tác phẩm nghệ thuật: tranh, ảnh, bất động sản,

---

[2] Brian Leamount (1985), A History of the auction. Barnard & Learmont pulisher, Frome and London.

[3] Nguyễn Như Ý (2011), *Đại Từ điển Tiếng việt*, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minhome and London.

[3] Nguyễn Như Ý (2011), *Đại Từ điển Tiếng việt*, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

[3] Trung tâm Biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam

tài sản tịch thu sung công quỹ, các mặt hàng đã qua sử dụng và các cuộc bán đấu giá theo cưỡng chế (thanh lý, phát mãi) tài sản...

Đấu giá là hình thức bán những hàng hóa công khai cho nhiều người mà tài sản thường là những loại thuộc loại đắt tiền, hàng quý hiếm như tranh, ảnh... Qua đó, người bán đặt mức giá chuẩn, những người mua trả giá từ thấp đến cao, trả giá đến khi hàng hóa được bán cho người mua trả giá cao nhất[4], Thông qua hình thức bán đấu giá tài sản, quyền lợi của người có tài sản được thỏa mãn một cách tốt nhất, còn người mua sẽ mua được tài sản với giá cả phù hợp, các quyền lợi của người mua liên quan đến tài sản đã mua được đáp ứng một cách nhanh chóng[5].

Nói chung, bản chất của đấu giá là hợp đồng. Người bán biết rất rõ về tài sản đấu giá còn người mua bị hạn chế rất nhiều thông tin, do đó, cũng tồn tại nhiều rủi ro đối với người mua. Bên cạnh đó, người bán cũng có rủi ro nếu xảy ra tình trạng thông đồng, dìm giá, "quân xanh, quân đỏ" giữa những người tham gia đấu giá. Nếu đơn vị trung gian là người tổ chức đấu giá, với các ĐGV chuyên nghiệp, được đào tạo cả về kỹ năng và kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, việc lựa chọn kiểu đấu giá phù hợp với tài sản đấu giá và nhận diện các rủi ro, tiêu cực của từng kiểu đấu giá, đấu giá sẽ hiệu quả hơn, tránh được các hiện tượng tiêu cực trong đấu giá.

Người tham gia đấu giá thông qua luật cạnh tranh, cung cầu, giá trị, cùng tìm ra giá trị thực của tài sản. Đối tượng được bán đấu giá sẽ được bán cho người trả giá cao nhất trên nguyên tắc thỏa mãn lợi ích của cả người mua và người bán, là một hình thức mua bán hàng hóa công khai mà người trả giá cao nhất sẽ là người trúng đấu giá và quyền sở hữu tài sản sẽ được chuyển cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, ở góc độ khái quát nhất, đấu giá là phương thức để bán tài sản. Nhưng nó là phương thức đặc biệt, trong đó người bán chỉ có một, người mua là không hạn chế. Để phát huy vai trò tích cực trong bán tài sản đấu giá, tránh các hiện tượng tiêu cực, thì đấu giá cần được tổ chức thông qua một đơn vị trung gian chuyên nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân, được thành lập theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, với các chuyên gia có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng tập hợp nhiều người mua tiềm năng, đó chính là những ĐGV được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm vốn có của ĐGV sẽ góp phần cho phiên đấu giá thành công, tài sản sẽ thuộc sẽ người tham gia đấu giá thành.

Ở Việt Nam, hoạt động ĐGTS đã hình thành từ thời Pháp thuộc, do các hỗ trợ giá viên thực hiện. Sau Cách mạng tháng tám. Bộ Tư pháp ban hành Nghị định số 37-TP ngày 30/11/1945 quy định về tổ chức Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Nghị định 37-TP), nguyên tắc đấu giá tạm giữ như thời kỳ trước. Sau đó Chủ tịch Hồ Chí Minh ban

[4] Trung tâm Biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam

[5] Đoàn Văn Hường, (2021),*"Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản"*, Cơ quan Bộ Tư pháp

hành Sắc lệnh 85/SL ngày 22/5/1950 quy định về việc phát mãi tài sản theo lệnh Tòa án. Do đó, hoạt động ĐGTS thời kỳ này chủ yếu liên quan đến vấn đề phát mãi tài sản để thi hành án. Đến năm 1989, Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh Thi hành án dân sự, trong đó có một số quy định về trình tự, thủ tục ĐGTS đã kê biên để thi hành án. Bộ luật Dân sự năm 1995 được Quốc hội Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/10/1995 có quy định về bán ĐGTS và giao cho Chính phủ ban hành Quy chế bán ĐGTS. Trên cơ sở đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 86-CP ngày 19/12/1996 (gọi tắt là Nghị định số 86-CP). Từ đây ĐGTS được ghi nhận là nghề kinh doanh với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân. Khái niệm "bán ĐGTS" cũng lần đầu tiên được ghi nhận chính thức trong Nghị định này. Theo đó: *"bán ĐG là hình thức bán tài sản công khai mà có nhiều người muốn mua tham gia trả giá theo thủ tục được quy định tại Quy chế này; người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm là người được mua tài sản đấu giá đó"*[6]. Ngày 18/01/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2005/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 05/2005/NĐ-CP) thay thế Nghị định số 86-CP. Khái niệm bán ĐGTS được quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị định số 05/NĐ-CP về bản chất không có gì thay đổi so với Nghị định số 86-CP, theo đó: *'Bán ĐGTS là hình thức bán tài sản công khai, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và thủ tục được quy định tại Nghị định này"*, Nghị định số 05/2005/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 (gọi tắt là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP). Theo đó: Bán ĐGTS là hình thức bán tài sản công khai theo phương thức trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định này. Phương thức trả giá lên là phương thức trả giá từ thấp lên cao cho đến khi có người trả giá cao nhất[7]. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật điều chỉnh về ĐGTS chưa thống nhất nhau, ví dụ như Luật Thương mại năm 2005 quy định phương thức đấu giá hàng hóa gồm trả giá lên và đặt giá xuống[8].

Khắc phục những hạn chế đó, đồng thời tiếp thu các phương thức đấu giá của các nước nổi tiếng trên thế giới, văn bản Luật đầu tiên điều chỉnh chính thức đối với ĐGTS ở Việt Nam - Luật ĐGTS năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

Theo khoản 2, Điều 5 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định: "*Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật đầu giá tài sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật đấu giá tài sản*[9].

Hiện nay theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS năm 2024 quy định: "*Đấu giá tài sản là hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ hai người trở lên tham gia theo*

[6] Khoản 1, Điều 2 Quy chế bán ĐGTS (ban hành kèm theo Nghị định 86-CP)
[7] Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP
[8] Khoản 2, Điều 185 Luật Thương mại năm 2005
[9] Khoản 2, Điều 5 Luật Đấu giá tài sản năm 2016

nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật này"[10].

(Đã bỏ Điều 49. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá, vì không còn phù hợp).

Như vậy, có thể nhận thấy rằng bán đấu giá tài sản đang tồn tại nhiều quan điểm, định nghĩa khác nhau và từ những phân tích như trên, tác giả đưa ra khái niệm về hoạt động đấu giá tài sản như sau: *"Hoạt động đấu giá tài sản là hình thức mua bán công khai tài sản, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật đầu giá tài sản. Theo đó, người mua tự trả giá dựa trên mức giá khởi điểm do người bán đưa ra và người tham gia đấu giá đáp ứng điều kiện quy định trước của phiên đấu giá sẽ là người được quyền mua tài sản".*

1.1.2 Khái niệm doanh nghiệp đấu giá tài sản

Doanh nghiệp ĐGTS là một trong các chủ thể tiến hành hoạt động đấu giá. Trên thế giới các hãng đấu giá đầu tiên được thành lập vào thế kỷ 18, Sotheby's năm 1744 và Christie's năm 1766. Đây là 02 hãng giá đầu tiên được thành lập sớm nhất và có quy mô lớn nhất trên thế giới. Cả hai công ty này rất thành công trong lĩnh vực đấu giá trực tuyến.

Xét về quan điểm pháp lý, Luật tại một số tiểu bang của Hoa Kỳ có đưa ra khái niệm "doanh nghiệp đấu giá", một số khái niệm "công ty đấu giá". Theo đó: Doanh nghiệp đấu giá là một doanh nghiệp một chủ, hợp danh hoặc công ty mà quá trình kinh doanh thông thường của nó là sắp xếp, quản lý, tài trợ, quảng cáo, xúc tiến hoặc thực hiện đấu giá, thuê đấu giá viên tiến hành đấu giá trong cơ sở mình hoặc sử dụng cho phép sử dụng cơ sở vật chất của nó cho các cuộc đấu giá[11].

Đạo luật đăng ký đấu giá viên của Washington (Hoa Kỳ) quy định: Công ty đấu giá là một doanh nghiệp một chủ, hợp danh, công ty, pháp nhân hoặc tổ chức thương mại khác bán hoặc chào bán hàng hóa hoặc bất động sản tại cuộc đấu giá hoặc sắp xếp, tài trợ hoặc quản lý các cuộc đấu giá. Thuật ngữ "công ty đấu giá" sẽ loại trừ bất kỳ doanh nghiệp nào thuộc sở hữu của một đấu giá viên có tổng doanh thu hàng năm không vượt quá 25.000 đô la[12]. Doanh nghiệp đấu giá hay công ty đấu giá theo quy định tại các tiểu bang của Hoa Kỳ bao gồm DN một chủ[13] và tất cả các loại hình công ty mà hoạt động của nó trực tiếp hoặc gián tiếp gắn với đấu giá. Pháp luật của các bang của Hoa Kỳ đa số đều không bắt buộc DN một chủ phải đăng ký. Tuy nhiên với một số ngành, nghề kinh doanh, DN một chủ phải đăng ký với cơ quan nhà nước trong

[10] Điểm a, khoản 3, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS
[11] Điều 468.382 Quy định về nghề nghiệp và việc làm trong các Đạo luật của Florida (Hoa Kỳ) năm 2003
[12] Khoản 4, Điều 18.11.050 RCW Đạo luật đăng ký đấu giá viên của Washington (Hoa Kỳ)
[13] Ở Hoa Kỳ DN một chủ được gọi là sole propritetorship

đó có đấu giá; các loại hình để được hoạt động đều phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tùy theo quy định của pháp luật từng bang.

Còn tại Cộng hòa Pháp, Bộ luật Thương mại của nước này có đề cập đến "công ty đấu giá", có đặc trưng riêng của công ty đấu giá theo pháp luật của pháp; việc đấu giá đồ nội thất tự nguyện theo hình thức đấu giá công khai sẽ được tổ chức và tiến hành bởi các công ty thương mại hoặc bằng hoạt động thứ yếu củ công chứng viên và thừa phát lại. Theo đó, công ty thương mại thực hiện bán đấu giá phải được chấp thuận bởi các cơ quan có thẩm quyền cho phép bán đồ nội thất tự nguyện bằng đấu giá công khai, cơ quan này là Hội đồng đấu giá[14]. Công ty thương mại ở Pháp bao gồm CTHD hữu hạn, CTHD hữu hạn cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty cổ phần gián lược. Các công ty bán đấu giá sẽ hoạt động với tư các là người đại diện chủ sở hữu tài sản nhưng họ không có quyền nhân danh cá nhân để mua hoặc bán trực tiếp hoặc gián tiếp động sản được đưa ra đấu giá.

Ở Trung Quốc, việc bán ĐGTS do các DN bán ĐGTS có tư cách pháp nhân thực hiện. Các DN này có thể được thành lập ở cấp thành phố hoặc thị xã và phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý bán ĐG theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và khu tự trị[15].

Ở Việt Nam không đưa ra một khái niệm chính thức về "doanh nghiệp đấu giá tài sản", mà chỉ có các quy định liên quan đến điều kiện thành lập và hoạt động của loại hình DN này. Theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP quy định: "doanh nghiệp được tiến hành kinh doanh bán đấu giá tài sản khi có đủ các điều kiện sau đây: i. Có điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ bán ĐGTS; ii. Có ít nhất là 01 đấu giá viên; iii. Có cơ sở vật chất bảo đảm cho việc bán ĐGTS[16]. Hay tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP: "Doanh nghiệp bán ĐGTS được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định tại Nghị định này"[17]. Và hiện nay khái niệm DN ĐGTS được khái quát như sau: *"Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan"*[18].

Như vậy, DN ĐGTS là một chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường và DN ĐGTS là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, để kinh doanh được loại hình DN đặc biệt này thì người thành lập, DN phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật DN và pháp luật về ĐGTS.

Từ khái niệm ĐGTS kết hợp với nhiều khái niệm khác nhau của nhiều tác giả liên quan đến ĐGTS, có thể rút ra khái niệm DN ĐGTS như sau: *Doanh nghiệp ĐGTS*

---

[14] Điều L321-2, Điều L321-5 Bộ luật Thương mại Cộng hòa Pháp
[15] Điều 10,11 Luật về bán ĐGTS của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1996, sửa đổi năm 2004
[16] Điều 35, Nghị định số 05/2005/NĐ-CP
[17] Khoản 11, Điều 16 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP
[18] Khoản 1, Điều 23 Luật Đấu giá tài sản năm 2016

là loại hình doanh ngiệp được thành lập, tổ chức theo quy định của pháp luật, cung cấp kinh doanh dịch vụ ĐGTS, bảo đảm quyền và lợi ích của người bán tài sản, đáp ứng nhu cầu của người mua và vì mục đích kinh doanh có lợi nhuận của doanh nghiệp.

Nói tóm lại DN ĐGTS là một ngành, nghề kinh doanh đặc biệt, có điều kiện. Để DN hoạt động có hiệu quả, thì đòi hỏi DN đó phải được thành lập theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo về hình thức, tiêu chuẩn, cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập, có đội ngũ ĐGV có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực của ĐGV trong việc tập hợp càng nhiều, càng tốt người tham gia ĐG, lúc đó tính cạnh tranh trong ĐGTS càng cao, thì tài sản được đem ra ĐG càng có giá trị, tài sản sẽ bán được giá cao, lúc đó sẽ đem lại lợi nhuận nhiều hơn cho người có tài sản được đem ra ĐG và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Vì vậy, để phát huy ưu điểm của ĐGTS thì đòi hỏi việc ĐGTS phải được tiến hành thông qua một đơn vị trung gian đó chính là DN ĐGTS chuyên nghiệp, có tư cách pháp nhân để đi vào hoạt động ĐGTS, có đội ngũ ĐGV chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn giỏi, với đầy đủ kinh nghiệm để điều hành phiên ĐG thành, người mua có thể mua được tài sản mình cần, người bán được tài sản với giá cao, Nhà nước sẽ thu được nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước, thúc đẩy kinh tế phát triển.

1.1.3 Đặc điểm của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Đặc điểm của DN ĐGTS là các dấu hiệu đặc trưng, cơ bản để phân biệt DN ĐGTS với các loại hình DN khác. Mỗi loại hình DN đều có đặc điểm riêng, đối với DN ĐGTS cũng có đặc điểm riêng. DN ĐGTS là một loại hình kinh doanh dịch vụ về ĐGTS có điều kiện trong nền kinh tế thị trường, nhất là nước ta hiện nay đang tiến lên chủ nghĩa xã hội, kinh tế ngày càng phát triển, thì xã hội ngày càng có nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát tiển của xã hội. Trong đó phải kể đến các vai trò của các DN ĐGTS, có thể khái quát DN ĐGTS có những đặc điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, cũng giống như các loại hình DN khác, DN ĐGTS cũng thành lập và hoạt động vì mục đích kinh doanh, mục tiêu của DN hướng tới là lợi nhuận, DN ĐGTS là DN có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng quyết định mọi vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Để được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, thì DN ĐGTS phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập với các thủ tục được pháp luật quy định. Cụ thể DN ĐGTS sẽ được Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi DN đặt trụ sở cấp Giấy đăng ký hoạt động khi đáp ứng đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật. Với tư cách là một chủ thể kinh doanh. Theo pháp luật Việt Nam, DN ĐGTS cũng được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận quyền tự do kinh doanh. Tuy nhiên, pháp luật quy định được tự do kinh doanh, nhưng DN phải tuân thủ các quy định của pháp luật, phải do Nhà nước kiểm soát. Đồng thời, DN ĐGTS còn có các quyền và nghĩa vụ

của mình được pháp luật quy định, bảo vệ, quyền và nghĩa vụ trong quá trình xác lập giao dịch với các chủ thể khác trong quá trình hoạt động của mình.

Thứ hai, một điểm nổi bật ở DN ĐGTS mà pháp luật quy định là DN ĐGTS được thành lập, tổ chức và hoạt động gắn liền với đặc trưng ngành, nghề kinh doanh, tức là DN chỉ được kinh doanh loại hình liên quan đến lĩnh vực ĐGTS, không được kinh doanh ngành, nghề khác, là loại hình kinh doanh có điều kiện. DN ĐGTS được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về DN, pháp luật về ĐGTS và các văn bản pháp luật có liên quan, DN ĐGTS là DN kinh doanh ngành, nghề có điều kiện, vì mục đích lợi nhuận. Do đó, để được đi vào hoạt động thì DN ĐGTS phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện được Luật ĐGTS quy định như: điều kiện về hình thức pháp lý, ngành, nghề kinh doanh, điều kiện về chủ thể được thành lập; cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập đăng ký hoạt động, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết liên quan đến việc thành lập DN ĐGTS. Theo quy định của Luật ĐGTS năm 2016 thì DN ĐGTS chỉ được đăng ký và hoạt động với hai loại hình doanh nghiệp là *DNTN* và *CTHD*, tức là không được thành lập theo hình thức khác như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn như các loại hình DN khác. Việc pháp luật quy định DN ĐGTS được đăng ký hoạt động với hai lại hình DN này là để đảm bảo chịu trách nhiệm vô hạn trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, tức là DN ĐGTS sẽ chịu trách nhiệm vô hạn của mình qua việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ cần phải trả, nếu chẳng may DN ĐGTS rơi vào tình trạng phá sản.

Đối với DN đấu giá tư nhân, chủ DN (đấu giá viên) phải trực tiếp làm Giám đốc để quản lý DN, mà không được thuê người khác đảm nhiệm những chức vụ này như các DNTN khác[19]. Tức là, nếu ĐGV là người thành lập DN ĐGTS thì phải do ĐGV đó chịu trách nhiệm về hoạt động của DN mình, mà không được phép thuê người khác quản lý, điều hành DN của mình.

Đối với CTHD, cơ cấu tổ chức quản lý công ty bao gồm Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là ĐGV[20], Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là ĐGV.

Như vậy, DN ĐGTS phải do ĐGV – với những tiêu chuẩn được pháp luật quy định cụ thể, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của DN, chịu trách nhiệm của mình về quyền và nghĩa vụ đã được Luật ĐGTS quy định cụ thể, rõ ràng. Nếu vi phạm thì sẽ bị thu hồi Thẻ ĐGV, bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy tố các tội được Bộ luật hình sự quy định liên quan đến hoạt động ĐG của mình.

Doanh nghiệp ĐGTS phải do ĐGV thành lập hoặc tham gia thành lập. Một trong những điều kiện để DN được thành lập và kinh doanh ĐGTS là DN phải do ĐGV

[19] Khoản 2, Điều 190, Luật DN năm 2020, Điểm a, Khoản 3, Điều 23 Luật Đấu giá tài sản năm 2016
[20] Điểm a, khoản 3, Điều 23 Luật ĐGTS năm 2016

thành lập. Và theo quy định của pháp luật về ĐGTS, có quy định quyền và nghĩa vụ của ĐGV, được là những gì, không được làm những gì. ĐGV có Quy tắc đạo đức nghề nghiệp được pháp luật quy định như các chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử của đấu giá viên trong hành nghề đấu giá, là cơ sở để đấu giá viên tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong hành nghề và trong đời sống xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp của đấu giá viên, nâng cao uy tín của hoạt động đấu giá tài sản trong xã hội.

Đối với DN đấu giá tư nhân, tham gia thành lập (ít nhất một thành viên hợp danh là ĐGV). Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên; có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

Đối với công ty ĐG hợp danh, để DN được cấp giấy chứng chỉ hành nghề ĐG, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Nếu không đáp ứng những tiêu chuẩn được Luật ĐGTS quy định thì sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề, bị thu hồi Thẻ ĐGV. Vì vậy, ĐGV phải đáp ứng tiêu chuẩn[21] khắt khe được quy định theo quy định của pháp luật bao gồm: Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt; có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng; tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá (06 tháng), trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá; đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Tùy theo tình hình thực tế cũng như được pháp luật cho phép, DN phải lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp với khả năng cũng như điều kiện kinh doanh mà không có sự lựa chọn khác hơn, nếu đã lựa chọn hoạt động kinh doanh theo loại hình này. Để được kinh doanh, DN ĐGTS phải được Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi DN đặt trụ sở cấp giấy đăng ký hoạt động, nếu DN đáp ứng đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo luật định.

Doanh nghiệp ĐGTS không giống như các loại hình DN kinh doanh khác được kinh doanh đa ngành, *DN ĐGTS chỉ được kinh doanh một ngành, nghề duy nhất – đó chính là dịch vụ ĐGTS*, có nghĩa là một khi đã thành lập DN và kinh doanh dịch vụ ĐGTS thì DN sẽ không được kinh doanh thêm các ngành, nghề khác, cho dù đó là ngành, nghề mà pháp luật không cấm, vừa thể hiện tính ràng buộc trách nhiệm của DN trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, vừa thể hiện vai trò đặc biệt của DN đối. ng vì những lý do đặc biệt. Bên cạnh sự ràng buộc, quy định. Tuy nhiên, pháp luật có thể hạn chế quyền tự do kinh doanh của một số đối tượng trách nhiệm, giới hạn của DN, thì DN có thể được tự do kinh doanh nếu không bị ràng buộc bởi quy định của pháp luật. Đây là điểm khác biệt giữa DN ĐGTS so với các DN khác nhưng cũng là

[21] Điều 10, Luật Đấu giá tài sản năm 2016

điểm tương đồng với những DN kinh doanh các ngành, nghề thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp như công chứng, luật sư, thừa phát lại…Nhưng xét về bản chất của hoạt động ĐGTS thì có điểm khác biệt, nếu công chứng, luật sư, thừa phát lại,... đóng vai trò bổ trợ tư pháp, nhưng DN ĐGTS lại mang bản chất của một loại hình DN, kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường. Nhưng hiện nay ở Việt Nam DN ĐGTS chưa được các nhà làm luật nhìn nhận một cách đúng đắn là loại hình kinh doanh có điều kiện, tìm kiếm lợi nhuận, đem lại nguồn thu đáng kể cho Nhà nước. Đó cũng là rào cản sự phát triển của loại hình DN này.

Thứ ba, không giống như những DN thông thường khác, DN ĐGTS chỉ được phép hoạt động khi được Sở Tư pháp nơi DN có trụ sở cấp Giấy phép hoạt động. Đây được xem là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về pháp luật đầu tư. Có nghĩa là để được đi vào hoạt động thì DN phải thỏa mãn về các điều kiện về hình thức pháp lý, ngành, nghề kinh doanh, điều kiện về chủ thể thành lập, điều kiện liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước đối với DN. Về hình thức pháp lý thì DN ĐGTS chỉ được thành lập theo một trong hai loại hình DN là DNTN hoặc CTHD. Tức là DN ĐGTS chỉ được thành lập với 02 loại hình là DNTN hoặc CTHD. Còn về ngành, nghề kinh doanh thì DN ĐGTS chỉ được kinh doanh một loại hình kinh doanh duy nhất là kinh doanh lĩnh vực về ĐGTS. Còn về chủ thể thành lập thì DN ĐGTS phải do ĐGV thành lập hoặc tham gia thành lập. Một trong những điều kiện để DN được thành lập và kinh doanh ĐGTS là DN phải do ĐGV thành lập đối với DN đấu giá tư nhân, tham gia thành lập (ít nhất một thành viên hợp danh là ĐGV) đối với công ty đấu giá hợp danh…Và để được cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá, thì cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật như: là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt; có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng; tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá (06 tháng), trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá; đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá do Bộ Tư pháp tổ chức.

Thứ tư, hoạt động của DN ĐGTS có bản chất gắn liền với hoạt động ĐGTS, hoạt động dịch vụ môi giới mua bán tài sản, mà DN ĐGTS là bên môi giới làm trung gian cho người có tài sản ĐG, người tham gia ĐG được tham gia một phiên ĐG. Tuy nhiên, khác với hoạt động môi giới chỉ có một bên mua tài sản và giá tài sản do bên bán đưa ra giữa bên mua và bên bán có thể thỏa thuận lại giá, nếu cả hai bên thống nhất giá thì việc mua bán thành công. Còn trong hoạt động ĐGTS thì bên có tài sản đưa ra giá bán và có rất nhiều người mua tài sản đưa ra giá để mua tài sản, người nào có giá cao nhất thì sẽ mua được tài sản. Và đương nhiên khi được mua tài sản khi ĐG thành, thì người mua tài sản sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển quyền sở hữu tài sản từ chủ sở hữu cũ sang chủ sở hữu mới. Đặc điểm này còn thể hiện là quyền của con người - quyền được mua tài sản, một trong những quyền được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ.

Thứ năm, ngoài các đặc điểm trên, thì ngoài hoạt động kinh doanh ĐGTS còn đóng vai trò là hoạt động bổ trợ tư pháp đối với những tài sản mà pháp luật bắt buộc phải bán thông qua ĐG như: Đối với những tài sản thi hành án, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản kê biên để đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tài sản của DN… hoặc là tài sản có được do người phạm tội mà có. Do đó, bán ĐGTS là một công đoạn trong quá trình thực hiện việc cưỡng chế thi hành án dân sự, nhằm đảm bảo cho việc thi hành nghĩa vụ trả tiền của người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Qua đó, bảo về quyền lợi hợp pháp cho người dân trong việc đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người khác đối với mình, cụ thể là nghĩa vụ trả nợ, thanh toán các khoản nợ phải trả. Vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong việc phải thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ phải thực hiện với người có quyền đối với khoản nợ mà người phải thi hành án phải có trách nhiệm thức hiện.

1.1.4 Vai trò của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Sự ra đời của pháp luật về ĐGTS tạo nhiều chuyển biến tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế trong nước cũng như mang nhiều lợi ích cho các bên tham gia ĐGTS. Do đó, DN ĐGTS có những vai trò cụ thể như sau:

- *Thứ nhất, đối với nền kinh tế*

Thông qua hoạt động ĐGTS thì hàng hóa có sự luân chuyển từ nơi này sang nơi khác, tài sản có sự thay đổi quyền sở hữu từ người này sang người khác, làm cho hoạt động lưu thông hàng hóa được diễn ra nhộn nhịp, góp phần làm cho thị trường mua bán hàng hóa thông qua dịch vụ bán đấu giá được công khai, minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên. Với tính công khai, minh bạch và đại chúng nên cuộc đấu giá tất yếu sẽ có nhiều người tham gia, tài sản sẽ bán được dễ dàng hơn và giá trị tài sản thu được là cao nhất. Do vậy, đảm bảo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực được thi hành, quyền lợi của người được thi hành án được bảo đảm. Từ đó, Nhà nước cũng thu được nhiều các khoản thuế, các chi phí khác từ hoạt động ĐG như phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân…đem lại nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển và kinh tế đất nước ngày càng phát triển.

- *Thứ hai, trong quan hệ với người có tài sản đấu giá*

Đấu giá giúp làm tăng thêm giá trị của tài sản đem ra ĐG thông qua trả giá cạnh tranh. Mục đích cơ bản nhất của ĐG là thu lợi ích tốt nhất cho chủ sở hữu tài sản. Nếu càng thu hút được nhiều người tham gia ĐGTS để mua tài sản thì tài sản càng có cơ hội bán với giá cao. DN ĐGTS đóng vai trò là đầu mối, tập hợp nhiều người tham gia ĐG, thông qua hình thức ĐG cạnh tranh nhằm làm rõ giá trị thực của tài sản, có khi tài sản bán được giá cao hơn giá trị thực của nó, mang lại lợi ích kinh tế cao hơn cho người có tài sản ĐG, vừa tạo cho nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực ĐGTS quyền sử dụng đất đối với những khu đất có diện tích lớn, có giá trị,

những đồ cổ vật có giá trị, cổ vật, những tác phẩm nghệ thuật…Ngoài ra, thông qua hình thức ĐG quyền sử dụng đất nó còn giúp Nhà nước điều tiết giá đất thị trường. Hơn nữa, khi tài sản được đưa ra ĐG, sẽ được thông báo công khai, rộng rãi, DN ĐGTS sẽ tập hợp những người có nhu cầu mua tài sản thông qua ĐG được điều hành bởi các ĐGV chuyên nghiệp, giá trị tài sản được xác định qua nhiều vòng với sự tham gia công khai của nhiều người mua. Đầu tiên là giá trị tài sản được thông qua giá khởi điểm và thông qua hình thức trả giá cạnh tranh giữa những người tham gia ĐG, DN ĐGTS giúp cho tài sản ĐG đến với người có nhu cầu và giúp cho tài sản cần được bán với giá cao nhất. DN ĐGTS với vai trò là đơn vị trung gian, khách quan tổ chức ĐG, nếu phát huy đúng vai trò của mình thì sẽ đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, với vai trò trung gian mua bán tài sản, DN ĐGTS, thông qua ĐGV, với nghệ thuật điều hành cuộc ĐG, là bên thứ ba đứng ra đàm phán, thương lượng để tìm tiếng nói chung giữa người mua và người bán. Đồng thời, nếu người có sản và DN ĐGTS khi ký kết hợp đồng dịch vụ ĐGTS có thể thỏa thuận về giá khởi điểm, bước giá, phương thức ĐG. Nếu DN ĐGTS không thực hiện đúng hợp đồng, sẽ bị bồi thường cho người có tài sản ĐG. Từ đó, DN ĐGTS còn đóng vai trò là đảm bảo cho người có tài sản thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình, mà còn bảo vệ quyền lợi của bên có quyền của nghĩa vụ tài chính. Vì vậy, DN ĐGTS đóng vai trò trung gian trong mua bán tài sản, được điều hành cuộc ĐG thông qua những ĐGV chuyên nghiệp, giúp cho tài sản ĐG đến được với người thực sự có nhu cầu và giúp cho người có tài sản bán được tài sản với giá cao nhất, đó cũng là động lực thúc đẩy các bên tham gia vào hoạt động ĐGTS.

Thứ ba, trong quan hệ với người tham gia đấu giá

Dựa trên sự cho phép thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cùng với kinh nghiệm và uy tín trong tổ chức ĐG. DN ĐGTS dễ dàng nhận được sự tin cậy của người tham ĐG. Trong nền kinh tế thị trường chịu sự tác động của quy luật cạnh tranh, để thu hút được nhiều người tham gia ĐG, đòi hỏi DN ĐGTS phải tạo được uy tín của mình bằng việc tổ chức các cuộc ĐG thành công và để cuộc ĐG được thành công thì vai trò của ĐGV có vai trò không nhỏ, nó còn là nền tảng giúp cho ĐG phát huy được vai trò tích cực của mình trong việc mua bán tài sản. Với vai trò là bên môi giới, DN ĐGTS là cầu nối để người tham gia ĐG có cơ hội tiếp cận và xác lập quyền sở hữu tài sản ĐG, đặc biệt là đối với những tài sản quý hiếm. Khác với người có tài sản ĐG với mục đích tìm kiếm lợi ích kinh tế là chính khi lựa chọn bán tài sản thông qua ĐG thì mục đích của người tham gia ĐG đa dạng, phong phú có thể vì lợi ích kinh tế, cũng có thể vì đam mê, sở thích, muốn có tài sản độc quyền...Với khả năng tập hợp đông đảo người tham gia ĐG, DN ĐGTS tạo điều kiện cho họ tham gia ĐG thông qua hình thức trả giá cạnh tranh để có được tài sản thỏa mãn lợi ích, đam mê của mình. Vì vậy, quan hệ giữa DN ĐGTS với người tham gia ĐG là quan hệ hợp đồng môi giới. Với vai trò là bên môi giới, DN ĐGTS là cầu nối để người tham gia ĐG được tham gia ĐG với

nhiều người thông qua hình thức công khai và trả giá cạnh tranh và xác lập quyền sở hữu tài sản đối với tài sản ĐG khi họ trở thành chủ sở hữu tài sản sau khi ĐG thành.

Thứ tư, đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản

Với vai trò là đơn vị trung gian, khách quan, công khai, minh bạch thực hiện hoạt động về ĐGTS, là cơ quan chuyên nghiệp về ĐGTS, có các ĐGV với đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ, được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ về kiến thức cần thiết cũng như quyền và nghĩa vụ của ĐGV được pháp luật quy định. Qua đó, ĐGV sẽ nắm vững chuyên môn, từ đó tránh được các rủi ro, điều cấm mà Luật ĐGTS đã quy định.

DN ĐGTS là loại hình kinh doanh dịch vụ đặc biệt có điều kiện. Nếu phát huy tốt vai trò của mình, thì DN ĐGTS sẽ đem lại nguồn thu lớn cho Ngân sách Nhà nước, giúp cho Nhà nước đầu tư phát triển kinh tế - hạ tầng, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển, nhất là DN ĐGTS sẽ được bên có tài sản trả các chi phí phát sinh từ hoạt động ĐG và các khoản phần trăm trên tổng giá trị tài sản sau khi tài sản được bán ĐG thành. Đồng thời, giúp cho Nhà nước quản lý tốt hơn các DN ĐGTS, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại điện cho doanh nghiệp, làm cho hoạt động ĐG được công khai, minh bạch, dân chủ hơn và nhất là ĐG quyền sử dụng đất, đặc biệt là ĐG những khu đất "vàng", có giá trị, góp phần làm giảm tình trạng về đầu cơ đất đai, "quân xanh, quân đỏ", những vấn đề tiêu cực, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể tham gia đấu giá, người có tài sản ĐG sẽ bán được tài sản có giá cao, thậm chí cao hơn giá trị của tài sản, người có tài sản DDG sẽ thanh toán một khoản phí nhất định cho DN ĐGTS, huy động tối đa tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

1.1.5 Ý nghĩa của việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản

Thứ nhất, việc thành lập DN ĐGTS có ý nghĩa là giúp cho hoạt động ĐG thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hoạt động ĐG không những đem lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc giúp cho Nhà nước quản lý tốt hơn hoạt động của các DN ĐGTS, để từ đó có những chế tài phù hợp nếu có trường hợp những DN ĐGTS không tuân thủ quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình hoạt động kinh doanh của DN.

Thứ hai, thông qua các DN ĐGTS thì các tài sản được đem ra ĐG sẽ bán được với giá đúng quy định, thậm chí cao hơn giá trị thực tế của tài sản, giá khởi điểm ban đầu của tài sản khi đem ra ĐG, tránh thất thoát tài sản cho Nhà nước, đem lại theo hướng có lợi cho người dân, bảo vệ quyền con người, bảo vệ tài sản của người dân, quyền công dân đã được quy định trong Hiến pháp.

Thứ ba, thông qua các DN ĐGTS đã giúp cho hoạt động ĐG ngày càng trở nên phổ biến và rộng rãi, nhất là từ khi Luật ĐGTS năm 2016 được ban hành với những quy định mới phù hợp hơn, rõ ràng hơn các trình tự, thủ tục ĐG cũng như xử lý các hành vi vi phạm, bồi thường thiệt hại nếu ĐGV vi phạm nghĩa vụ của mình…tạo môi

trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa các DN ĐGTS. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động ĐGTS sẽ hạn chế được tình trạng *"quân xanh, quân đỏ","mốc nối, thông đồng, dìm giá"*. Với vai trò là trung gian, thì các DN ĐGTS sẽ được người có tài sản đem ra ĐG, trả các chi phí phù hợp từ hoạt động ĐG, tỷ lệ phần trăm từ việc bán ĐG thành, người có tài sản sẽ được bán tài sản với giá cao nhất, người mua tài sản sẽ giảm được các rủi ro liên quan đến nguồn gốc và chất lượng của tài sản được đem ra ĐG; đồng thời được pháp luật bảo vệ quyền thiết lập quyền sở hữu đối với tài sản của mình đối với tài sản của mình đã bỏ tiền ra mua, góp phần bảo về quyền và lợi ích giữa các bên khi tham gia ĐG, đồng thời làm cho hoạt động ĐG theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong ĐGTS.

1.2 Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về đấu giá tài sản

1.2.1 Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật thế giới về đấu giá tài sản

Pháp luật quy định để doanh nghiệp ĐGTS đi vào hoạt động phải thực hiện một số trình tự, thủ tục bắt buộc. Tuy nhiên, ở một số quốc gia thì có quy định khác nhau về hình thức hoạt động của doanh nghiệp cũng như trình tự, thủ tục để được cấp phép hoạt động.

Ở hầu hết pháp luật của các nước quy định điều kiện thành lập tổ chức bán đấu giá khá chặt chẽ. Cụ thể:

Ở pháp, các công ty bán ĐG động sản chỉ có thể thực hiện hoạt động sau khi có sự cho phép của Ủy ban quản lý về bán ĐG động sản. Các công ty bán ĐG động sản tự nguyện phải trình Ủy ban quản lý về bán ĐG động sản những thông tin cần thiết về trụ sở, nơi động sản được đưa ra bán, được trưng bày và nơi mà hoạt động bán ĐG thường được tổ chức. Công ty bán ĐG phải có ít nhất 01 người trong số người quản lý, thành viên hoặc nhân viên, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn điều hành phiên ĐG hoặc có chứng chỉ, bằng cấp hoặc được Ủy ban quản lý về bán ĐG động sản công nhận đủ tiêu chuẩn theo các điều kiện nhất định.

Ở Trung Quốc, pháp luật về bán ĐGTS quy định DN bán ĐG được thành lập theo quy định của pháp luật về bán ĐG và pháp luật doanh nghiệp. Theo đó, DN bán ĐG có thể được thành lập ở cấp thành phố hoặc thị xã và phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý bán đấu giá theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và khu tự trị. Để được phép hoạt động trong lĩnh vực bán ĐGTS, DN phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn như: Phải có vốn đăng ký ít nhất một triệu nhân dân tệ; có tên, cơ cấu tổ chức, trụ sở và điều lệ riêng; có đấu giá riêng và nhân viên đủ tiêu chuẩn để tiến hành hoạt động bán ĐG; có quy chế bán ĐG phù hợp với pháp luật về bán ĐGTS và các quy định của pháp luật có liên quan; có giấy phép hành nghề kinh doanh đặc biệt do cơ quan Công an cấp; tuân theo những quy định của Chính phủ về phát triển hoạt động

bán ĐG; đáp ứng những yêu cầu khác theo quy định của pháp luật. Riêng đối với các DN bán ĐG cổ vật văn hóa thì mức vốn đăng ký ít nhất là mười triệu nhân dân tệ và có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trong việc bán ĐG cổ vật. Người trực tiếp chủ trì bán ĐG do DN bán ĐG nhận ủy quyền là các ĐGV.

Ở Hoa Kỳ (bang Florida), pháp luật ĐG tài sản quy định để thành lập công ty ĐG, chủ sở hữu công ty phải nộp đơn đề nghị cấp phép tới Uỷ ban đấu giá Florida để được cấp giấy phép, ngoại trừ các trường hợp được miễn việc cấp giấy phép[22]. Không DN nào được bán ĐG hoặc đề nghị bán ĐG bất kỳ tài sản nào nếu không được Ủy ban cấp phép kinh doanh ĐG hoặc được giấy phép theo quy định. Đơn xin cấp phép kinh doanh ĐG phải bao gồm tên chủ sở hữu và DN, địa chỉ và vị trí kinh doanh của DN và bất kỳ thông tin nào khác mà Ủy ban yêu cầu[23].

1.2.2 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản

1.2.2.1. Giai đoạn từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2017

Có thể nói dịch vụ ĐGTS tại Việt Nam được hình thành và phát triển từ việc bán ĐGTS để thi hành án dân sự, các quy định về bán ĐGTS được xuất hiện đầu tiên trong pháp luật về thi hành án dân sự.

Pháp luật về bán ĐGTS được đánh dấu bằng sự ra đời của Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 28 tháng 8 năm 1989 (Pháp lệnh năm 1989) quy định về bán ĐGTS để thi hành án. Tại Khoản 1, Điều 28 Pháp lệnh năm 1989 quy định về bán ĐGTS đã kê biên. Đối với các loại tài sản này, thời gian bán ĐG phải được niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có tài sản và thông báo cho đương sự, chậm nhất là 07 ngày trước ngày bán ĐG. Tài sản đã kê biên được bán cho người trả giá cao nhất. Nếu không có ai trả giá cao hơn giá đã định thì tài sản được bán cho người mua theo giá mà Hội đồng định giá đã định. Tài sản không bán được thì được định giá lại để tiếp tục bán ĐG[24].

Để thực hiện Pháp lệnh năm 1989, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp có Thông tư liên ngành số 06-89/TTLN ngày 07 tháng 12 năm 1989 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh 1989. Tại Mục IV của Thông tư có quy định về bán ĐGTS đã kê biên theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Pháp lệnh năm 1989 thì kê biên tài sản, nếu các bên đương sự không thỏa thuận được về giá hoặc việc định giá có khó khăn, chấp hành viên mời Hội đồng định giá để định giá sơ bộ tài sản đã kê biên. Quy định này nhằm giúp Chấp hành viên ước lượng số tài sản đã kê biên tương ứng với mức đủ thi hành án và thanh toán các chi phí về thi hành

[22] Trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp, *Tổng thuật pháp luật nước ngoài về đấu giá tài sản (Bộ Tư Pháp)* https://moj.gov.vn/dtvb/dtvbp/Lists/DuThaoVBQPPL266/Bao-cao-tong-thuat-phap-luat-nuoc-ngoai *{truy cập ngày 03/5/2024}*

[23] Quy định về nghề nghiệp và việc làm của Florida (Hoa Kỳ) năm 2003

[24] Khoản 2, Điều 28 của Pháp lệnh Thi hành án Dân sự năm 1989

án; đồng thời nhằm xác định trách nhiệm của người được giao bảo quản tài sản đã kê biên.

Năm 1994, Pháp lệnh Thi hành án Dân sự được ban hành thay thế cho Pháp lệnh Thi hành án Dân sự năm 1989 (Pháp lệnh năm 1994). Pháp lệnh năm 1994 bổ sung một số quy định về bán ĐGTS thi hành án. Quy định cụ thể hơn về thành phần Hội đồng định giá gồm đại diện cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn có liên quan và do Chấp hành viên chủ trì để đánh giá sơ bộ tài sản đã kê biên[25], người được thi hành án, người phải thi hành án được tham gia ý kiến vào việc định giá, nhưng quyền quyết định giá thuộc Hội đồng định giá. Tài sản không bán được thì được định giá lại để tiếp tục bán ĐG.

Đến năm 1995, Bộ luật Dân sự đầu tiên của nước ta được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua. Đây là một văn bản pháp luật quan trọng, điều chỉnh các quan hệ giao kết dân sự trong đó có quan hệ về bán ĐGTS. Bộ luật Dân sự năm 1995 đã giao cho Chính phủ ban hành Quy chế bán ĐG. Trên cơ sở đó, ngày 19/12/1996 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86-CP về việc ban hành Quy chế bán ĐGTS. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên điều chỉnh về lĩnh vực bán ĐGTS với những quy định về tài sản bán ĐG, người bán ĐG, trình tự, thủ tục bán ĐG, giải quyết khiếu nại, tranh chấp về bán ĐG. Có thể nói rằng hoạt động bán ĐGTS ở nước ta được hình thành từ năm 1997 trên cơ sở của Bộ luật Dân sự và Nghị định số 86-CP của Chính phủ ban hành Quy chế bán ĐGTS.

Ngày 07 tháng 4 năm 1997, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 399/PLDSKT hướng dẫn một số quy định về bán ĐGTS. Trên tinh thần thực hiện Nghị định số 86-CP của Chính phủ và Thông tư số 399/PLDSKT của Bộ Tư pháp nhiều địa phương có các Trung tâm đã tổ chức ĐG công khai, rộng rãi, đúng trình tự, thủ tục, nhiều người tham gia ĐG ngày càng nhiều, giá tài sản bán được tăng hơn giá khởi điểm, đem lại lợi ích cho người có tài sản ĐG, đem lại nhiều khoản thu cho Ngân sách Nhà nước.

Nghị định số 86/1996/CP là văn bản pháp luật quan trọng cho dịch vụ ĐG thời điểm lúc bấy giờ. Tuy nhiên, nội dung của Nghị định số 86/1996/CP được ban hành trong những năm đầu nước ta tiến lên nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên chứa đựng nhiều điểm bất cập, hạn chế, nên cần thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ngày 18/01/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2005/NĐ-CP về bán ĐGTS thay thế Nghị định số 86/1996/CP. Sau đó, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2005/TT-BTP hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP.

Nghị định số 05/2005/NĐ-CP là văn bản pháp luật chuyên ngành, là cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển dịch vụ bán ĐGTS trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cùng với Nghị định số 05/2005/NĐ-CP còn có nhiều văn

[25] Điều 34 Pháp lệnh Thi hành án Dân sự năm 1994

bản pháp luật cùng điều chỉnh hoạt động bán ĐGTS như Bộ luật Dân sự năm 2005; Luật Thương mại năm 2005; Luật quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008; Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003; Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT/BTNMT-BNV ngày 31/12/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất...

Sau khi Nghị định số 05/2005/NĐ-CP được ban hành, hoạt động bán ĐGTS đã đạt được những kết quả đáng kể, tạo cơ sở pháp lý quan trọng đối với việc củng cố và phát triển các tổ chức bán ĐGTS ở các địa phương, góp phần thống nhất pháp luật về trình tự, thủ tục bán ĐGTS và đáp ứng phần lớn nhu cầu của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, pháp luật về hoạt động bán ĐGTS trong thời kỳ này còn nhiều bất cập như có nhiều văn bản pháp luật khác nhau cùng điều chỉnh hoạt động bán ĐGTS như Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư liên tịch...Nhiều điều, khoản của các văn bản quy phạm pháp luật về bán ĐGTS không thống nhất với Nghị định số 05/2005/NĐ-CP, một số nội dung quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn về trình tự, thủ tục bán ĐG, về tổ chức bán ĐG, gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành và áp dụng pháp luật. Ngoài ra, một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP về trình tự, thủ tục bán ĐG còn chưa đầy đủ và chặt chẽ, thậm chí có kẻ hở, dễ dẫn đến hiện tượng tiêu cực như thông đồng, dìm giá, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó quy định về điều kiện cấp thẻ ĐGV, điều kiện hoạt động của DN bán ĐG còn đơn giản, dễ dãi; việc đăng ký hành nghề đối với ĐGV chưa được quy định chặt chẽ, vai trò của ĐGV chưa được phát huy, nhiều cuộc bán ĐG không do ĐGV điều hành, tính chuyên nghiệp của hoạt động bán ĐGTS còn thấp, công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động ĐGTS còn lỏng lẻo... Do đó, việc thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP là cần thiết, để thiết lập cơ sở pháp lý chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ hơn cho hoạt động bán ĐGTS. Vì vậy, ngày 04 tháng 3 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán ĐGTS. Từ đó, hoạt động bán ĐGTS đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động ĐGTS ở giai đoạn này đã bộc lộ những hạn chế, bất cập như: vẫn còn tình trạng thông đồng, dìm giá, cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ĐG giữa DN ĐGTS với Trung tâm dịch vụ ĐGTS…

Các quy định về ĐGTS được quy định trong một số văn bản như: Nghị định số 86-CP ngày 19/12/1996 về việc ban hành Quy chế bán ĐGTS, quy định về việc bán ĐGTS của Thương nhân trong Luật Thương mại năm 2005 hay Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán ĐGTS...Tuy nhiên, các văn bản pháp luật này đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập trong hoạt động ĐGTS. Vì vậy, việc ban hành Luật ĐGTS là cần thiết, góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ cũng như các văn bản pháp lý khác điều chỉnh về

ĐGTS. Vì vậy, ngày 17/11/2016 Luật ĐGTS được ban hành, có hiệu lực vào ngày 01/7/2017. Luật ĐGTS năm 2016 ra đời đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động ĐG, hoạt động ĐGTS được công khai, minh bạch hơn, trình tự, thủ tục về ĐGTS chặt chẽ hơn, hạn chế thấp nhất các vấn đề tiêu cực trong hoạt động ĐGTS như thông đồng dìm giá, nâng giá trong hoạt động ĐGTS.

Tuy nhiên, các Nghị định này chỉ đề cập đến các hoạt động bán ĐGTS, chưa có cơ chế pháp lý rõ ràng về việc thành lập, hoạt động, cơ quan có thẩm quyền về thành lập DN ĐGTS.

1.2.2.2. Từ khi có Luật Đấu giá tài sản

Luật ĐGTS có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, đây là văn bản pháp luật điều chỉnh một cách toàn diện về hoạt động ĐGTS, với 08 chương và 81 điều quy định về nguyên tắc. Cụ thể Luật ĐGTS quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục ĐGTS, ĐGV, tổ chức ĐGTS, thù lao dịch vụ ĐGTS, chi phí ĐGTS, xử lý vi phạm, hủy kết quả ĐGTS, bồi thường thiệt hại; quản lý Nhà nước về ĐGTS. Ngày 16/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 62/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản, là văn bản quy định cụ thể hướng dẫn thi hành Luật ĐGTS năm 2016.

Có thể nói rằng Luật ĐGTS ra đời là một bước ngoặt, là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh các hoạt động ĐGTS đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả của hoạt động ĐGTS cụ thể như: khắc phục những hạn chế của hoạt động ĐGTS như: Luật ĐGTS tách bạch quy trình bán ĐG với quy trình trước và sau khi tổ chức bán ĐG như phê duyệt tài sản đưa ra ĐG, việc thẩm định giá, xác định giá khởi điểm, giám định tài sản ĐG được thực hiện trước khi ký hợp đồng dịch vụ bán ĐG; việc chuyển quyền sở hữu tài sản được thực hiện sau khi tổ chức ĐGTS thực hiện việc ĐG thành công. Luật ĐGTS quy định hình thức bỏ phiếu được quy định một cách rõ ràng hơn, quy định về hình thức ĐG trực tiếp, bỏ phiếu gián tiếp; bổ sung hình thức ĐG trực tuyến. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng thông đồng, móc nối để dìm giá, làm sai lệch kết quả ĐG, làm thất thoát tài sản của Nhà nước. Bên cạnh các quy định trên, Luật ĐGTS còn quy định phương thức trả giá, có phương thức trả giá lên, phương thức đặt giá xuống. Đây là thể hiện tính cập nhật, học hỏi, bổ sung một cách phù hợp các quy định của Việt Nam về phương thức ĐG so với các quy định của một số nước trên thế giới. Ngoài ra, Luật ĐGTS cũng quy định rõ ràng tài sản bán ĐG gồm tài sản pháp luật quy định phải bán thông qua ĐG, các loại tài sản đảm bảo công khai, minh bạch…

Kể từ thời điểm Luật ĐGTS được ban hành đến nay, đội ngũ ĐVG, tổ chức DDG tài sản ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, cơ bản đảm đương được nhiệm vụ được giao. Số lượng ĐGV của cả nước đã phát triển lên đến hơn 2.200 người, hơn 600 DN ĐGTS; 54 Trung tâm dịch vụ bán ĐG tài sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Số lượng các cuộc ĐGTS công ngày càng tăng, nhiều cuộc ĐG được tổ chức thành công với giá trị tài sản bán được cao hơn nhiều lần so với giá khởi điểm, nộp ngân sách nhà

nước đạt giá trị lớn, qua đó, đóng góp tích cực cho việc quản lý, sử dụng tài sản công; góp phần tạo nguồn lực cho hoạt động đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương (Theo số liệu thống kê thì từ tháng 07/2017 đến ngày 31/12/2021, các tổ chức đấu giá tài sản đã tổ chức hơn 169.000 cuộc ĐG, số tiền thu lao dịch vụ ĐGTS thu được đạt hơn 2.096 tỷ, nộp ngân sách nhà nước hơn 1.500 tỷ[26]). Các hình thức đấu giá được áp dụng phong phú, đa dạng (ngoài hình thức truyền thống là đấu giá trực tiếp bằng lời nói đã bổ sung đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá trực tuyến). Việc ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm và đã thu được những kết quả ban đầu. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng được tăng cường cả ở Trung ương và địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà nước dễ kiểm tra, giám sát các DN ĐGTS cũng như kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm. Nhận thức về vai trò, vị trí của nghề ĐG và đội ngũ ĐGV ngày càng được nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều cuộc ĐG thành do ĐGV điều hành ngày càng nhiều.

Tóm lại, Luật ĐGTS năm 2016 ra đời là tiền đề, là cơ sở pháp lý quan trọng giúp hoạt động ĐGTS hoạt động hiệu quả hơn, công khai, minh bạch hơn, làm cho hoạt động ĐGTS hoạt động mang tính chuyên nghiệp hơn, ngày càng phát triển, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động ĐGTS, góp phần nâng cao chất lượng của các loại hình DN ĐGTS, đội ngũ ĐGV, phù hợp với con đường hội nhập phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta đã định hướng và chọn lựa.

1.2.2.3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Ngày 27/6/2024, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024. Với 463/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.

Luật cơ bản giữ nguyên các quy định của Luật Đấu giá tài sản đang còn phù hợp và phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung 25 điều, khoản và bổ sung 1 Điều mới quy định về: tiêu chuẩn, điều kiện đấu giá viên, quyền, nghĩa vụ và việc thay đổi đăng ký hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản; trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, trong đó có tính đến một số loại tài sản đặc thù, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời tăng cường tính chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức đấu giá và hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Nội dung Luật có nhiều điểm mới tích cực, được đánh giá sẽ góp phần nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản; tăng cường

[26] Theo Báo cáo Tổng kết 5 năm Thi hành Luật ĐGTS của Bộ Tư pháp

trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật có liên quan.

Sau hơn 07 năm triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản đã đạt nhiều kết quả cụ thể, đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý về trình tự, thủ tục đấu giá nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong việc xử lý tài sản, hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Luật Đấu giá tài sản đã phát sinh một số vấn đề hạn chế, bất cập, cần sửa đổi, bổ sung để thể chế đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

- Sơ lược một số điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản liên quan đến việc thành lập DN ĐGTS. Trong đó, có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Về đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

Để tạo điều kiện và thu hút người tốt nghiệp đại học trở lên tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ đấu giá viên, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp đấu giá, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản *bỏ điều kiện phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo 03 năm mới được tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá*; *bỏ quy định về miễn đào tạo nghề đấu giá*; *bổ sung trách nhiệm tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với đấu giá viên; bổ sung quyền của tổ chức đấu giá tài sản trong việc đấu giá tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức; bổ sung quy định về các trường hợp và thủ tục thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản…*

Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động đấu giá tài sản

Để tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về đấu giá ở Trung ương trong việc xây dựng, quản lý và hướng dẫn sử dụng Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, quy định chương trình, nội dung và tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của đấu giá viên, quy định chi phí đăng thông báo trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia...

- Xây dựng và vận hành Cổng Đấu giá tài sản quốc gia.

- Bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên; *đào tạo, tập huấn nghiệp vụ hằng năm cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.*

- Về Thẻ đấu giá viên và tập sự hành nghề đấu giá

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản tại khoản 8 và điểm a, điểm b, khoản 46, Điều 1 *đã bãi bỏ quy định về miễn đào tạo nghề đấu giá, cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên.*

- *Về tập sự hành nghề đấu giá*

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản tại khoản 8, điểm a khoản 46 Điều 1 đã bãi bỏ quy định về tập sự hành nghề đấu giá.

- *Về danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản*

Để triển khai Luật Đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã công bố, đăng tải và cập nhật danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản tại địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn/.

- *Về đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản*

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024 thì DN ĐGTS thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động khi có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, danh sách đấu giá viên hành nghề trong DN và thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Thiết nghĩ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 ra đời là văn bản pháp lý quan trọng điều chỉnh hoạt động ĐGTS được hiệu quả hơn, công khai minh bạch hơn, vừa giúp Nhà nước quản lý có hiệu quả hoạt động của các DN ĐGTS, vừa đem lại cho Nhà nước một khoản thu không nhỏ từ hoạt động ĐG, giúp cho nền kinh tế ngày càng phát triển, hòa nhập với xu thế phát triển của các nước trên thế giới.

1.2.2.4 Sơ lược Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024 liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 đã có sự đột phá hơn so với Luật Đấu giá tài sản năm 2016, là bước ngoặc quan trọng để DN ĐGTS hoạt động hiệu quả hơn, có thể khái quát một số nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS liên quan đến việc thành lập DN ĐGTS như sau:

- ***Về cơ quan quản lý nhà nước về đấu giá tài sản***

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 quy định và vận hành *Cổng Đấu giá tài sản quốc gia* là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về đấu giá tài sản xây dựng, quản lý và vận hành nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu giá tài sản và thực hiện đấu giá trực tuyến đáp ứng yêu cầu quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trước đây theo Luật ĐGTS năm 2016 thì quy định trang thông tin của Bộ Tư pháp trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

- ***Tiêu chuẩn đấu giá viên***

Tiêu chuẩn ĐGV là một trong những nội dung quan trọng bắt buộc mỗi ĐGV phải nghiêm chỉnh tuân theo, vì căn cứ vào các tiêu chuẩn mà Luật ĐGTS đã quy định thì mỗi ĐGV mới được bổ nhiệm hành nghề hoạt động ĐGV, nếu không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mà Luật ĐGTS đã quy định thì người đó sẽ không được bổ nhiệm hành nghề. Vì vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 tiếp tục quan tâm đến tiêu chuẩn của ĐGV cụ thể tại khoản 6, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 10 *Tiêu chuẩn đấu giá viên* như sau:

"2. Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành luật, kinh tế, *quản trị kinh doanh*, kế toán, *kiểm toán*, tài chính, ngân hàng;

3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật này;".

Tại khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 như sau:

"1. Người đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 của Luật này được tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá.".

Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 quy định bổ sung thêm 02 ngành học là *quản trị kinh doanh và kiểm toán sẽ được tham gia khóa đào tạo về ĐG.* Từ đó, sẽ tạo điều kiện cho người học chuyên ngành về *quản trị kinh doanh và kiểm toán* được tham gia hành nghề ĐG, nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mà Luật ĐGTS đã quy định.

- ***Quy định về tập sự hành nghề đấu giá***

Tại khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 13 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

"1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá được tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.";

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

"4. Người hoàn thành thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều này phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả tập sự, có nhận xét của đấu giá viên hướng dẫn và xác nhận của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, gửi đến Sở Tư pháp nơi mình đã đăng ký tập sự; được tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Nội dung kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá bao gồm kỹ năng hành nghề đấu giá, pháp luật về đấu giá tài sản, pháp luật có liên quan, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên."

- ***Những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá***

Đấu giá viên là một chức danh bổ trợ tư pháp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề ĐG khi đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đấu giá viên. Do đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 được quy định cụ thể tại khoản 10, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 15 như sau:

"4. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; *đã bị kết án về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản*, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội về tham nhũng kể cả trường hợp đã được xóa án tích.".

Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 bổ sung thêm tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, sẽ không đươc cấp chứng chỉ hành nghề ĐG.

- Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá và các hành vi bị nghiêm cấm của đấu giá viên khi hành nghề đấu giá

Tại khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 1 Điều 16 như sau:

"b) Không hành nghề đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này *trong thời gian 02 năm liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng*;

c) Bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do vi phạm quy định tại các điểm b, c hoặc đ1 khoản 1 Điều 9 của Luật này;".

Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 quy định "mở" thêm trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp khi không hành nghề đấu giá tài sản *trong thời gian 02 năm liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng và bổ sung quy định thêm hành vi các hành vi bị nghiêm cấm* của ĐGV khi hành nghề đấu giá *"để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá*". Thiết nghĩ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 đã có sự đột phá, quan tâm đến thông tin cá nhân của người tham gia ĐG, yếu tố thông tin cá nhân là nội dung mà nhiều người đang quan tâm nhất, quy định này vừa đảm bảo chế độ bảo mật của cá nhân, vừa bảo vệ chế độ bảo mật của những người tham gia ĐG. Từ đó, tránh những tiêu cực trong ĐG.

- Quy định người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá không được cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá, cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Tại khoản 12, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 17 như sau:

"b) Bị kết án về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội về tham nhũng kể cả trường hợp đã được xóa án tích.".

Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 quy định bổ sung thêm tội *bị kết án về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản* đối với người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá sẽ không được cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

- Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên

Bằng hoạt động nghề nghiệp của mình, đấu giá viên góp phần vào việc xử lý tài sản công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, đặc biệt là tài sản Nhà nước và tài sản mà theo quy định của pháp luật phải xử lý dưới hình thức đấu giá.

Với đặc thù là một nghề bổ trợ tư pháp, ngoài việc tuân thủ pháp luật, đấu giá viên còn phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong quá trình hành nghề.

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên quy định các chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử của đấu giá viên trong hành nghề đấu giá, là cơ sở để đấu giá viên tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong hành nghề và trong đời sống xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp của đấu giá viên, nâng cao uy tín của hoạt động đấu giá tài sản trong xã hội.

Do đó, tại khoản 13, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 19 *Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên* như sau:

13. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 19 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 như sau:

"b) Trực tiếp điều hành phiên đấu giá; xử lý các tình huống phát sinh tại phiên đấu giá bảo đảm nguyên tắc theo quy định tại Điều 6 của Luật này;";

b) Bổ sung điểm đ1 vào sau điểm đ khoản 2 như sau:

"đ1) Tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đấu giá theo quy định;".

Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 quy định bổ sung quyền và nghĩa vụ của ĐVG *"*Trực tiếp điều hành *phiên* đấu giá; *xử lý các tình huống phát sinh tại phiên đấu giá bảo đảm nguyên tắc theo quy định tại Điều 6 của Luật này* (Nguyên tắc ĐGTS). Luật ĐGTS năm 2016 quy định là *"*Trực tiếp điều hành *cuộc* đấu giá". Và quy định bổ sung ĐGV phải có nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng hằng năm về chuyên môn, nghiệp vụ đấu giá theo quy định. Thiết nghĩ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 đã có bước đột phá trong việc quy định nghĩa vụ của ĐGV, nghĩa vụ phải được tham gia bồi dưỡng hằng năm về chuyên môn, nghiệp vụ đấu giá. Có như vậy, ĐGV mới được tiếp cận những quy định pháp luật và các văn bản có liên quan liên quan đến ĐGTS được cập nhật kịp thời, khi thực hiện nhiệm vụ, ĐGV mới hạn chế tránh được các sai sót trong ĐG.

- Về đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Tại khoản 15 Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 25 như sau:

"1. *Người thành lập doanh nghiệp đáp ứng điều kiện* quy định tại Điều 23 của Luật này gửi một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và nộp phí theo quy định của pháp luật. Hồ sơ bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;

b) Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh.".

Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 quy định *Người thành lập doanh nghiệp đáp ứng điều kiện* quy định tại Điều 23 gửi một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản đến Sở Tư pháp đăng ký hoạt động, Luật ĐGTS 2016 quy định là: *"Doanh nghiệp"* và không còn quy định *"Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản" mới cho DN đăng ký thành lập DN ĐGTS.*

- Về thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Tại khoản 16, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 26 như sau:

"1. Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, danh sách đấu giá viên hành nghề trong doanh nghiệp thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi, doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị thay đổi đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị thay đổi, Sở Tư pháp quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động và cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối thay đổi nội dung đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

1a. Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi, doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở cho Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động và gửi giấy đề nghị thay đổi kèm theo bản sao có chứng thực, bản sao chứng thực điện tử hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đã được cấp đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đặt trụ sở mới cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp; gửi thông báo cho Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cũ và cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp quy định tại Điều 27 của Luật này; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Kể từ thời điểm doanh nghiệp đấu giá tài sản được Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới cấp Giấy đăng ký hoạt động thì Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp do Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cũ cấp không còn giá trị pháp lý. Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cũ ra quyết định hủy Giấy đăng ký hoạt động đã cấp và công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp của Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới;

c) Doanh nghiệp đấu giá tài sản được cấp Giấy đăng ký hoạt động có trách nhiệm công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.”.

Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 quy định bổ sung khi DN ĐGTS thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì DN sẽ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi, doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở cho Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động và gửi giấy đề nghị thay đổi đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đặt trụ sở mới cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp; gửi thông báo cho Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cũ và cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp và kể từ thời điểm doanh nghiệp đấu giá tài sản được Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới cấp Giấy đăng ký hoạt động thì Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp do Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cũ cấp không còn giá trị pháp lý. Sở Tư pháp nơi

doanh nghiệp đặt trụ sở cũ ra quyết định hủy Giấy đăng ký hoạt động đã cấp và công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp của Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.

- Về công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 tiếp tục được quan tâm đến việc công bố nội dung đăng ký hoạt động của DN DDGTS trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, là những quy định bắt buộc DN phải thực hiện, sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập, sẽ được công bố công khai trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia để minh chứng việc DN đó được công khai hoạt động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản phải đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp, việc Luật ĐGTS quy định việc công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, vừa giúp khách hàng dễ dàng có nhu cầu tìm đến dịch vụ ĐGTS, vừa giúp Nhà nước quản lý hiệu quả các DN ĐGTS. Do đó, tại khoản 17, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 28 *Công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản* như sau:

"1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản *phải công bố nội dung đăng ký hoạt động trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia* về những nội dung chính sau đây:

a) Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản;

b) Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh, văn phòng đại diện;

c) Số, ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động;

d) Họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân; họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh.".

Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 quy định bổ sung: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản phải công bố nội dung đăng ký hoạt động trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, *Luật ĐGTS năm 2016 trước đây quy định đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp trên Cổng thông tin của Bộ Tư pháp về đấu giá tài sản,* hiện nay Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 sẽ đăng trên *Cổng Đấu giá tài sản quốc gia*. Thiết nghĩ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 đã quan tâm hơn vai trò hoạt động của DN ĐGTS có trang thông tin điện tử riêng biệt về ĐGTS, vừa giúp cho các DN hoạt động,

người có nhu cầu về lĩnh vực ĐGTS dễ dàng tiếp cận hơn, vừa nâng cao hiệu quả của Nhà nước trong việc quản lý các DN ĐGTS,

- Về thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Khi thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh của DN ĐGTS thì DN phải đăng ký nội dung thay đổi. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 quy định sửa đổi, bổ sung cụ thể tại khoản 18, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 Sửa đổi, bổ sung các khoản 5, 6 và 7 vào sau khoản 4 Điều 29 *Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản* như sau:

"5. Trường hợp chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thay đổi Trưởng chi nhánh thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi, doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị thay đổi đến Sở Tư pháp nơi chi nhánh của doanh nghiệp đăng ký hoạt động; trường hợp thay đổi Trưởng chi nhánh thì gửi kèm theo bản sao có chứng thực, bản sao chứng thực điện tử hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị thay đổi, Sở Tư pháp quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động và cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho chi nhánh có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi, doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh cho Sở Tư pháp nơi chi nhánh đăng ký hoạt động và gửi giấy đề nghị thay đổi địa chỉ trụ sở kèm theo bản sao có chứng thực, bản sao chứng thực điện tử hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh đã được cấp;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp nơi chi nhánh đặt trụ sở mới cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; gửi thông báo cho Sở Tư pháp nơi chi nhánh đặt trụ sở cũ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Kể từ thời điểm chi nhánh được Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới cấp Giấy đăng ký hoạt động thì Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh do Sở Tư pháp

nơi chi nhánh đặt trụ sở cũ cấp không còn giá trị pháp lý. Sở Tư pháp nơi chi nhánh đặt trụ sở cũ ra quyết định hủy Giấy đăng ký hoạt động đã cấp và công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Sở Tư pháp nơi chi nhánh đặt trụ sở mới.

7. Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới các hình thức khác thì thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi chi nhánh đăng ký hoạt động;

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.”.

Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 quy định bổ sung trường hợp chi nhánh của DN ĐGTS thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thay đổi Trưởng chi nhánh, thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh của DN ĐGTS từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, trường hợp DN ĐGTS đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới các hình thức khác và có quy định cụ thể thời hạn để làm các thủ tục trên.

- Về thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản không đáp ứng quy định của Luật đấu giá tài sản thì Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS DN ĐGTS năm 2024 tiếp tục được quan tâm sửa đổi, bổ sung tại khoản 19, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 32 *Về thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản* như sau:

a) Bổ sung điểm d1 vào sau điểm d khoản 1 như sau:

“d1) Theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền;”;

b) Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 2 như sau:

“đ) Đối với trường hợp quy định tại điểm d1 khoản 1 Điều này thì việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”.

Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 quy định bổ sung trường hợp thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của DN ĐGTS thêm trường hợp

theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền và đối với trường hợp thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của DN ĐGTS thêm trường hợp theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền, thì việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Tóm lại, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐGTS năm 2024 ra đời là một bước ngoặt trong quá trình sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật liên quan đến ĐGTS nói chung, quy định pháp luật về thành lập DN ĐGTS nói riêng, là cơ sở pháp lý quan trọng để Nhà nước quản lý tốt hơn loại hình kinh doanh đặc biệt này, làm cho hoạt động ĐGTS mang tính chuyên nghiệp hơn, ngày càng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng của các loại hình DN ĐGTS, đội ngũ ĐGV ngày càng chuyên nghiệp hơn, được đào tạo đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội, phù hợp với con đường hội nhập phát triển, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta đã định hướng, đưa nước ta ngày càng giàu mạnh, phát triển và văn minh.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương 1, tác giả đi sâu nghiên cứu các vấn đề lý luận về ĐGTS, như khái niệm ĐG, ĐGTS, DN ĐGTS, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa, lịch sử hình thành DN ĐGTS theo quy định của một số nước trên thế giới và theo quy định của pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ. Qua đó, thấy được vai trò của DN ĐGTS là loại hình ngành, nghề kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Qua hoạt động của DN ĐGTS thì tài sản sẽ được đem ra ĐG công khai, có nhiều người mua tiềm năng. Và khi tài sản được đem ra ĐG, sẽ do ĐGV trực tiếp điều hành cuộc ĐG, với kỹ năng chuyên nghiệp của mình, ĐGV sẽ giúp cho người có tài sản đem ra ĐG bán được giá cao, thậm chí bán được giá cao hơn giá trị của tài sản, vừa đem lại lợi ích cho người có tài sản đem ra ĐG, vừa đem lại nguồn thu cho Nhà nước.

Hình thức này đã được pháp luật ghi nhận từ rất lâu, nhưng các quy định còn sơ khai, chưa có sự thống nhất tập trung các quy định về hoạt động ĐGTS cũng như điều kiện thành lập DN ĐGTS. Từ khi Luật DN ĐGTS năm 2016 được ban hành và có hiệu lực pháp luật, là văn bản pháp luật quan trọng đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật về thành lập DN ĐGTS, tổ chức doanh nghiệp đấu giá tài sản, quyền và nghĩa vụ của DN ĐGTS…, pháp luật đã tạo khung pháp lý thống nhất điều chỉnh hoạt động của DN ĐGTS. Đồng thời, một điểm nổi bật ở DN ĐGTS mà pháp luật quy định là DN chỉ được đăng ký và hoạt động với hai loại hình doanh nghiệp là *doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh,* không được đăng ký thêm loại hình DN khác, DN ĐGTS chỉ được kinh doanh một ngành, nghề duy nhất liên quan đến hoạt động ĐGTS, không được kinh doanh loại hình kinh doanh khác, chủ thể thành lập DN ĐGTS phải là ĐGV, hình thức hành nghề của ĐGV, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để DN ĐGTS được đảm bảo hoạt động hiệu quả, giúp cho DN ngày càng thu hút được khách hàng hơn, vừa đem lại nguồn thu cho DN, vừa đem lại nguồn thu cho đất nước.

Như vậy, những nghiên cứu của chương này có ý nghĩa rất quan trọng, làm tiền đề cho tác giả nghiên cứu ở Chương 2 các quy định pháp luật về thành lập DN ĐGTS, gồm có những điều kiện hình thức pháp lý nào, trình tự, thủ tục gì, thẩm quyền cấp giấy đăng ký hoạt động cho DN ĐGTS sẽ do cơ quan nào có thẩm quyền cho phép thành lập. Trong quá trình đăng ký hoạt động của DN ĐGTS, sẽ tìm ra những hạn chế, bất cập gì liên quan đến quá trình thành lập DN ĐGTS; để từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị, đề xuất hiệu quả góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về thành lập DN ĐGTS.

Chương 2
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

2.1 Quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản

DN ĐGTS là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đồng thời là hoạt động bổ trợ tư pháp như các ngành nghề khác như: Luật sư, Công chứng, Thừa phát lại... Do đó, việc thành lập DN ĐGTS thường rắc rối và phức tạp hơn so với các DN ngành, nghề đơn thuần khác, tức là DN phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tực đăng ký hoạt động của DN.

Để được thành lập DN ĐGTS, thì người thành lập DN phải thực hiện trình tự, thủ tục thành lập DN tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và lựa chọn hình thức kinh doanh đã được pháp luật ĐGTS quy định. Xét về quy định của pháp luật về thành lập DN ĐGTS gồm có các quy định sau:

2.1.1 Hình thức pháp lý của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Hiện nay pháp luật của Việt Nam quy định và điều chỉnh bốn loại hình DN cơ bản: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, CTHD và DNTN. Trong đó, DN ĐGTS chỉ được tổ chức theo mô hình CTHD và DNTN. Trước đây Nghị định số 86-CP, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ đều không có quy định điều kiện về loại hình DN đối với DN bán ĐGTS. Người thành lập DN được tự do lựa chọn loại hình DN và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để đăng ký kinh doanh dịch vụ ĐGTS.

Hiện nay, theo quy định của Luật ĐGTS thì DN ĐGTS chỉ được thành lập một trong hai loại hình DN là DNTN và CTHD[27]. Đối chiếu với các quy định thì hai loại hình DN ĐGTS vừa có điểm chung, vừa có điểm khác biệt về địa vị pháp lý. Trong đó, điểm chung là chế độ trách nhiệm vô hạn về tài sản của chủ DNTN trong DN đấu giá tư nhân và thành viên hợp danh trong công ty đấu giá hợp danh đều là chịu trách nhiệm vô hạn. Tức là DN phải thực hiện các nghĩa vụ trả nợ, chịu trách nhiệm vô hạn nếu chẳng may DN bị lâm vào tình trạng phá sản. Một khi DN bị lâm vào tình trạng phá sản, thì sẽ bị cơ quan có thẩm quyền (Tòa án) tuyên bố phá sản, tức là DN sẽ lâm vào nguy cơ bị phá sản và khi DN bị tuyên bố phá sản phải tuân theo quy định của pháp luật về phá sản. Tuy nhiên, hai loại hình DN này cũng có điểm khác biệt, trong khi công ty đấu giá hợp danh có tư cách pháp nhân, thì DN đấu giá tư nhân lại không có tư cách pháp nhân. Quy định sẽ gây không ít khó khăn cho DN khi thực hiện nghĩa vụ của mình, nhất là nghĩa vụ trả nợ của DN, nếu chẳng may doanh nghiệp lâm vào phá sản.

[27] Khoản 1, Điều 23 Luật ĐGTS năm 2016

Quy định DN ĐGTS chỉ được thành lập theo hai mô hình DNTN hoặc CTHD, đã làm hạn chế quyền tự do kinh doanh của DN đã được ghi nhận trong Hiến pháp, cụ thể tại Điều 33, Hiến pháp năm 2013: *"Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm"*, Luật DN năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020 của pháp luật Việt Nam đã quy định. Việc tự do kinh doanh này được thể hiện qua việc họ có toàn quyền tự chủ trong việc kinh doanh, toàn quyền lực chọn về hình thức cũng như ngành, nghề liên quan và cả những vấn đề khác liên quan như địa bàn, quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, việc Luật ĐGTS quy định hình thức pháp lý đăng ký hoạt động của DN ĐGTS 02 hình thức kinh doanh trên, cũng như chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ DNTN, thành viên hợp danh CTHD vừa giúp cho DN phải nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình thành lập, quản lý DN nói chung và đảm bảo hoạt động của DN ĐGTS, vừa đảm bảo mục đích kinh doanh của người thành lập DN, vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan trong quá trình tham gia đấu giá tài sản, đem lại nguồn thu cho đất nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Căn cứ vào quy định về hình thức pháp lý của DN ĐGTS cho thấy mỗi loại hình DN ĐGTS đều có những ưu, khuyết điểm riêng. Việc các nhà làm luật quy định hình thức pháp lý hoạt động của DN ĐGTS phải chăng muốn hướng đến việc chịu trách nhiệm vô hạn trong việc thực hiện các nghĩa vụ, nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ mà DN phải thực hiện.

Đối với loại hình DN đấu giá tư nhân, đây là loại hình DN đơn giản nhất trong tất cả các loại hình DN được pháp luật Việt Nam quy định. Ưu điểm, thuận lợi của việc thành lập DN đấu giá tư nhân, là chủ DN phải là ĐGV, về thủ tục thành lập đưa DN vào hoạt động khá đơn giản. Luật DN năm 2020 quy định: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. DNTN có một số ưu điểm sau: Do DNTN chỉ do 1 cá nhân làm chủ nên chủ sở hữu được toàn quyền trong việc quyết định mọi hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; vốn của doanh nghiệp cho chủ sở hữu tự đăng ký và không cần làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp (Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2020). Vì chế độ chịu trách nhiệm của DNTN là vô hạn DNTN ít bị chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật hơn, có thể kiểm soát được rủi ro vì chỉ có duy nhất một người làm đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Do đó, DN ĐGTS đăng ký hình thức kinh doanh DNTN tức là đây là loại hình DN mà người thành lập DN không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản vào DN. Hiện nay, đây là thủ tục được coi là gây mất nhiều thời gian nhất cho người thành lập DN. DN đấu giá tư nhân không có tài sản riêng, vốn đầu tư của chủ DN do chủ DN tự đăng ký. DN đấu giá tư nhân do một ĐGV thành lập; đồng thời là chủ DN chịu trách nhiệm với hoạt động của DN và có quyền quyết định mọi hoạt động của DN. Tuy nhiên, nếu DN ĐGTS đăng ký hoạt động hình thức DNTN thì cũng sẽ gặp những

hạn chế như: Vì DNTN chỉ có một cá nhân làm chủ, không có sự liên kết góp vốn; khó có thể đáp ứng ngay nhu cầu cần có vốn lớn để kinh doanh. Và cũng chính vì chỉ có một người duy nhất nên dễ xảy ra quyết định một chiều; thiếu tính khách quan. Việc DNTN không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào (Khoản 2 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020) cũng là một hạn chế cho việc huy động vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ sở hữu DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh, chủ DNTN khác (Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020); *DNTN không có tư cách pháp nhân*, nên không được tự mình thực hiện một số giao dịch mà pháp luật quy định; chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với tất cả hoạt động kinh doanh của DNTN. Chủ DNTN sẽ chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình. Điều ngày có nghĩa là nếu tài sản không đủ để trả các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác thì chủ DNTN sẽ phải dùng tài sản riêng của mình để giải quyết các khoản nợ này ngay cả khi công ty đã tuyên bố phá sản. Nói tóm lại, nếu DN ĐGTS đăng ký hình thức kinh doanh DNTN thì sẽ có những hạn chế, bất cập trên.

Đối với công ty hợp danh thì theo Luật DN năm 2020 thì công ty hợp danh là doanh nghiệp mà trong đó phải có ít nhất hai cá nhân là thành viên, chịu chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn (căn cứ tại điểm đ, khoản 2, Điều 181 Luật Doanh nghiệp 2020) nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao.

Đối với công ty đấu giá hợp danh là loại hình công ty có các thành viên hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là ĐGV.

Điều kiện để DN ĐGTS đăng ký hoạt động; đối với doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên; có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản[28].

Khi DN đăng ký đầy đủ các quy định pháp luật khi thành lập DN ĐGTS, thì DN sẽ gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi DN đặt trụ sở và nộp phí theo quy định của pháp luật. Hồ sơ bao gồm:

Một là, DN phải nộp giấy đề nghị đăng ký hoạt động, mẫu giấy được thực hiện theo quy định về pháp luật tài sản *(Mẫu số 05)*. Hiện nay, Bộ Tư pháp có Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 quy định các các mẫu liên quan đến ĐGTS (gọi tắt là Thông tư số 06) và các mẫu quy định khác cũng được quy định tại Thông tư số 06 như: Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá *(Mẫu số 01)*, Giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá *(Mẫu số 02)*, Giấy đề nghị cấp thẻ đấu giá viên *(Mẫu số 03)*, Giấy đề nghị cấp lại thẻ đấu giá viên *(Mẫu số 04)*, Giấy đề nghị đăng ký hoạt động DN ĐGTS (*Mẫu số 05),* Giấy đề nghị đăng ký hoạt động DN

[28] Khoản 3, Điều 23 Luật ĐGTS năm 2016

ĐGTS (*Mẫu số 06), áp dụng đối với DN DGTS trước ngày 01/7/2017 đăng ký hoạt động theo quy định tại khoản 2, Điều 80 Luật ĐGTS. Tại Điều 80, Luật ĐGTS quy định: "...*Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản thì phải đáp ứng quy định tại khoản 3, Điều 23 của Luật này (Điều kiện đăng ký hoạt động của DN ĐGTS: *..Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên; Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản"* và thực hiện việc đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 25 của Luật này: Đăng ký hoạt động của DN ĐGTS như gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động của DN ĐGTS đến Sở Tư pháp nơi DN đặt trụ sở..kem theo hồ sơ thủ tục… Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản, nếu từ chối phải thông báo bằng văn bản, nếu bị từ chối DN có quyền khiếu nại và khởi kiện, DN ĐGTS hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động". Trường hợp không đáp ứng quy định tại khoản 3, Điều 23 và không đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 25 của Luật này thì doanh nghiệp đó phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản.

Khi DN ĐGTS thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của DN, và đăng ký hoạt động của Chi nhánh DN ĐGTS, thì DN có Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của DN ĐGTS *(Mẫu số 07)*, Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh DN ĐGTS (Mẫu số 09)…

Đối với việc đăng ký hoạt động của DN ĐGTS thì sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ, thủ tục, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho DN ĐGTS, trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật[29]. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, DN ĐGTS phải đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp như: Tên DN ĐGTS, địa chỉ trụ sở của DN ĐGTS, chi nhánh, văn phòng đại diện, số ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động, họ tên, số chứng chỉ hành nghề DG của chủ DN ĐGTS…[30].

Hai là, đối với công ty hợp danh thì phải nộp thêm Điều lệ DN.

Ba là, DN ĐGTS nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính, để đối chiếu chứng chỉ hành nghề ĐG của chủ DN đấu giá tư nhân, chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của ĐG.

[29] Khoản 2, Điều 25 Luật ĐGTS năm 2016
[30] Điều 28 Luật ĐGTS năm 2016

Bốn là, DN phải nộp kèm theo Giấy tờ chứng minh về trụ sở của DN ĐGTS, cam kết đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động ĐGTS[31] .

Tóm lại, để được cấp giấy hoạt động DN ĐGTS phải đăng ký đầy đủ và nộp đầy đủ các hồ sơ, thủ tục mà pháp luật quy định. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho DN ĐGTS, trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. DN ĐGTS hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động[32]. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động của DN ĐGTS, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan kế hoạch và đầu tư nơi DN đặt trụ sở; công bố nội dung đăng ký hoạt động của DN ĐGTS trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp[33]. Đối với DN ĐGTS trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được Giấy đăng ký hoạt động phải đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung sau: i. Tên DN ĐGTS; ii. Địa chỉ trụ sở của DN ĐGTS, chi nhánh văn phòng đại diện; iii. Số, ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động; iv. Họ, tên, số chứng chỉ hành nghề ĐG của chủ DN ĐG tư nhân; họ tên, số Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty ĐG hợp danh[34].

Ngoài ra, khi DN ĐGTS thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về tên gọi, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của DN thì DN thực hiện thủ tục như sau: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi, DN ĐGTS gửi giấy đề nghị thay đổi đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động *(Mẫu số 07 Thông tư số 06/2017/TT-BTP)*; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị thay đổi, Sở Tư pháp quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối thay đổi nội dung đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật[35]. Đặc biệt là đối với Văn phòng đại diện của DN ĐGTS không được thực hiện ĐGTS[36]

Nếu DN ĐGTS quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; nhưng sau đó phát hiện thông tin kê khai trong hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của DN là giả mạo thì Sở Tư pháp ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật[37].

---

[31] Khoản 1, Điều 25 Luật ĐGTS năm 2016
[32] Khoản 2, 3 Điều 25 Luật ĐGTS năm 2016
[33] Điều 27, Luật ĐGTS năm 2016
[34] Khoản 1, Điều 28 Luật ĐGTS năm 2016
[35] Điểm a, b, Khoản 1, Điều 26 Luật ĐGTS năm 2016
[36] Khoản 1, Điều 30 Luật ĐGTS năm 2016
[37] Khoản 2, Điều 26 Luật ĐGTS năm 2016

Trường hợp DN ĐGTS đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới các hình thức khác thì thực hiện như sau: i) Doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động *(Mẫu số 09 của Thông tư số 06/2017/TT-BTP)*; ii) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật[38]. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của DN ĐGTS, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan kế hoạch và đầu tư nơi DN đặt trụ sở; công bố nội dung đăng ký hoạt động của DN ĐGTS trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp[39].

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản thì doanh nghiệp đấu giá tài sản thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động khi có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, danh sách đấu giá viên hành nghề trong doanh nghiệp và thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Hiện nay Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS đã sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS, sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 25 Luật ĐGTS như sau: *"Người thành lập doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 23 của Luật này gửi một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và nộp phí theo quy định của pháp luật. Hồ sơ bao gồm: "Giấy đề nghị đăng ký hoạt động; Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh; Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh*.".[40]

Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS cũng quy định tất cả các công tác quản lý nhà nước liên quan đến ĐGTS sẽ được nhật trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Trước đây là Cổng thông tin của Bộ tư pháp trang thông tin điện tử chuyên ngành về Đấu giá tài sản.

So với các loại hình DN khác, DNTN và CTHD đều có cơ cấu tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, thích hợp với quy mô nhỏ và vừa của các DN ĐGTS theo sự quản lý hành chính Nhà nước của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp hiện nay.

---

[38] Điểm a,b Khoản 3, Điều 26 Luật ĐGTS năm 2016

[39] Điều 27, Luật ĐGTS năm 2016

[40] Khoản 15. Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản

Tóm lại, DN ĐGTS sẽ được lựa chọn loại hình đăng ký kinh doanh của mình, nhưng chỉ với 02 loại hình kinh doanh là DNTN và CTHD, như đã trao đổi ở trên, thì tùy vào điều kiện thực tế, thì DN sẽ lựa chọn loại hình kinh doanh nào, nhưng mỗi hình thức kinh doanh đều có ưu điểm, hạn chế riêng.

Thiết nghĩ, các nhà làm luật quy định việc DN ĐGTS chỉ được đăng ký 02 hình thức kinh doanh là DNTN và CTHD thì dường như pháp luật đang hướng tới một điểm chung của DN là ở 02 hình thức pháp lý của DN ĐGTS là chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình, nếu chẳng may DN bị phá sản. Tuy nhiên, nếu xét đến nội dung yếu tố tự do kinh doanh của các DN được quy định tại Điều 33 của Hiến pháp năm 2013: *"Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm*", thì xét về góc độ hẹp thì dường như pháp luật của nước ta đang hạn chế quyền tự do kinh doanh của DN. Quyền tự do kinh doanh ở đây chúng ta đang đề cập là quyền tự do của DN được tự do lựa chọn hình thức kinh doanh theo ý muốn của DN, miễn sao là kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm, vừa đem lại nguồn thu cho DN, vừa đem lại nguồn thu cho Nhà nước, thì việc pháp luật quy định DN ĐGTS chỉ được đăng ký 02 loại hình thức kinh doanh là DNTN và CTHD là hạn chế về quy mô đăng ký hoạt động của loại hình DN kinh doanh đặc biệt này.

2.1.2 Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Theo quy định của Luật DN năm 2020, thì DN có quyền lựa chọn hình thức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, kinh doanh[41]. Có nghĩa là DN được lựa chọn hình thức tự do kinh doanh, nếu pháp luật không cấm. Trước đây DN ĐGTS có thể kinh doanh ngành nghề khác. Nhưng hiện nay, Luật ĐGTS quy định DN ĐGTS chỉ được kinh doanh dịch vụ ĐGTS, không được kinh doanh ngành, nghề khác, trừ trường hợp kinh doanh các hoạt động liên quan đến ĐGTS được pháp luật quy định. Đây là điểm khác biệt của pháp luật Việt Nam so với các nước trên thế giới. Các nước trên thế giới không bị ràng buộc về loại hình DN mà còn được lựa chọn kinh doanh đa ngành. Thiết nghĩ, đây là quy định các nhà làm luật đang hướng tới trách nhiệm pháp lý của DN kinh doanh loại hình ĐGTS. Điều này góp phần nâng cao trách nhiệm pháp lý của DN đấu giá trong hành nghề, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người có tài sản, người tham gia đấu giá, đồng thời đảm bảo tính chuyên nghiệp về tổ chức và hoạt động của DN ĐGTS.

Ở Việt Nam hiện nay theo quy định của pháp luật về đầu tư, dịch vụ ĐGTS là ngành, nghề kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường ở Việt Nam[42]. Ngành, nghề này chỉ dành cho nhà đầu tư trong nước, ngay cả công ty đấu giá hợp danh thì nhà đầu tư nước ngoài cũng không được liên doanh với ĐGV để

[41] Khoản 2, Điều 7 Luật DN năm 2020

[42] Khoản 5, Mục A, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đ ầu tư

thành lập. Do đó, DN ĐGTS thường có quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động hạn chế, chưa thu hút được sự quan tâm sâu sắc của nhà đầu tư. Điều đó dẫn đến hệ quả ĐGTS chưa thực sự phổ biến và phát triển ở Việt Nam. Trong khi đó, ĐGTS là ngành, nghề thu hút đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước mà còn có nhiều sức hút với nhà đầu tư nước ngoài ở các nước trên thế giới như các DN đấu giá đa quốc gia có quy mô lớn như China Guardian, tập đoàn Poly Trung Quốc (Trung Quốc), Asium, Aguttes (Pháp), Tokyo BHL Co., Christie's, Sotheby's (Anh),... Trong đó phải kể đến sự phát triển vượt bậc của các sàn đấu giá trực tuyến như Taobao, JD.com, Alibaba,... là những trang wed ĐGTS với những mặt hàng phong phú như điện tử, nội thất nhà cửa, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế,...không chỉ phục vụ cho nhu cầu mua bán tài sản trong nước mà còn vươn đến khắp các Châu lục[43]. Từ đó, hoạt động ĐGTS không chỉ phát triển trong nước mà còn phát triển mạnh mẽ vươn ra thế giới, được nhiều người biết đến, góp phần ngày càng làm cho các sàn ĐG ngày càng phát triển hơn và rộng lớn khắp châu lục.

Thiết nghĩ việc Luật ĐGTS quy định ngành, nghề kinh doanh của DN ĐGTS chỉ được đăng ký kinh doanh về lĩnh vực ĐGTS, không được kinh doanh ngành nghề khác. Việc quy định như thế, phải chăng các nhà làm luật đang hướng tới việc nâng cao trách nhiệm của DN ĐGTS trong quá trình kinh doanh của mình. Nhưng vô tình lại hạn chế quyền hình thức kinh doanh của DN. Trong thời kỳ kinh tế phát triển, việc mở rộng quy mô kinh doanh của DN là nội dung mà DN đang hướng tới, việc quy định của Luật ĐGTS DN chỉ được kinh doanh ngành, nghề ĐGTS dường như đang hạn chế quyền tự do hình thức kinh doanh đa dạng của DN ĐGTS như hiện nay.

2.1.3 Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản

Theo quy định của Luật ĐGTS thì chủ thể thành lập DN ĐGTS là ĐGV.

Đối với hình thức DN ĐG tư nhân, chủ DN là ĐGV, đồng thời là Giám đốc DN. Khi ĐGV đã thành lập hình thức DN ĐG tư nhân thì không được thành lập DN khác, cũng không được là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của CTHD, tức là DN ĐGTS tư nhân sẽ chịu trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động của DN mình. Tuy nhiên, thì chủ DN ĐG tư nhân vẫn có quyền góp vốn, mua cổ phần hoặc mua phần vốn góp vào công ty TNHH hữu hạn, CTHD (với tư cách là thành viên góp vốn) hoặc công ty cổ phần. Có nghĩa là trách nhiệm của ĐGV đối với DN đấu giá tư nhân là vô hạn và đối với các loại hình DN khác mà ĐGV góp vốn, mua cổ phần, mua cổ phần vốn góp là hữu hạn.

Đối với hình thức là công ty ĐG hợp danh, ít nhất một thành viên hợp danh là ĐGV, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của công ty ĐG hợp danh là ĐGV[44], thành viên hợp danh trong công ty đấu giá hợp danh không được là chủ DNTN, thành viên

[43] Ngô Thị Phương Thảo (2024), *Quy chế pháp lý về Doanh nghiệp Đấu giá tài sản*, Luận án Tiến sỹ Luật Kinh tế Trường Đại học Trà Vinh, Trà Vinh
[44] Điểm a, Khoản 3, Điều 23 Luật ĐGTS năm 2016.

hợp danh của CTHD khác. Tuy nhiên, ĐGV là thành viên hợp danh công ty đấu giá hợp danh có thể là thành viên hợp danh với vai trò là tham gia thành lập trong CTHD không kinh doanh dịch vụ ĐGTS nếu được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại (khoản 1, Điều 180 Luật DN năm 2020), có quyền góp vốn, mua cổ phần mua phần góp vốn góp của công ty TNHH, CTHD (với tư cách là thành viên góp vốn hoặc với tư cách thành viên hợp danh nếu được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại) hoặc công ty cổ phần.

Quy định về người thành lập DN ĐGTS ở Việt Nam phải là ĐGV, cũng là điểm khác biệt với pháp luật của các nước trên thế giới. Đa số các nước trên thế giới đều không đặt ra điều kiện người thành lập DN ĐGTS phải là ĐGV.

Ở Trung Quốc, quy định điều kiện đối với DN ĐGTS là có ĐGV và nhân viên đủ tiêu chuẩn để tiến hành hoạt động kinh doanh đấu giá[45].

Ở Hoa Kỳ, luật của các tiểu bang cũng không quy định điều kiện về người thành lập DN ĐGTS.

Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty đấu giá tại bang Washington: i. nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận một đơn theo mẫu do Giám đốc cơ quan quy định; ii. ký một tuyên bố có công chứng trong đơn đăng ký rằng tất cả các ĐGV được công ty đấu giá thuê để kinh doanh đều được đăng ký hợp lệ; iii. được đăng ký với Bộ thuế, nếu là DN một chủ hoặc CTHD thì được đăng ký với ngoại trưởng; iv. thanh toán lệ phí đăng ký công ty đấu giá theo quy định; v. nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận một trái phiếu bảo lãnh của công ty đấu giá[46].

Tại bang Florida, pháp luật quy định để thành lập công ty đấu giá, chủ sở hữu công ty phải nộp đơn đề nghị cấp phép tới Uỷ ban đấu giá Florida để được cấp giấy phép, ngoại trừ các trường hợp được miễn việc cấp giấy phép. Không DN nào được bán đấu giá hoặc đề nghị bán đấu giá bất kỳ tài sản nào nếu không được Ủy ban cấp phép kinh doanh đấu giá hoặc được miễn giấy phép theo quy định. Đơn xin cấp phép kinh doanh đấu giá phải bao gồm tên chủ sở hữu và DN, địa chỉ và vị trí kinh doanh của DN và bất kỳ thông tin nào khác mà Ủy ban yêu cầu[47].

Tại bang Alabama, bất kỳ cá nhân, hợp danh, hiệp hội hoặc công ty nào hoạt động đấu giá mà không đạt được tước giấy phép do Ủy ban đấu giá tiểu bang cấp đều là bất hợp pháp[48]. Mỗi đơn xin cấp phép hành nghề đấu giá phải kèm theo một trái phiếu có giá trị 10.000 đô la Mỹ. Có thể là trái phiếu tiền mặt hoặc trái phiếu bảo lãnh, sẽ được thực hiện bởi một công ty bảo lãnh được phép kinh doanh tại Alabama[49].

---

[45] Điều 12 Luật về Bán đấu giá tài sản của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1996, sửa đổi năm 2004
[46] Điều 18.11.095 RWC Đạo luật đăng ký đấu giá viên của Washington (Hoa Kỳ) năm 1986, sửa đổi năm 1999, 2002, 2019.
[47] Điều 486.385 (7b) Quy định về nghề nghiệp và việc làm của Florida (Hoa Kỳ) năm 1986, sửa đổi năm 2000
[48] Mục 34-4-20 Điều 2 Đạo luật giấy phép Đấu giá viên Alabama (Hoa Kỳ) năm 1975, sửa đổi năm 2019
[49] Mục 34-4-24 Điều 2 Đạo luật giấy phép Đấu giá viên Alabama (Hoa Kỳ) năm 1975, sửa đổi năm 2019

Vấn đề cần xem xét ở đây là theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 23 của Luật ĐGTS CTHD CTHD có ít nhất một thành viên hợp danh là ĐGV, HĐTV có thể bầu một thành viên hợp danh là ĐGV làm Chủ tịch HĐTV, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty. Một hoặc những thành viên hợp danh còn lại của công ty có thể là ĐGV hoặc không. Nhưng tại điểm b, khoản 1, Điều 177 Luật DN năm 2020 quy định thành viên hợp danh phải là cá nhân. Theo quy định này, pháp nhân không thể trở thành thành viên hợp danh của CTHD. Trách nhiệm của thành viên hợp danh đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty là vô hạn. Trường hợp tài sản của công ty không đủ để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác thì sẽ sử dụng tài sản của thành viên hợp danh để thực hiện các nghĩa vụ đó. Nhưng trên thực tế, việc xác định tài sản của cá nhân là việc không hề đơn giản. Trường hợp khi công ty không còn đủ khả năng để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản, sẽ có tình trạng là thành viên hợp danh sẽ nhanh chóng tẩu tán tài sản của mình, khi đó dù có trách nhiệm vô hạn, liên đới thì thành viên hợp danh cũng đã không còn tài sản để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của công ty. Trong khi đó, đối với pháp nhân, vấn đề xác định tài sản của pháp nhân sẽ đơn giản hơn, bởi pháp nhân là tổ chức nên có tài sản riêng, tài sản của pháp nhân sẽ dễ dàng hơn. Do đó, vấn đề xác định và kiểm soát tài sản của pháp nhân sẽ đơn giản hơn so với tài sản của cá nhân. Pháp luật các nước trên thế giới vẫn cho phép pháp nhân được trở thành thành viên hợp danh của CTHD ví dụ như Bộ luật Thương mại Pháp[50], Bộ luật công ty bang Florida của Hoa Kỳ. Do đó, pháp luật nước ta cần mở rộng chủ thể thành viên hợp danh là pháp nhân, để dễ dàng xác định nghĩa vụ của DN ĐGTS, nhất là nghĩa vụ phải thanh toán các khoản nợ, nếu chẳng may DN rơi vào tình trạng bị phá sản.

2.1.4. Tiêu chuẩn đấu giá viên và hình thức hành nghề của đấu giá viên tại doanh nghiệp đấu giá tài sản

2.1.4.1 Tiêu chuẩn đấu giá viên

Theo quy định Luật ĐGTS thì người thành lập DN ĐGTS phải là ĐGV. ĐGV là người thành lập DN ĐGTS. Do đó, để trở thành ĐGV thì cá nhân phải đáp ứng những tiêu chuẩn theo quy định của Luật ĐGTS. Tức là phải đáp ứng những điều kiện về tiêu chuẩn quy định đối với mỗi ĐGV, nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn đó, thì ĐGV sẽ không được bổ nhiệm hành nghề ĐGV theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 10, Luật DN ĐGTS năm 2016, ĐGV phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau đây:

Một là, công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt. Đây được xem là tiêu chuẩn đầu tiên quan trọng đối với một ĐGV. Nếu một cá nhân không đảm bảo được tiêu chuẩn này thì sẽ không xét đến những tiêu chuẩn khác. Tại Điều 17 của Hiến pháp năm 2013 quy định: *công*

[50] Điều L.222-1, Điều L.2221-3 Bộ luật Thương mại Cộng hòa Pháp năm 1807, sửa đổi mới nhất Luật số 2022 - 267 ngày 28/02/2022

dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam[51]. Tại Điều 2, Luật Cư trú năm 2020 quy định: *"Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú"*[52]. Đây còn là tiêu chuẩn đối với các chức danh tư pháp khác mà Bộ Tư pháp quản lý như Luật sư, Công chứng viên, Thừa phát lại…

Điều kiện để được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá là sau khi đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và bảo đảm các tiêu chuẩn khác, người đủ tiêu chuẩn gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá đến Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản. Trường hợp người được cấp chứng chỉ không hành nghề đấu giá tài sản trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, trừ trường hợp bất khả kháng, thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá[53]. Thẻ đấu giá viên do Sở Tư pháp cấp. Người có Chứng chỉ hành nghề đấu giá được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản nơi người đó hành nghề. Thẻ đấu giá viên bị thu hồi khi người đó bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá[54].

Đồng thời, Luật ĐGTS còn quy định hồ sơ thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá để chứng minh người đề nghị cấp chứng chỉ đảm bảo chuẩn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật nhưng nội dung trong phiếu lý lịch tư pháp chỉ có họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, tình trạng án tích, thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý DN, hợp tác xã[55]. Như vậy, các thông tin trong phiếu lý lịch tư pháp sẽ không thể hiện toàn diện những đòi hỏi của tiêu chuẩn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, cũng không chứng minh được người đó có thuộc các trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá hay không.

Ngoài ra, ĐGV cũng có quy định về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ĐGV. Theo Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ĐGV. Tại khoản 1, Điều 2 Về nguyên tắc hành nghề của ĐGV cũng quy định: *"Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, không trái đạo đức xã hội…".* Tuy nhiên, đối với tiêu chuẩn, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ĐGV là *"tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt"* thì rất khó để xác định là một cá nhân có "tuân thủ" hay không. Đồng thời, đây cũng là một trong những nghĩa vụ của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận tại Điều 46, Hiến pháp 2013: *"Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật...".* Quy định tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đạo đức tốt, tức là cá nhân đó không có hành vi vi phạm pháp luật bị cơ quan

[51] Khoản 1, Điều 17 Hiến pháp năm 2013
[52] Khoản 8, Điều 2 Luật Cư trú năm 2020
[53] Điều 14, Luật ĐGTS năm 2016
[54] Khoản 3, Điều 14, Luật ĐGTS năm 2016
[55]Điều 42, Điều 43 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009

pháp luật có thẩm quyền xử phạt. Về vi phạm pháp luật được hiểu là hành vi trái pháp luật, có lỗi và do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Hậu quả của vi phạm pháp luật là xâm hại dến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ bao gồm tội phạm, vi phạm hành chính, vi phạm dân sự, vi phạm kỷ luật nhà nước[56]. Ví dụ, nếu một người khi tham gia giao thông, có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hành chính về giao thông đường bộ và bị Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm hành chính, mà chưa hết thời hạn thì có được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính[57]. Tuy nhiên, tại khoản 1, Điều 15 Luật ĐGTS quy định những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, gồm có: *người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích; đã bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội về tham nhũng, kể cả trường hợp đã được xoá án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính*.

Tóm lại, với những quy định trên, có thể rút ra kết luận rằng, nếu một người đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của ĐGV: "*tiêu chuẩn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật có phẩm chất đạo đức tốt"*, thì sẽ không rơi vào các trường hợp quy định kể trên. Do đó, quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 15 *Những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá* của Luật ĐGTS là quy định không cần thiết.

So với các chức danh tư pháp khác thì "*tiêu chuẩn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt"*, về bổ nhiệm ĐGV cũng giống như các chức danh khác như: Công chứng, Luật sư,… cũng phải đảm bảo giống tiêu chuẩn của ĐGV.

Tại Điều 13, Luật Công chứng năm 2014 quy định: Những trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên: người không đảm bảo tiêu chuẩn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật là *"Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của toà án về tội phạm do vô ý mà chưa được xoá án tích hoặc về tội phạm do cố ý, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính…",* thì không được bổ nhiệm công chứng viên[58].

Tại Điều 17, Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư: người không đảm bảo tiêu chuẩn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật là người: "…*Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý, đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả*

[56] *Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật*, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân năm 2009
[57] Khoản 1, Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020
[58] Khoản 1, khoản 2, Luật Công chứng năm 2014

trường hợp đã được xoá án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc quản chế hành chính…”[59].

Căn cứ vào quy định của từng chức danh nghề nghiệp sẽ có những tiêu chuẩn riêng, nhưng tiêu chuẩn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, đa số các chức danh nghề nghiệp đều có quy định giống nhau về tiêu chuẩn này.

Căn cứ vào tiêu chuẩn trên, thì quy định của một số nước trên thế giới cũng có quy định về tiêu chuẩn của ĐGV, nhưng có một số nước quy định tiêu chuẩn ĐGV không giống như ở nước ta cụ thể tại một số nước trên thế giới như:

Ở Đức, Bộ luật Thương mại cũng không đặt ra tiêu chuẩn về quốc tịch đối với ĐGV. Bất kỳ ai phạm tội trộm cắp, tham ô, tống tiền, gian lận, rửa tiền, giả mạo tài liệu, nhận đồ ăn cắp, cho vay nặng lãi hoặc vi phạm pháp luật dẫn đến bị kết án tù trong vòng 5 năm trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp phép ĐGV hoặc người đang sống trong hoàn cảnh tài chính rối loạn (tức là đã được tòa án mở thủ tục phá sản hoặc đã được đưa vào sổ theo dõi của tòa án theo quy định của Bộ luật phá sản và Bộ luật tố tụng dân sự), đều không được cấp phép ĐGV[60].

Ở Pháp, các chuyên gia đấu giá được chấp thuận bởi Hội đồng các nhà đấu giá. Bộ luật Thương mại Cộng hòa Pháp cũng yêu cầu tiêu chuẩn đối với chuyên gia đấu giá ở Pháp phải là công dân Pháp hoặc công dân của các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu - tiếng Anh European Union (viết tắt là EU) hoặc của Khu vực kinh tế Châu Âu (tiếng Anh: European Economic Area, viết tắt là EEA). Để trở thành chuyên gia đấu giá, Bộ luật Thương mại không yêu cầu công dân Pháp phải đang thường trú ở Pháp. Tuy nhiên, đặt ra đối với chuyên gia ĐG là chưa từng bị kết án hình sự, bị kỷ luật sa thải hoặc xử phạt hành chính về các hành vi trái với danh dự, đạo đức, thuần phong mỹ tục, bị xóa bỏ, thu hồi, rút lại sự công nhận hoặc cho phép trong hành nghề trước đây[61].

Tại Hoa Kỳ, quy định của Luật tại một số tiểu bang không yêu cầu ĐGV phải là công dân Hoa Kỳ.

Ở bang Washington, Đạo luật Đăng ký đấu giá viên quy định một trong những tiêu chuẩn của ĐGV là ít nhất 18 tuổi hoặc được bảo trợ bởi một ĐGV đã được cấp phép. Người đã bị kết tội giả mạo, tham ô, nhận tiền bất chính, tống tiền, đồng phạm, gian lận, trộm cắp, nhận đồ ăn cắp, phát hành séc hoặc hối phiếu bất hợp pháp hoặc hành vi phạm tội tương tự khác, người bị đình chỉ, thu hồi hoặc hạn chế giấy phép tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc nghề nghiệp nào bởi cơ quan có thẩm quyền ở bất kỳ tiểu bang, liên bang hoặc nước ngoài, người bị kết án về tội nghiêm

[59] Điểm c, điểm d, Điều 17 Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012.
[60] Khoản 4, Điều 34b Bộ luật Thương mại Cộng hòa Liên bang Đức năm 1897, sửa đổi mới nhất bởi Điều 13 đoạn 4 Luật ngày 10/3/2023
[61] Khoản 1, Mục I, Điều L321-4 Bộ luật Thương mại Công hòa Pháp năm 1807, sửa đổi mới nhất bởi Luật số 2022-267 ngày 28/02/2022

trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hành nghề hoặc hoạt động kinh doanh của người đó, đều không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá[62].

Ở bang Alabama, theo quy định của Đạo luật giấy phép đấu giá viên, người đề nghị cấp phép hành nghề đấu giá phải từ 19 tuổi trở lên. Người đã bị kết án phạm tội tại tòa án có thẩm quyền của Alabama hoặc bất kỳ quận, tiểu bang, hạt nào khác của Hoa Kỳ hoặc của một quốc gia nước ngoài thì không được cấp phép ĐGV[63].

Ở bang Florida, Quy định về nghề nghiệp và việc làm yêu cầu ĐGV phải từ 18 tuổi trở lên[64]. Cá nhân có hành vi vi phạm bất kỳ luật nào liên quan đến kinh doanh, thương mại tại Florida hoặc tiểu bang nơi tiến hành cuộc đấu giá, hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm điều cấm của luật liên quan đến hoạt động đấu giá và bị xử phạt theo quyết định của Hội đồng ĐGV, đều không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá[65].

Tại Hoa Kỳ, quy định của Luật tại một số tiểu bang không yêu cầu ĐGV phải là công dân Hoa Kỳ.

Ở bang Washington, Đạo luật Đăng ký đấu giá viên quy định một trong những tiêu chuẩn của ĐGV là ít nhất 18 tuổi hoặc được bảo trợ bởi một ĐGV đã được cấp phép. Người đã bị kết tội giả mạo, tham ô, nhận tiền bất chính, tống tiền, đồng phạm, gian lận, trộm cắp, nhận đồ ăn cắp, phát hành séc hoặc hối phiếu bất hợp pháp hoặc hành vi phạm tội tương tự khác, người bị đình chỉ, thu hồi hoặc hạn chế giấy phép tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc nghề nghiệp nào bởi cơ quan có thẩm quyền ở bất kỳ tiểu bang, liên bang hoặc nước ngoài, người bị kết án về tội nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hành nghề hoặc hoạt động kinh doanh của người đó, đều không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá[66].

Ở bang Alabama, theo quy định của Đạo luật giấy phép đấu giá viên, người đề nghị cấp phép hành nghề đấu giá phải từ 19 tuổi trở lên. Người đã bị kết án phạm tội tại tòa án có thẩm quyền của Alabama hoặc bất kỳ quận, tiểu bang, hạt nào khác của Hoa Kỳ hoặc của một quốc gia nước ngoài thì không được cấp phép ĐGV[67].

---

[62] Điều 18.11.160 RCW, Điều 18.235.130 RWC Đạo luật đăng ký Đấu giá viên Washington (Hoa Kỳ) năm 1986, sửa đổi năm 1999, 2002, 2019

[63] Khoản 4 mục 34-4-21 Điều 2 Đạo luật giấy phép Đấu giá viên Alabama (Hoa Kỳ) năm 1975, sửa đổi năm 2019

[64] Điểm a, khoản 3, Điều 468.385 Quy định về nghề nghiệp và việc làm Flolida (Hoa Kỳ) phần 6 Đấu giá viên năm 1986, sửa đổi năm 2000

[65] Điều 368.389 Quy định về nghề nghiệp và việc làm Flolida (Hoa Kỳ) phần 6 Đấu giá viên năm 1986, sửa đổi năm 2000

[66] Điều 18.11.160 RCW, Điều 18.235.130 RWC Đạo luật đăng ký Đấu giá viên Washington (Hoa Kỳ) năm 1986, sửa đổi năm 1999, 2002, 2019

[67] Khoản 4 mục 34-4-21 Điều 2 Đạo luật giấy phép Đấu giá viên Alabama (Hoa Kỳ) năm 1975, sửa đổi năm 2019

Ở bang Florida, Quy định về nghề nghiệp và việc làm yêu cầu ĐGV phải từ 18 tuổi trở lên[68]. Cá nhân có hành vi vi phạm bất kỳ luật nào liên quan đến kinh doanh, thương mại tại Florida hoặc tiểu bang nơi tiến hành cuộc đấu giá, hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm điều cấm của luật liên quan đến hoạt động đấu giá và bị xử phạt theo quyết định của Hội đồng ĐGV, đều không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá[69].

Ở Trung Quốc, Luật về Bán đấu giá tài sản của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa cũng quy định một trong những tiêu chuẩn của ĐGV là người có hạnh kiểm tốt. Ngoài ra, người đã bị thôi việc hoặc bị hủy bỏ chứng chỉ hành nghề ĐGV dưới 05 năm hoặc đã bị xử lý hình sự về tội cố ý thì không được làm ĐGV[70].

Đối chiếu với tiêu chuẩn của các nước trên thế giới như Đức, Pháp, một số bang của Hoa Kỳ, Trung Quốc thì tiêu chuẩn nhân thân của các nước so với tiêu chuẩn "tuân thủ Hiến pháp và pháp luật" có nét rõ ràng hơn. Nếu xét về thực tiễn thì đây là tiêu chuẩn rất khó xác định, vì hiện nay tiêu chuẩn này mang tính chất quy định chung chung[71].

Hiện nay Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS đã bổ sung thêm Những trường hợp không được cấp chứng chỉ hành nghề ĐG của khoản 4, Điều 15 Luật ĐGTS là: "*…Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;* ***đã bị kết án về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản****, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội về tham nhũng kể cả trường hợp đã được xóa án tích"*[72].

Từ quy định trên cho thấy, Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS đã mở rộng thêm đối tượng những trường hợp phạm tội vi phạm quy định về hoạt động ĐGTS sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề ĐG.

Hai là, có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các ngành chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng.

ĐGTS là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi người hành nghề phải có trình độ chuyên môn nhất định. Đây là quy định về trình độ của các ngành học dường như đang nghiêng về kiến thức về kinh tế. Và việc quy định "khắt khe" này, thì những người có trình độ, chuyên môn khác trình độ, chuyên môn như quy định ở trên, thì không có "cơ hội" trở thành ĐGV. Nhưng bản chất của ĐGTS là làm sao cho tài sản được đem ra ĐG bán được với giá cao nhất, đem lại lợi ích kinh tế cao

[68] Điểm a, khoản 3, Điều 468.385 Quy định về nghề nghiệp và việc làm Flolida (Hoa Kỳ) phần 6 Đấu giá viên năm 1986, sửa đổi năm 2000

[69] Điều 368.389 Quy định về nghề nghiệp và việc làm Flolida (Hoa Kỳ) phần 6 Đấu giá viên năm 1986, sửa đổi năm 2000

[70] Điều 15 Luật về Bán ĐGTS của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1996 sửa đổi bổ sung năm 2004

[71] Ngô Thị Phương Thảo (2024), *Quy chế pháp lý về Doanh nghiệp Đấu giá tài sản*, Luận án Tiến sỹ Luật Kinh tế Trường Đại học Trà Vinh, Trà Vinh

[72] Khoản 10, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản

nhất cho người có tài sản đem ra ĐG và mang lại nguồn thu cho Nhà nước, thúc đẩy kinh tế phát triển. Đây là tiêu chuẩn quy định của pháp luật Việt Nam khác biệt với một số nước trên thế giới.

Ở Đức, Bộ luật Thương mại không quy định kiến thức chuyên môn nhất định mà cá nhân phải đảm bảo trước khi đề nghị cấp phép ĐGV. Cá nhân đã đạt được trình độ và được công nhận tại các quốc gia là thành viên của Liên minh Châu Âu (Tiếng Anh European Union, viết tắt EU) hoặc một quốc gia khác là thành viên của Khu vực kinh tế Châu Âu (tiếng Anh: European Economic Area, viết tắt là EEA), EEA cũng được cấp phép ĐGV tại Đức. Người được cấp phép ĐGV phải tuyên thệ rằng họ sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tận tâm, độc lập và vô tư[73].

Tại một số bang của Hoa Kỳ quy định:

Ở bang Texas (Hoa Kỳ), Bộ luật việc làm chỉ yêu cầu ĐGV phải có bằng tốt nghiệp trung học hoặc chứng chỉ tương đương trung học. Bên cạnh đó, cá nhân phải có kiến thức về kinh doanh đấu giá và luật pháp của Texas về kinh doanh đấu giá. Yêu cầu này có thể được thay thế bằng minh chứng đã từng làm việc cho một ĐGV đã được cấp phép ít nhất 02 năm và tham gia ít nhất 10 cuộc đấu giá trong thời gian đó[74].

Ở bang Florida (Hoa Kỳ), Quy định về nghề nghiệp và việc làm không yêu cầu nền tảng chuyên môn của ĐGV. Tuy nhiên, để được cấp phép ĐGV, người đề nghị phải có kiến thức chung về luật của Florida liên quan đến các điều khoản của Bộ luật Thương mại thống nhất về đấu giá, pháp luật về môi giới và quy định của Florida về nghề nghiệp và việc làm[75].

Ở Trung Quốc, Luật về Bán đấu giá tài sản quy định, về trình độ chuyên môn, ĐGV phải có trình độ đại học ba năm trở lên và có kiến thức chuyên môn về đấu giá, việc kiểm tra trình độ chuyên môn về đấu giá do CAA độc quyền tổ chức[76]. CAA là tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân, được thành lập theo quy định của pháp luật và là tổ chức tự quản trong lĩnh vực bán ĐGTS[77].

Từ những quy định trên của các nước trên thế giới, cho thấy quy định của các nước chỉ quan tâm đến kiến thức chuyên môn về ĐG, không quan tâm đến người được đào tạo về trình độ, chuyên môn gì như quy định pháp luật của nước ta đó các ngành học chuyên môn chuyên ngành về luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng [78]. Thiết

[73] Khoản 5, Điều 34b Bộ luật Thương mại Cộng hòa Liên bang Đức năm 1897, sửa đổi mới nhất Điều 13 đoạn 4 Luật ngày 10/3/2023
[74] Khoản 3, Khoản 4, Mục 1802.052 Bộ luật việc làm của Texas (Hoa Kỳ) năm 1999
[75] Khoản 4 Điều 468.385 Quy định về nghề nghiệp và việc làm của Florida (Hoa Kỳ) năm 1986, sửa đổi năm 2000
[76] Điều 15, Điều 16 Luật về Bán Đấu giá tài sản của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1996, sửa đổi năm 2004
[77] Điều 17 Luật về Bán Đấu giá tài sản của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1996, sửa đổi năm 2004
[78] Ngô Thị Phương Thảo (2024), *Quy chế pháp lý về Doanh nghiệp Đấu giá tài sản*, Luận án Tiến sỹ Luật Kinh tế Trường Đại học Trà Vinh, Trà Vinh

nghĩ, quy định "khắt khe", bó buộc này về chuyên ngành đào tạo như hiện nay thì những người học những chuyên ngành khác thì sẽ không có cơ hội trở thành ĐGV.

Hiện nay Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS đã bổ sung thêm tiêu chuẩn ĐGV cho người có bằng tốt nghiệp đại học 02 ngành học đó là: *Quản trị kinh doanh và kiểm toán* tại khoản 2, Điều 10 Tiêu chuẩn ĐGV của Luật ĐGTS năm 2016 và việc Cấp chứng chỉ hành nghề ĐG cho người đủ tiêu chuẩn[79].

Ba là, tốt nghiệp khóa đào tạo nghề ĐG, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề ĐG gồm: Người đã là Luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên, trọng tài viên có thời gian hành nghề từ 02 năm trở lên; Người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên[80].

Ngoài ra, Luật ĐGTS còn đặt ra điều kiện, đáp ứng 02 điều kiện trên phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên mới được tham gia khóa đào tạo nghề ĐG với thời gian là 6 tháng[81]. Cơ sở đào tạo nghề đấu giá là Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp.

Đối với tiêu chuẩn của các chức danh bổ trợ tư pháp khác như Luật sư, Công chứng, Thừa phát lại…thì tiêu chuẩn này đối với ĐGV thì có điểm khác biệt.

Đối với tiêu chuẩn Luật sư, Luật Luật sư quy định điều kiện để tham gia khoá đào tạo nghề luật sư là có bằng cử nhân luật[82]. Luật Luật sư cũng không yêu cầu khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, người đề nghị phải có kinh nghiệm thời gian làm việc nhất định.

Đối với tiêu chuẩn đối với Công chứng viên, Luật Công chứng quy định tiêu chuẩn đối với Công chứng viên *"có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật"* chỉ đặt ra tiêu chuẩn khi cá nhân có đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, không phải là tiêu chuẩn khi cá nhân tham gia khóa đào tạo nghề công chứng. Chỉ cần có bằng cử nhân luật, cá nhân đã được tham gia khoá đào tạo nghề công chứng mà không phải đáp ứng thêm bất kỳ tiêu chuẩn nào khác[83].

Đối với tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại thì theo quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại, tiêu chuẩn "*có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật"*[84] cũng được đặt ra đối với người đề nghị bổ nhiệm thừa phát lại và nó cũng không phải là yêu cầu để một cá nhân được tham gia khoá đào tạo nghề thừa phát lại. Để một cá

[79] Khoản 9, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS
[80] Điều 12, Luật ĐGTS năm 2016
[81] Điều 11, Luật ĐGTS năm 2016
[82] Khoản 1, Điều 12 Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012
[83] Khoản 2, Điều 8 Luật Công chứng năm 2014
[84] Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

nhân được tham gia khoá đào tạo nghề thừa phát lại thì chỉ cần đảm bảo các tiêu chí: là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật[85].

Từ những quy đối với các chức danh tư pháp Luật sư, Công chứng, Thừa phát lại…, cũng có trường hợp pháp luật có quy định về kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực được đào tạo. Tuy nhiên, điều kiện này chỉ đặt ra khi cá nhân có đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Khi tham gia đào tạo nghề, pháp luật không yêu cầu cá nhân phải đạt điều kiện về kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên quy định kinh nghiệm làm việc, có một số trường hợp không phản ánh trình độ của một người.

Bên cạnh đó, Luật ĐGTS quy định được miễn đào tạo nghề ĐG là những người đã hoạt động trong các ngành, nghề bổ trợ tư pháp: luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên, trọng tài viên, thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên. Ở một số nước trên thế giới lại có quy định khác biệt tiêu chuẩn này.

Tại bang Florida (Hoa Kỳ), người đề nghị cấp phép ĐGV phải hoàn thành một khóa học không ít hơn 80 giờ trên lớp. Khóa học này phải đáp ứng các tiêu chuẩn được Ủy ban ĐG thông qua. Nhưng nếu cá nhân đã được cấp phép tập sự và đã phục vụ với tư cách là người tập sự từ 01 năm trở lên thì không phải tham gia khóa học trên lớp[86].

Tại bang Alabama (Hoa Kỳ), người đề nghị cấp phép ĐGV phải trải qua tối thiểu 85 giờ học trên lớp tại trường ĐG để được hướng dẫn về các nguyên tắc cơ bản của ĐG. Chương trình giảng dạy của các trường ĐG phải được sự chấp thuận của Ủy ban ĐG. Bên cạnh việc đào tạo trên lớp, người học còn phải thực hành bán hàng tại một cuộc ĐG thực sự với sự giám sát của trường đào tạo[87].

Tại bang Texas (Hoa Kỳ), việc hoàn thành khóa học với ít nhất 80 giờ trên lớp tại một trường ĐG là bắt buộc đối với người đề nghị cấp phép ĐGV. Chương trình giảng dạy tại trường ĐG do Bộ phận cấp phép và điều lệ phê duyệt theo các tiêu chuẩn và thủ tục luật định. Chương trình giảng dạy ĐG phải được Ủy ban tư vấn ĐG đánh giá trước khi được phê duyệt[88].

Ở Trung Quốc bên cạnh tiêu chuẩn về chuyên môn, ĐGV còn phải có ít nhất 02 năm làm việc trong DN ĐG. Việc kiểm tra tiêu chuẩn này sẽ do CAA độc quyền tổ chức. Những người vượt qua kỳ kiểm tra sẽ được CAA cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chuyên môn ĐG. CAA thực hiện quyền giám sát đối với DN ĐG và ĐGV phải có kiến thức chuyên môn về ĐG, nhưng không đề cập các trường hợp được miễn đào tạo chuyên môn ĐG. Bất kỳ cá nhân nào có kiến thức chuyên môn về ĐG và vượt qua

[85] Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
[86] Điểm a, khoản 6 Điều 468.385 Quy định về nghề nghiệp và việc làm của Florida (Hoa Kỳ) năm 1986, sửa đổi năm 2000
[87] Mục 34-4-21 Điều 2 Đạo luật giấy phép đấu giá viên Alabama (Hoa Kỳ) năm 1975, sửa đổi năm 2019
[88] Mục 1802.109 Bộ luật Việc làm của Texas (Hoa Kỳ) năm 1999

kỳ kiểm tra do CAA tổ chức đều được CAA cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chuyên môn ĐG, để được tham dự kỳ kiểm tra chuyên môn do CAA tổ chức, cá nhân phải có ít nhất 02 năm làm việc trong DN đấu giá[89].

Căn cứ vào quy định trên của các nước trên thế giới, các tiểu bang của Hoa Kỳ, Trung Quốc thì việc đào tạo và tổ chức kiểm tra chuyên môn đấu giá đều do một tổ chức có chuyên môn với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực đấu giá hoặc do các trường đào tạo đấu giá chuyên nghiệp thực hiện như: Ủy ban ĐG Florida, Ủy ban ĐG Alabama, Hiệp hội ĐGV ở Trung Quốc. Còn ở Việt Nam cơ sở đào tạo nghề ĐG là Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp, là cơ sở đào tạo nghề ĐG và cấp chứng chỉ hành nghề cho ĐGV, mà còn đào tạo các ngành, nghề bổ trợ tư pháp khác như luật sư, công chứng, thừa phát lại…Ngoài ra, Luật ĐGTS còn quy định những trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá là những người đã hoạt động trong các ngành, nghề bổ trợ tư pháp: luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên, trọng tài viên, thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên[90]. Thiết nghĩ, nếu được miễn, không được đào tạo khóa đào tạo nghề ĐG, thì liệu ĐGV có nắm vững các kiến thức, chuyên môn về ĐG, có làm tốt vai trò của mình để điều hành một cuộc đấu giá, có am hiểu quyền và nghĩa vụ của ĐGV gồm những quyền và nghĩa vụ gì và việc ĐGV vi phạm pháp luật là điều khó tránh khỏi. Khi thực hiện nhiệm vụ của mình, thì ĐGV sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tổ chức ĐGTS về cuộc ĐG do mình thực hiện. Nếu để ra sai sót, thì ĐGV phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tổ chức ĐGTS về cuộc ĐG do mình thực hiện[91].

Nhằm đảm bảo Đấu giá viên hoạt đông hành nghề tuân thủ đúng quy định và kịp thời xử lý hành vi vi phạm, Hiện nay, tại Điều 22, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định về xử lý *Hành vi vi phạm quy định của Đấu giá viên* và tùy vào từng hành vi vi phạm của mình, ĐGV sẽ bị phạt tiền ít hay nhiều. Nhằm tạo sức răn đe đối với ĐGV trong quá trình hành nghề của mình.

Thiết nghĩ, nếu ĐGV không được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ ĐG thì tình trạng sai sót, vi phạm pháp luật là điều khó tránh khỏi.

Hiện nay Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS đã bỏ quy định miễn đào tạo nghề đấu giá, nhằm bảo đảm tất cả các đối tượng muốn hành nghề đấu giá đều phải qua khóa đào tạo nghề (kỹ năng, nghiệp vụ...), góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng hoạt động hành nghề của đội ngũ đấu giá viên.

Hiện nay, Bộ Tư pháp có Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu

[89] Điều 16 Luật về Bán đấu giá tài sản của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1996, sửa đổi năm 2004
[90] Ngô Thị Phương Thảo (2024), *Quy chế pháp lý về Doanh nghiệp Đấu giá tài sản*, Luận án Tiến sỹ Luật Kinh tế Trường Đại học Trà Vinh, Trà Vinh
[91] Điểm c, khoản 2, Điều 19 Luật ĐGTS năm 2016

giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Đối chiếu với các quy định của các nước cho thấy chú trọng kiến thức chuyên môn đấu giá và kinh nghiệm tổ chức đấu giá là yếu tố quyết định.

Ngoài ra, Luật ĐGTS còn đặt ra điều kiện, đáp ứng 02 điều kiện trên phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên mới được tham gia khóa đào tạo nghề ĐG với thời gian là 6 tháng[92]. Cơ sở đào tạo nghề đấu giá là Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp.

Bốn là, đạt tiêu chuẩn kiểm tra kết quả tập sự hành nghề ĐG. Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 13 Luật ĐGTS năm 2016, người hoàn thành và có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề ĐG hoặc người được miễn đào tạo nghề ĐG, để được tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề ĐG, đều phải trải qua thời gian tập sự là 6 tháng tập sự hành nghề ĐG tại tổ chức hành nghề ĐG (bao gồm Trung tâm dịch vụ ĐGTS và DN ĐGTS). Trong thời gian tập sự hành nghề ĐG, người tập sự được hướng dẫn các kỹ năng hành nghề và thực hiện các công việc có liên quan đến ĐGTS do ĐGV hướng dẫn phân công và chịu trách nhiệm trước đấu giá viên hướng dẫn về những công việc đó. Tuy nhiên, người tập sự hành nghề ĐG, không được điều hành cuộc ĐG. Thời gian tập sự là cơ hội để người tập sự học hỏi kinh nghiệm từ ĐGV hướng dẫn những kỹ năng cần thiết trong quá trình hoạt động nghề nghiệp. Sau khi hoàn thành thời gian tập sự và đã báo cáo kết quả tập sự với Sở Tư pháp, người hoàn thành thời gian tập sự được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá. Việc tổ chức kiểm tra do Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá thực hiện. Hội đồng kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập. Tiêu chuẩn này của pháp luật Việt Nam cũng có những quy định giống và khác biệt với các nước trên thế giới.

Ở Trung Quốc, Luật về Bán đấu giá tài sản cũng không quy định vấn đề tập sự hành nghề đấu giá, mà chỉ yêu cầu cá nhân phải có ít nhất 02 năm làm việc trong DN đấu giá trước khi tham dự kiểm tra trình độ chuyên môn đấu giá, là thời gian vừa để vừa học hỏi kinh nghiệm chuyên môn vừa tiếp thu các kỹ năng cần thiết của ĐGV. Thời gian này vẫn dài hơn so với tổng thời gian vừa đào tạo nghề vừa tập sự hành nghề đấu giá ở Việt Nam. Giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật Trung Quốc có điểm giống đó là trước khi được công nhận ĐGV, cá nhân đều phải trải qua kỳ kiểm tra kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, khác với Việt Nam, ở Trung Quốc, CAA là đơn vị tổ chức kỳ kiểm tra chuyên môn này thay vì là một cơ quan nhà nước như ở Việt Nam là Bộ Tư pháp.

[92] Điều 11, Luật ĐGTS năm 2016

Ở bang Washington (Hoa Kỳ) không đặt ra yêu cầu về chuyên môn cũng như kinh nghiệm, mà người đề nghị cấp phép ĐGV phải có một trái phiếu bảo đảm hoặc bảo đảm khác trị giá từ 5.000 – 25.000 đô la[93].

Ở bang Florida (Hoa Kỳ), người đề nghị cấp phép ĐGV phải vượt qua kỳ thi viết bắt buộc do Ủy ban đấu giá tổ chức[94].

Theo quy định của Luật ĐGTS Việt Nam, thời gian tập sự nghề ĐG 06 tháng. Tuy nhiên, tại bang Florida, người đã được cấp phép tập sự hành nghề ĐG từ 01 năm trở lên thì miễn đào tạo nghề ĐG, người tập sự hành nghề ĐG không nhất thiết phải hoàn thành khóa đào tạo nghề và người đã hoàn thành khóa đào tạo nghề không nhất thiết phải trải qua thời gian tập sự. Tuy nhiên, bắt buộc phải vượt qua kỳ thi viết do Ủy ban đấu giá tổ chức khi đề nghị cấp phép ĐGV.

Ở bang Texas (Hoa Kỳ), người đề nghị cấp phép ĐGV phải vượt qua bài kiểm tra viết hoặc vấn đáp do Bộ phận cấp phép và điều lệ tổ chức. Người đã làm việc cho một ĐGV đã được cấp phép từ 02 năm trở lên và tham gia ít nhất 10 cuộc đấu giá trong thời gian đó thì không phải trải qua bài kiểm tra[95].

Căn cứ vào các quy định trên của các nước Trung Quốc và một số bang của Hoa Kỳ thì việc đào tạo nghề đấu giá là bắt buộc, nhưng không nhất thiết phải trải qua thời gian tập sự, nhưng thời gian tập sự hành nghề đấu giá ở Việt Nam chỉ có 06 tháng trong khi tại các tiểu bang của Hoa Kỳ đến 01 năm. Trong khi đó, trong thời gian tập sự, tại bang Texas (Hoa Kỳ) người dù chưa được cấp phép ĐGV nhưng cá nhân vẫn có thể tổ chức đấu giá hoặc trong thời gian tập sự hành nghề đấu giá[96], nhưng theo quy định của LĐGTS Việt người tập sự hành nghề đấu giá không được điều hành cuộc đấu giá. Thiết nghĩ với quy định này, thì việc học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm đấu giá của người tập sự cũng chỉ giới hạn về lý thuyết, họ chưa có cơ hội để thực hành, vận dụng những kỹ năng, kinh nghiệm đó vào việc điều hành bất kỳ cuộc đấu giá nào, thì họ sẽ sẽ không có nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của một ĐGV.

Hiện nay Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản tại điểm a, khoản 46 Điều 1 *đã bãi bỏ quy định tại Điều 12 về miễn đào tạo nghề đấu giá* và tại khoản 8, điểm a khoản 46 Điều 1 *đã bãi bỏ quy định về tập sự hành nghề đấu giá; bỏ điều kiện phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo 03 năm mới được tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá" và tại điểm a, điểm b khoản 8, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS của Điều 13 Luật ĐGTS quy định: "Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá được tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.*", "*Người hoàn thành thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều*

[93] Khoản 5, Điều 18.11.085 RCW và Điều 18.11.121 RCW Đạo luật đăng ký đấu giá viên của Washington (Hoa Kỳ) năm 1986, sửa đổi năm 1999, 2002, 2019

[94] Khoản 6 Điều 468.385 Quy định nghề nghiệp và việc làm của Florida (Hoa Kỳ) năm 1986, sửa đổi năm 2000

[95] Khoản 3, Điều 182.052 Bộ luật Việc làm của Texas (Hoa Kỳ) năm 1999

[96] Ngô Thị Phương Thảo (2024), *Quy chế pháp lý về Doanh nghiệp Đấu giá tài sản*, Luận án Tiến sỹ Luật Kinh tế Trường Đại học Trà Vinh, Trà Vinh

này phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả tập sự, có nhận xét của đấu giá viên hướng dẫn và xác nhận của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, gửi đến Sở Tư pháp nơi mình đã đăng ký tập sự; được tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá. Nội dung kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá bao gồm kỹ năng hành nghề đấu giá, pháp luật về đấu giá tài sản, pháp luật có liên quan, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên".

Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS cũng quy định bổ sung nghĩa vụ của ĐGV tại điểm khoản 13, Điều 1 sửa đổi, bổ sung điểm "đ1) khoản 2, Điều 19, Luật ĐGTS là "*Tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đấu giá theo quy định",* tức là đội ngũ ĐGV sẽ được bồi dưỡng hằng năm kiến thức về ĐG. Quy định trên, đã tạo điều kiện và thu hút người tốt nghiệp đại học trở lên sẽ được tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá, tức là có "cơ hội" trở thành ĐGV nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, vừa đảm bảo đội ngũ ĐGV sẽ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hàng năm về ĐGV. Từ đó, nâng cao chất lượng, trình độ, chuyên môn, tính chuyên nghiệp của đội ngũ đấu giá viên, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN. Từ đó, cho thấy pháp luật Việt Nam đã có sự "bắt nhịp" với xu thế pháp luật của các nước trên thế giới về tiêu chuẩn đối với ĐGV, xem việc đào tạo, bồi dưỡng nghề ĐG là tiêu chuẩn quan trọng để cấp chứng chỉ ĐGV cho 01 người khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

2.1.4.2 Hình thức hành nghề của đấu giá viên tại doanh nghiệp đấu giá tài sản

Theo quy định tại Điều 18 Luật ĐGTS năm 2016 thì hình thức hành nghề của ĐGV là hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; hành nghề tại DN ĐGTS; hành nghề tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

Theo đó, có thể thấy, ĐGV có hình thức hành nghề khá đa dạng, không bị bó buộc trong một tổ chức nhất định nào. ĐGV có thể lựa chọn hình thức hành nghề phù hợp với khả năng, trình độ của mình để phát triển.

Tuy nhiên, khi hành nghề theo một trong các hình thức nêu trên thì ĐGV phải tuân theo các quy định sau:

Khi hành nghề đấu giá tại Trung tâm dịch vụ ĐGTS, ĐGV phải thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về viên chức.

Khi hành nghề đấu giá tại DN ĐGTS thì ĐGV phải thực hiện thông qua hình thức thành lập doanh nghiệp hoặc tham gia thành lập hoặc ĐGV làm việc theo hợp đồng lao động tại DN ĐGTS. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mỗi ĐGV chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một DN ĐGTS hoặc ký hợp đồng lao động với một DN ĐGTS theo quy định của pháp luật.

Khi hành nghề đấu giá tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng thì các ĐGV phải thực hiện theo quy định của Luật ĐGTS và pháp luật về lao động.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật ĐGTS, chỉ có hai hình thức hành nghề của ĐGV tại DN ĐGTS: ĐGV hành nghề với tư cách chủ sở hữu DN ĐGTS bao gồm ĐGV là chủ DN ĐG tư nhân và ĐGV là thành viên hợp danh của công ty ĐGTS. Mỗi ĐGV chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc ký hợp đồng lao động với một DN ĐGTS[97], chủ DNTN không được đồng thời là thành viên hợp danh CTHD[98] và ĐGV đã tham gia thành lập công ty ĐG hợp danh với tư cách là thành viên hợp danh thì không được thành lập DN ĐG tư nhân. Bởi thành viên hợp danh không được làm chủ DNTN[99]. ĐGV đã tham gia thành lập công ty ĐG hợp danh với tư cách là thành viên hợp danh. Vì vậy, theo quy định trên, thì ĐGV không được thành lập DN ĐG tư nhân (tức là chủ DN ĐG tư nhân, hoặc tham gia thành lập công ty ĐG hợp danh (tức là thành viên hợp danh tham gia thành lập công ty ĐG hợp danh khác). Trong trường hợp này, ĐGV đã tham gia thành lập công ty ĐG hợp danh (với tư cách là thành viên hợp danh) thì vẫn có thể trở thành thành viên công ty ĐG hợp danh khác bằng con đường sau: ĐGV góp thêm vốn điều lệ hoặc mua phần góp vốn của thành viên hợp danh trong công ty ĐG hợp danh khác, nếu được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại[100], góp thêm vốn điều lệ hoặc mua phần vốn góp của thành viên góp vốn để trở thành thành viên góp vốn trong công ty ĐG hợp danh khác[101]. Trong trường hợp này, ĐGV là thành viên hợp danh trong công ty ĐG hợp danh có thể trở thành thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn trong công ty ĐG hợp danh khác mà không trái với quy định của cả Luật ĐGTS năm 2016 và Luật DN năm 2020. Nếu theo quy định như hiện nay, ĐGV bên cạnh hành nghề ĐG theo một trong hai hình thức đã được quy định là thành lập (DN ĐG tư nhân), tham gia thành lập (công ty ĐG hợp danh) hoặc ký hợp đồng lao động với DN ĐGTS thì còn hành nghề theo hình thức được tiếp nhận vào làm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn trong công ty ĐG hợp danh khi công ty đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Tóm lại, DN ĐGTS phải do ĐGV thành lập, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của DN.

Như vậy, theo quy định của Luật ĐGTS thì hình thức hành nghề của ĐGV tại DN ĐGTS theo các hình thức là hành nghề tại Trung tâm dịch vụ ĐGTS; hành nghề tại DN ĐGTS; hành nghề tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng. Mỗi ĐGV chỉ được thành

[97] Khoản 13, Điều 18 Luật ĐGTS năm 2016
[98] Khoản 3, Điều 188 Luật DN năm 2020
[99] Khoản 1, Điều 180 Luật DN năm 2020
[100] Khoản 1, khoản 3 Điều 180, khoản 1, Điều 186 Luật DN năm 2020
[101] Điểm d, khoản 1 Điều 187 Luật DN năm 2020

lập hoặc tham gia thành lập một DN ĐGTS hoặc ký hợp đồng lao động với một DN ĐGTS[102]. Theo quy định của Luật DN năm 2020, thì chủ DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh là thành viên hợp danh CTHD[103], ĐGV đã tham gia thành lập công ty đấu giá hợp danh với tư cách thành viên hợp danh thì không được thành lập DN đấu giá tư nhân, không được làm thành viên hợp danh của CTHD khác trừ trường hợp được sự nhất trí của thành viên hợp danh còn lại[104]. Với quy định trên, thì ĐGV đã thành lập công ty đấu giá hợp danh (với tư cách thành viên hợp danh) vẫn có thể trở thành thành viên công ty đấu giá hợp danh khác bằng các con đường sau: góp thêm vốn điều lệ, mua phần vốn góp của thành viên hợp danh trong công ty đấu giá hợp danh khác, nếu được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại; góp thêm vốn điều lệ hoặc mua phần vốn góp của thành viên góp vốn để trở thành thành viên góp vốn trong công ty đấu giá hợp danh khác mà không trái với quy định của Luật ĐGTS và Luật DN.

Vấn đề bất cập ở đây cần trao đổi là, nếu căn cứ vào quy định trên thì mỗi ĐGV chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một DN ĐGTS hoặc ký hợp đồng lao động với *một* DN ĐGTS, nhưng lại có thể trở thành thành viên trong công ty đấu giá hợp danh khác thông qua hình thức *góp thêm vốn điều lệ* hoặc *mua phần vốn góp*[105]. Luật quy định chưa rõ ràng, sẽ gây ra nhiều cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện, nên dẫn đến tiêu chí của các nhà làm luật khó đạt được. Do đó, Luật LĐGTS mới cần có quy định rõ ràng hơn. Và việc quy định mỗi ĐGV chỉ được ký hợp đồng lao động với một DN ĐGTS cũng là quy định "cứng nhắc". ĐGV ký hợp đồng với một DN ĐGTS, nếu ĐGV đó vẫn tuân thủ quyền và nghĩa vụ của một ĐGV thì cho họ quyền được ký hợp đồng với DN ĐGTS khác, nếu họ đảm bảo không vi phạm quy tắc hành nghề của một ĐGV và nghĩa vụ của ĐGV mà pháp luật đã quy định. Vừa tạo cho cơ hội cho ĐGV có điều kiện hành nghề ở nhiều DN ĐGTS, vừa có thêm thu nhập chính đáng cho đội ngũ ĐGV, Nhà nước sẽ có thêm nguồn thu từ thu thuế thu nhập cá nhân. Đây cũng là nội dung các nhà làm luật thời gian tới nên có quy định "mở" hơn.

2.1.4.3 Các điều kiện khác đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản

a. Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản

Đây là quy định mới so với các văn bản trước đây về DN ĐGTS. Tên DN cũng là điều kiện bắt buộc để DN ĐGTS được thành lập theo quy định của pháp luật theo Luật DN và ĐGTS. Theo quy định thì DN là tổ chức có tên gọi riêng cùng với các yếu tố khác để phân biệt với các DN khác. Tuy nhiên, việc đặt tên của DN phải đảm bảo không được trùng hoặc nhầm lẫn với các DN khác đã được đăng ký trước đó, trên phạm vi toàn quốc, trừ những DN đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực

[102] Điều 18, Luật ĐGTS năm 2016
[103] Khoản 3, Điều 188 Luật DN năm 2020
[104] Khoản 1, Điều 180 Luật DN năm 2020
[105] Ngô Thị Phương Thảo (2024), *Quy chế pháp lý về Doanh nghiệp Đấu giá tài sản*, Luận án Tiến sỹ Luật Kinh tế Trường Đại học Trà Vinh, Trà Vinh

của Tòa án tuyên bố DN bị phá sản[106]. Tên DN bao gồm: Tên tiếng Việt và tên gọi bắt buộc DN phải có khi đăng ký thành lập DN ĐGTS, tên DN bằng tiếng nước ngoài (nếu có) và tên viết tắt của DN (nếu có). Ngoài ra, không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của DN, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu đó[107]. Do đó, muốn tránh những trường hợp đăng ký tên DN bị trùng hoặc bị nhầm lẫn với các DN đã đăng ký trước đó hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thì đòi hỏi trước khi đi đăng ký tên thành lập DN, người thành lập DN cần phải tham khảo tên của các DN đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về đăng ký DN và Cơ sở dữ liệu Quốc về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.

Luật ĐGTS có quy định riêng về tên của DN ĐGTS. Tên của DN đấu giá tư nhân phải bao gồm cụm từ *"doanh nghiệp đấu giá tư nhân"*, tên của công ty đấu giá hợp danh phải bao gồm cụm từ *"công ty đấu giá hợp danh"*[108]. Đối với DN ĐGTS thì chỉ thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp nơi DN đặt trụ sở[109]. Bên cạnh đó, Luật DN ĐGTS quy định: Những nội dung liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động về chấm dứt hoạt động của DN ĐGTS không quy định tại Luật này mà sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp[110]. Do đó, *Luật DN ĐGTS năm 2016 không quy định về việc đăng ký thành lập DN đấu giá mà chỉ quy định việc đăng ký hoạt động của DN*, việc đăng ký thành lập DN phải thực hiện theo quy định của Luật DN, tức là đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp, không phải đăng ký hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư như các văn bản trước đây. Trong khi đó, Luật DN quy định việc đăng ký thành lập DN được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh tức là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hiện nay, *DN ĐGTS không đăng ký thành lập DN mà chỉ thực hiện duy nhất thủ tục đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp*. Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan kế hoạch và đầu tư trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy đăng ký hoạt động cho DN ĐGTS và công bố nội dung đăng ký hoạt động của DN ĐGTS trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp[111]. Danh sách của các tổ chức ĐGTS được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về ĐGTS[112].

Tuy nhiên, tên của DN ĐGTS không được cập nhật trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như các DN không kinh doanh ngành, nghề này. Hơn nữa, Luật DN có hướng dẫn để tránh trường hợp đăng ký tên DN bị trùng hoặc bị nhầm lẫn với các DN đã đăng ký trước đó hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, trước khi

[106] Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP
[107] Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP
[108] Khoản 2, Điều 23 Luật ĐGTS năm 2016
[109] Khoản 1, Điều 25 Luật ĐGTS năm 2016
[110] Khoản 4, Điều 23 Luật ĐGTS năm 2016
[111] Điều 27 Luật ĐGTS năm 2016
[112] Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về ĐGTS

đăng ký tên DN, người thành lập DN cần tham khảo tên các DN đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. Nhưng Luật ĐGTS không có bất kỳ văn bản hướng dẫn nào về tra cứu tên DN ĐGTS, khi đó, người thành lập DN ĐG chỉ có thể căn cứ vào quy định của Luật ĐGTS, tra cứu tên DN trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi DN đặt trụ sở và căn cứ vào quy định của Luật DN, tra cứu tên DN trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong khi đó, Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp chỉ cập nhật danh sách các DN ĐGTS có trụ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó, Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp lại không cập nhật tên gọi của các DN ĐGTS được thành lập từ ngày LĐGTS có hiệu lực thi hành và đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp (trước đây DN bán ĐGTS đăng ký thành lập với Cơ quan đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, nên được cập nhật tên gọi trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp). Như vậy, sẽ dẫn đến DN ĐGTS lựa chọn tên cho DN gây nhầm lẫn hoặc trùng với tên của DN ĐGTS khác đã được đăng ký, vừa không hiệu quả, vừa gây mất thời gian cho DN[113].

Hiện nay Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS tại điểm c, Khoản 13, Điều 1 bổ sung *Cổng Đấu giá tài sản quốc gia* là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về đấu giá tài sản xây dựng, quản lý và vận hành nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu giá tài sản và thực hiện đấu giá trực tuyến đáp ứng yêu cầu quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan về ĐGTS.

Tại khoản 17, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS quy định: "Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản phải công bố nội dung đăng ký hoạt động trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia[114].

b. Trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trụ sở DN là nơi đặt đị của doanh điểm kinh doanh của nghiệp.

Trụ sở của DN không nhất thiết là nơi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc nơi có hộ khẩu thường trú của chủ DN. DN có thể có nhiều cơ sở kinh doanh ở những nơi khác nhau nhưng trụ sở giao dịch chỉ có một. Để tránh nhầm lẫn, người ta thường gọi là trụ sở chính của DN. Trụ sở giao dịch mang tính pháp lý nhiều hơn là tính không gian.

Địa chỉ trụ sở của DN phải được đăng ký chính thức với cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở, DN phải đăng ký với cơ quan đăng kí kinh doanh trước khi thực hiện việc thay đổi.

[113] Ngô Thị Phương Thảo (2024), Luận án Tiến sỹ Luật Kinh tế *Quy chế pháp lý về Doanh nghiệp Đấu giá tài sản*, Trường Đại học Trà Vinh, Trà Vinh
[114] Khoản 17, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS

Trụ sở của DN là điều kiện cần thiết để được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho DN của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trụ sở là địa điểm kinh doanh của các DN ĐGTS. Luật DN năm 2020 quy định: *Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)*[115]. Ngoài ra, trụ sở của DN là căn cứ để xác định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật hiện nay, để được thành lập hoạt động DN ĐGTS còn phải đảm bảo điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho hoạt động ĐGTS[116]. Tuy nhiên, hiện nay không có bất kỳ văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết như thế nào để đảm bảo hoạt động cho DN ĐGTS, chỉ có Bộ Tư pháp có Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 về hướng dẫn lựa chọn tổ chức ĐGTS, ban hành kèm theo Phụ lục I Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức ĐGTS trong đó có tiêu chí chấm điểm để lựa chọn tổ chức ĐGTS có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá như *có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...). Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện, Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá, có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá, Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá, có trang thông tin điện tử đang hoạt động, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến, có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá…*

Hiện nay, Luật sửa đổi, bổ sung Luật ĐGTS cũng không có quy định như thế nào về cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết để đảm đảm bảo hoạt động cho DN, chỉ đó quy định điều kiện đăng ký hoạt động của DN ĐGTS (Điểm b, khoản 3, Điều 23 Luật ĐGTS năm 2016) là: *"Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản"*. Nhưng thiết nghĩ, để đảm bảo cho DN ĐGTS hoạt động có hiệu quả, thu hút nhiều khách hàng tìm đến một DN ĐGTS, thì DN sẽ tự trang bị cơ sở vật chất cần thiết đảm bảo cho hoạt động DN của mình, vừa đảm bảo tính cạnh tranh với các DN ĐGTS khác, vừa đáp ứng việc đảm bảo cho DN mình hoạt động một cách tốt nhất. Đó cũng là tiêu chí khi một người trước khi tìm đến dịch vụ ĐGTS. Nhưng hiện nay, quy định về cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản vẫn còn đang bỏ ngõ.

2.1.4.4 Về cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và quản lý doanh nghiệp đấu giá tài sản

[115] Điều 42 của Luật DN năm 2020
[116] Điểm b, khoản 3 Điều 23 Luật ĐGTS năm 2016

Trước đây, theo Nghị định số 86-CP, DN nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoạt động bán đấu giá chuyên nghiệp phải thực hiện thủ tục đề nghị thành lập DN nhà nước với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xin phép thành lập công ty tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thực hiện đăng ký kinh doanh tại Ủy ban kế hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi DN đặt trụ sở chính (đối với DN nhà nước), tại Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau này là tại Ủy ban kế hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với các công ty) theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995, Luật Công ty năm 1990, sửa đổi, bổ sung năm 1994. Các DN nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoạt động bán đấu giá chuyên nghiệp chịu sự quản lý về nghiệp vụ của Sở Tư pháp[117].

Đến Nghị định số 05/2005/NĐ-CP, DN bán ĐGTS thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về DN. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra về tổ chức và hoạt động của DN bán ĐGTS[118].

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP quy định DN bán ĐGTS thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về DN có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc đăng ký kinh doanh cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi DN đặt trụ sở chính trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh[119]. Theo các Nghị định này, DN bán ĐGTS cũng thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh như các DN khác. Nếu DN có đăng ký kinh doanh bán ĐGTS thì DN phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại các Nghị định này và hoạt động của DN vừa chịu sự quản lý của Cơ quan đăng ký kinh doanh vừa chịu sự quản lý của Sở Tư pháp. Cơ quan đăng ký kinh doanh vẫn là cơ quan quản lý chung đối với DN, Sở Tư pháp quản lý hoạt động bán ĐGTS của DN.

Hiện nay, theo quy định của Luật ĐGTS thì DN ĐGTS không thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh như các DN khác, mà chỉ thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động cho DN ĐGTS, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư[120].

Với quy định trên thì, việc cho phép DN ĐGTS được thành lập và quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ĐGTS là thẩm quyền của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi DN đặt trụ sở (đơn vị trực tiếp quản lý DN ĐGTS là Phòng Bổ trợ tư pháp), cơ quan quản lý DN ĐGTS trong cả nước là Bộ Tư pháp (đơn vị quản lý

[117] Khoản 2 Điều 4 Quy chế bán đấu giá tài sản (Ban hành kèm theo Nghị định số 86-CP
[118] Điểm đ, khoản 9, Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tư pháp
[119] Điều 16, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ
[120] Điều 27, Luật ĐGTS năm 2016

trực tiếp là Cục Bổ trợ tư pháp), có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật về lĩnh vực bổ trợ tư pháp, bao gồm: luật sư, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên, thừa phát lại, hòa giải …

Luật ĐGTS cũng quy định những trường hợp chấm dứt hoạt động của DN ĐGTS như: Giải thể, hợp nhất, phá sản, bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày DN ĐGTS chấm dứt hoạt động, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động của DN ĐGTS trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp[121]. Và DN ĐGTS sẽ bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động trong những trường hợp: *"Không đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này; Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động là giả mạo; Ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động; Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không gửi báo cáo theo quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 24 của Luật này mà tái phạm; Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án"*[122]. Và việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động được thực hiện theo trình tự, thủ được quy định tại khoản 2,3 Điều 32 Luật ĐGTS, Sở Tư pháp có văn bản yêu cầu doanh nghiệp đấu giá tài sản đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này *(Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên; Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản).* Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có văn bản yêu cầu; hết thời hạn nêu trên mà doanh nghiệp đấu giá tài sản vẫn không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 23, thì Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp; Sở Tư pháp ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp. Sở Tư pháp gửi thông báo bằng văn bản và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Sở Tư pháp để giải trình; sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp. Và Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động công bố thông tin về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp; thông báo bằng văn bản đến cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động và báo cáo Bộ Tư pháp[123].

Từ những quy định trên, công tác quản lý về hoạt động hành nghề của DN ĐGTS sẽ thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp. Vì các cơ quan này vừa

[121] Điều 31, Luật ĐGTS năm 2016
[122] Điều 32, Luật ĐGTS năm 2016
[123] Khoản 2, Điều 32 Luật ĐGTS năm 2016

quản lý các ngành bổ trợ tư pháp khác như Luật sư, Công chứng, Thừa phát lại... Do đó, cũng khó đảm bảo tính chuyên nghiệp và sâu sát. Trong khi đó, ở các nước trên thế giới việc cấp phép và quản lý hoạt động đấu giá của các DN đấu giá được thực hiện bởi các cơ quan quản lý đặc biệt với hàng loạt các chuyên gia đấu giá giàu kinh nghiệm vừa có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ chuyên nghiệp, vừa quản lý về nhà nước đối với các DN ĐGTS hoạt động hiệu quả.

Ở Pháp, các công ty chỉ được tham gia vào việc bán ĐG công khai động sản tự nguyện sau khi được sự cho phép của Hội đồng các nhà đấu giá. Hội đồng này bao gồm các chuyên gia ĐG, có quyền áp dụng hình phạt đối với các công ty có vi phạm trong hoạt động ĐG[124].

Ở các tiểu bang của Hoa Kỳ, để quản lý hoạt động ĐGTS trong phạm vi bang, chính quyền bang Florida đã thành lập nên Uỷ ban đấu giá Florida trực thuộc Cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh và nghề nghiệp. Tại bang Alabama (Hoa Kỳ), bất kỳ cá nhân, hợp danh, hiệp hội hoặc công ty nào hoạt động ĐG mà không đạt được trước giấy phép do Ủy ban ĐG tiểu bang cấp đều là bất hợp pháp[125]. Chính quyền tiểu bang Alabama thành lập Ủy ban ĐG để cấp phép và quản lý đối với các công ty ĐG và ĐGV. Ở bang Texas, quản lý hoạt động của các DN ĐGTS là Ủy ban cố vấn ĐG.

Ở Trung Quốc, DN bán ĐGTS được thành lập và hoạt động bởi sự cho phép và giám sát của nhiều cơ quan. Để được thành lập, DN phải được sự cho phép của cơ quan quản lý bán ĐG theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và khu tự trị nơi DN đặt trụ sở, để được tiến hành kinh doanh, DN phải đăng ký xin giấy phép kinh doanh tại Cục Công nghiệp và Thương mại và quá trình hoạt động của DN chịu sự giám sát của CAA, CAA là tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân, được thành lập theo quy định của pháp luật và là tổ chức tự quản trong lĩnh vực bán ĐGTS[126].

Quy định pháp luật của các nước trên thế giới về cơ quan thành lập và quản lý lĩnh vực ĐGTS cho thấy Việt Nam có nhiều điểm khác biệt[127] như Pháp, Hoa kỳ, Trung Quốc, …thì việc cấp phép hoạt động cho các DN cũng như công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các DN ĐGTS sẽ thuộc thẩm quyền của Hiệp hội đấu giá viên, thì sẽ có đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như có những biện pháp toàn diện, kịp thời ngăn chặn những hành vi tiêu cực của các DN ĐGTS. Trong khi đó, ở nước ta cơ quan thành lập và quản lý DN ĐGTS là Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp cũng là cơ quan quản lý các ngành bổ trợ tư pháp như Công chứng, Luật sư, Thừa phát lại…Thiết nghĩ sẽ không hiệu quả như một một cơ quan chuyên biệt như pháp luật của một số nước trên thế giới như: Pháp, Hoa kỳ, Trung Quốc…

---

[124] Điều L321-18 Bộ luật Thương mại Cộng hòa Pháp năm 1807, sửa đổi mới nhất bởi Luật số 2022-267 ngày 28/02/2022

[125] Mục 34-4-20 Điều 2 Đạo luật giấy phép đấu giá viên Alabama (Hoa Kỳ) năm 1975, sửa đổi năm 2019

[126] Điều 17 Luật về Bán đấu giá tài sản của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1996, sửa đổi năm 2004

[127] Ngô Thị Phương Thảo (2024), *Quy chế pháp lý về Doanh nghiệp Đấu giá tài sản*, Luận án Tiến sỹ Luật Kinh tế Trường Đại học Trà Vinh, Trà Vinh

2.2 Thực trạng pháp luật về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản

2.2.1 Về hình thức pháp lý của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì DN ĐGTS chỉ được thành lập với 02 loại hình DN đó là DNTN và CTHD. Quy định này đã làm hạn chế quyền lựa chọn loại hình kinh doanh của DN trong quá trình thành lập DN ĐGTS. Trong khi đó, nước ta là nước đang tiến lên chủ nghĩa xã hội, cần có những quy định đa dạng việc DN được tự do lựa chọn loại hình DN ĐGTS, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư vào nước ta. Trước đây Nghị định số 86 - CP đến Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ đều không quy định điều kiện về loại hình DN đối với DN bán ĐGTS. Người thành lập DN được tự do lựa chọn loại hình DN và chỉ cần đảm bảo các điều kiện để kinh doanh dịch vụ ĐGTS theo quy định của pháp luật. Việc quy định DN ĐGTS dưới hình thức DNTN, CTHD có ưu điểm là các DN sẽ chịu trách nhiệm vô hạn trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá. Tuy nhiên, hai loại hình DN ĐGTS vừa có điểm chung, vừa có điểm khác biệt về địa vị pháp lý. Điểm chung là chế độ trách nhiệm về tài sản của chủ DNTN trong DN đấu giá tư nhân và thành viên hợp danh trong công ty đấu giá hợp danh đều là trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ, nếu chẳng may DN bị phá sản. Nhưng, hai loại hình DN này có điểm khác biệt, trong khi công ty đấu giá hợp danh có tư cách pháp nhân thì DN đấu giá tư nhân lại không có tư cách pháp nhân. Đã có ý kiến cho rằng việc quy định DN ĐGTS chỉ được tổ chức và hoạt động theo mô hình DNTN hoặc CTHD đã làm hạn chế quyền tự do kinh doanh đã được ghi nhận trong Hiến pháp, Luật DN, Luật Đầu tư. Tuy nhiên, quy định về hình thức ĐGTS thì mỗi loại hình DN ĐGTS đều có những ưu, khuyết điểm riêng.

Đối với DN đấu giá tư nhân, đây là loại hình DN chỉ có một chủ sở hữu, người thành lập DN không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản vào DN, do đó DN sẽ chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản. Trong quá trình hoạt động của mình, nếu DN muốn mở rộng quy mô kinh doanh, thì DN không thể thực hiện được, vì theo quy định của Luật DN năm 2020 quy định chủ DNTN chỉ được thành lập một DNTN và không được góp vốn thành lập, mua cổ phần, góp vốn vào CTHD, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Ngoài ra, DNTN lại không có tư cách pháp nhân, nếu trong quá trình hoạt động của mình, có những hợp đồng bắt buộc DN phải có tư cách pháp nhân mới giao dịch được, điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc DN chọn loại hình kinh doanh là DNTN, đây là điểm hạn chế của loại hình DN ĐGTS tư nhân. Đó cũng là lý do trong tổng số 606 DN ĐGTS, trong đó chỉ có 47 DN ĐGTS chọn loại hình đăng ký hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp đấu giá tư nhân, 55 Trung tâm dịch vụ ĐGTS, còn lại là 559 đăng ký loại hình công ty hợp danh[128].

[128]Bộ Tư pháp trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản, https://dgts.moj.gov.vn, truy cập vào ngày 12/7/2024

Vấn đề đặt ra ở đây là sự hiệu quả hoạt động của các DN ĐGTS do sự quản lý của Nhà nước, việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với hoạt động ĐGTS, không phải ở hình thức pháp lý của DN ĐGTS. Đây cũng là điểm bất cập, hạn chế của pháp luật Việt Nam, trong thời gian tới các nhà làm luật nên có quy định *"mở"* hơn được thành lập đủ các loại hình thành lập DN ĐGTS. Từ đó, DN có nhiều cơ hội lựa chọn loại hình thành lập DN ĐGTS, tạo sự chuyển biến mới mẻ cho pháp luật nói chung, về lĩnh vực ĐGTS nói riêng.

2.2.2 Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Theo quy định của Luật DN năm 2020, thì DN có quyền lựa chọn hình thức tự do kinh doanh; lựa chọn ngành, nghề, kinh doanh[129]. Có nghĩa là DN được lựa chọn hình thức tự do kinh doanh, nếu pháp luật không cấm. Nhưng theo quy định pháp luật hiện nay, đối với DN ĐGTS chỉ được kinh doanh dịch vụ ĐGTS, không được kinh doanh ngành, nghề khác, trừ trường hợp kinh doanh các hoạt động liên quan đến ĐGTS được pháp luật quy định. Đây là điểm khác biệt của pháp luật Việt Nam so với các nước trên thế giới. Các DN ĐGTS ở hầu hết các nước trên thế giới chẳng những không bị ràng buộc bởi điều kiện về loại hình thành lập DN mà còn được kinh doanh đa ngành.

Như đã đề cập ở trên thì theo quy định của pháp luật về đầu tư, dịch vụ ĐGTS là ngành, nghề kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường ở Việt Nam[130]. Ngành, nghề này chỉ dành cho nhà đầu tư trong nước, ngay cả công ty đấu giá hợp danh thì nhà đầu tư nước ngoài cũng không được liên doanh với ĐGV để thành lập. Do đó, DN ĐGTS thường có quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động hạn chế, chưa thu hút được sự quan tâm sâu sắc của nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Điều đó dẫn đến hệ quả ĐGTS chưa thực sự phát triển ở Việt Nam. Thời gian qua, số lượng DN ĐGTS có tăng, nhưng số doanh nghiệp thực chất hoạt động chuyên nghiệp về đấu giá tài sản trong tổng số doanh nghiệp có đăng ký hoạt động đấu giá tài sản là rất ít (chỉ có khoảng 20/190 doanh nghiệp). Phần lớn doanh nghiệp còn lại chỉ đăng ký hoạt động đấu giá tài sản mà không thực hiện phiên đấu giá nào trên thực tế[131]. Hoạt động ĐGTS mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Nhưng quy định của nước ta lại bó hẹp chỉ được kinh doanh dịch vụ ĐGTS, không được kinh doanh ngành, nghề khác. Trong khi đó, pháp luật của các nước trên thế giới quy định các DN ĐGTS không bị ràng buộc bởi điều kiện về loại hình DN mà còn được kinh doanh đa ngành. Vừa tạo cho DN ĐGTS được tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh, vừa tạo môi trường tự do kinh doanh đối với DN, vừa tạo thêm nguồn thu cho DN, cho ngân sách Nhà nước, nếu DN tuân thủ đầy đủ quy định nghĩa vụ được pháp luật quy định. Thiết nghĩ đó cũng là quy định các nhà làm luật trong nước nên có cái nhìn khác hơn, sửa đổi, bổ sung để hòa nhập với thế giới.

---

[129] Khoản 2, Điều 7 Luật DN năm 2020
[130] Khoản 5, Mục A Phụ lục I kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
[131] Tờ trình số 582/TTr-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về Dự án Luật đấu giá tài sản năm 2016

2.2.3 Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản

Theo quy định của Luật ĐGTS thì chủ thể thành lập DN ĐGTS là ĐGV.

Đối với hình thức DN ĐG tư nhân, chủ DN là ĐGV, đồng thời là Giám đốc DN. Khi ĐGV đã thành lập hình thức là DN ĐG tư nhân thì không được thành lập DN khác, cũng không được là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của CTHD, tức là DN ĐGTS tư nhân sẽ chịu trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động của DN mình. Tuy nhiên, thì chủ DN ĐG tư nhân vẫn có quyền góp vốn, mua cổ phần hoặc mua phần vốn góp vào công ty TNHH hữu hạn, CTHD (với tư cách là thành viên góp vốn) hoặc công ty cổ phần. Có nghĩa là trách nhiệm của ĐGV đối với DN đấu giá tư nhân là vô hạn và đối với các loại hình DN khác mà ĐGV góp vốn, mua cổ phần, mua cổ phần vốn góp là hữu hạn.

Đối với hình thức là công ty ĐG hợp danh, ít nhất một thành viên hợp danh là ĐGV, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của công ty ĐG hợp danh là ĐGV[132], thành viên hợp danh trong công ty đấu giá hợp danh không được là chủ DNTN, thành viên hợp danh của CTHD khác. Tuy nhiên, ĐGV là thành viên hợp danh công ty đấu giá hợp danh có thể là thành viên hợp danh (tham gia thành lập) trong CTHD không kinh doanh dịch vụ ĐGTS, nếu được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại (khoản 1, Điều 180 Luật DN năm 2020), có quyền góp vốn, mua cổ phần mua phần góp vốn góp của công ty TNHH, CTHD (với tư cách là thành viên góp vốn hoặc với tư cách thành viên hợp danh nếu được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại) hoặc công ty cổ phần. Do đó, việc quy định của Luật chưa rõ ràng, nên sẽ có nhiều cách hiểu khác nhau. Từ đó, ý chí mong muốn của các nhà làm luật khó đạt được.

2.2.4 Hình thức hành nghề của đấu giá viên tại doanh nghiệp đấu giá tài sản

Theo quy định của Luật ĐGTS thì hình thức hành nghề của đấu giá viên tại doanh nghiệp đấu giá tài sản theo các hình thức: Hành nghề tại Trung tâm dịch vụ ĐGTS; hành nghề tại DN ĐGTS; hành nghề tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng. Mỗi ĐGV chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một DN ĐGTS hoặc ký hợp đồng lao động với một DN ĐGTS[133]. Theo quy định của Luật DN năm 2020, thì chủ DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh là thành viên hợp danh CTHD[134], ĐGV đã tham gia thành lập công ty đấu giá hợp danh với tư cách thành viên hợp danh thì không được thành lập DN đấu giá tư nhân, không được làm thành viên hợp danh của CTHD khác trừ trường hợp được sự nhất trí của thành viên hợp danh còn lại[135]. Với quy định trên, thì ĐGV đã thành lập công ty đấu giá hợp danh (với tư cách thành viên

[132] Điểm a, Khoản 3, Điều 23 Luật ĐGTS năm 2016.
[133] Điều 18, Luật ĐGTS năm 2016
[134] Khoản 3, Điều 188 Luật DN năm 2020
[135] Khoản 1, Điều 180 Luật DN năm 2020

hợp danh) vẫn có thể trở thành thành viên công ty đấu giá hợp danh khác bằng các con đường sau: góp thêm vốn điều lệ, mua phần vốn góp của thành viên hợp danh trong công ty đấu giá hợp danh khác, nếu được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại; góp thêm vốn điều lệ hoặc mua phần vốn góp của thành viên góp vốn để trở thành thành viên góp vốn trong công ty đấu giá hợp danh khác mà không trái với quy định của Luật ĐGTS và Luật DN. Vấn đề bất cập ở đây, nếu căn cứ vào quy định trên thì mỗi ĐGV chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một DN ĐGTS hoặc ký hợp đồng lao động với một DN ĐGTS, nhưng lại có thể trở thành thành viên trong công ty đấu giá hợp danh khác thông qua hình thức góp thêm vốn điều lệ hoặc mua phần vốn góp. Do đó, Luật ĐGTS mới cần có quy định rõ ràng hơn để tránh lỗ hổng của quy định pháp luật hoặc có nhiều cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện. Và việc quy định mỗi ĐGV chỉ được ký hợp đồng lao động với một DN ĐGTS cũng là quy định *"cứng nhắc"*, việc ĐGV ký hợp đồng với một DN ĐGTS, thì theo quy định của pháp luật hiện nay thì ĐGV đó chỉ được hành nghề tại một DN ĐGTS, không được hành nghề với DN ĐGTS khác, Thiết nghĩ đây cũng là nội dung nên sửa đổi trong thời giân tới, nếu ĐGV đó vẫn tuân thủ quyền và nghĩa vụ của một ĐGV, nếu họ vẫn đảm bảo không vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề của một ĐGV và nghĩa vụ của ĐGV mà pháp luật đã quy định, thì cho họ có quyền được ký hợp đồng với DN ĐGTS khác, Đây cũng là nội dung các nhà làm luật có cách nhìn thấu đáo hơn để sửa đổi, bổ sung phù hợp với xu thế hiện nay. Vừa tạo cơ hội cho ĐGV vừa có thêm thu nhập, vừa đem lại nguồn thu cho Ngân sách nhà nước.

2.2.5 Trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Theo quy định của Luật ĐGTS hiện nay, thì trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp cũng là điều kiện cần thiết để thành lập DN ĐGTS. Tuy nhiên, việc quy định điều kiện thành lập DN phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị là điều không cần thiết. Khi DN ĐGTS khi được cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động, thì DN đó có đầy đủ điều kiện để thành lập DN như về yếu tố con người - ĐGV, yếu tố pháp lý - Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Tùy vào quy mô, năng lực của từng DN sẽ tự trang bị cho DN của mình cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để đảm bảo phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh của mình, miễn sao là DN đáp ứng điều kiện cần thiết cho hoạt động của DN, đem lại hiệu quả cao nhất. Khi một người có nhu cầu tìm đến dịch vụ ĐGTS thì trước tiên họ sẽ tìm hiểu danh tiếng, uy tín của DN ĐGTS đó trong quá trình hoạt động của DN ĐGTS đó như thế nào, có tiêu cực, hoặc sai sót trong quá trình điều hành cuộc ĐG, không ai quan tâm đến việc DN ĐGTS đó có trụ sở như thế nào, trang bị đầy đủ cơ sở, vật chất cho quá trình hoạt động của DN ĐGTS đó hay không, có chăng đó chỉ là yếu tố cạnh tranh giữa các DN ĐGTS trên thị trường. Qua tìm hiểu quy định của các nước trên thế giới, thì không có quy định về cơ sở, vật chất, trang thiết bị trong quá trình thành lập doanh nghiệp.

Như máy vi tính, máy fax, máy phô tô...Tại Điều 13, điều kiện về đấu giá trực tuyến của Nghị định 62/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2024 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 62/2023/NĐ-CP ngày 06/5/2017 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật ĐG là DN ĐGTS phải đảm bảo: *"...Đáp ứng các yêu cầu về việc kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ thông tin…".* Theo số liệu cập nhật tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản, (trên 785 DN ĐGTS, kể cả chi nhánh), thì chỉ có 15 DN đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến[136]. Đây là con số rất ít so với số lượng DN ĐGTS hiện nay.

Pháp luật không có quy định cơ sở vật chất cụ thể gồm những thiết bị gì, nhưng tự DN biết trang bị để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết sao cho vừa đảm bảo hoạt động của DN ĐGTS, vừa đảm bảo tính cạnh tranh giữa các DN ĐGTS. Do đó, nên bỏ quy định về điều kiện này, mà nên quy định là điều kiện sau hậu kiểm khi DN ĐGTS đã được thành lập và hoạt động.

2.3. Giải pháp hoàn thiện thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản

2.3.1 Về hình thức pháp lý của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Hiện nay pháp luật Việt Nam quy định loại hình thành lập DN ĐGTS chỉ được tổ chức và hoạt động theo một trong hai loại hình DN là DNTN và CTHD, mặc dù hoàn toàn khác biệt với pháp luật của hầu hết các nước trên thế giới. Tuy nhiên, nước ta đang tiến lên xã hội chủ nghĩa, do đó để thực hiện mục tiêu xã hội hóa hoạt động ĐGTS theo quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 49-NQ/TW thì việc tạo điều kiện cho các DN ĐGTS phát triển cần phải được tiến hành song song với việc xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc, định hướng cho các DN được tự do lựa chọn hình thức kinh doanh trong thời gian tới. Với thực tế hiện nay, khi hoạt động ĐGTS ở Việt Nam vẫn chưa thực sự tạo được nhiều sức hút và phổ biến như các nước trên thế giới. Do đó, pháp luật Việt Nam cần có sự quy định "mở" hơn trong việc quy định đa đạng loại hình thành lập DN ĐGTS giống như quy định của các nước trên thế giới, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có nhiều cơ hội tiếp cận đa dạng về hình thức pháp lý về đăng ký DN, để có thể cho DN tự do lựa chọn nhiều loại hình đăng ký DN theo họ muốn, chứ không nên chỉ bó buộc trong hai loại hình DN như quy định hiện nay. ếu bó buộc theo hai hình thức pháp lý là là DNTN và CTHD vừa hạn chế quyền tự do kinh doanh của DN đã được Hiến pháp quy định, vừa hạn chế vai trò điều tiết của Nhà nước đối với loại hình kinh doanh đặc biệt này.

2.3.2 Về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Như đã cập ở trên đối với DN ĐGTS chỉ được kinh doanh dịch vụ ĐGTS, không được kinh doanh ngành, nghề khác, trừ trường hợp kinh doanh các hoạt động

[136] Bộ Tư pháp trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản http://dgts.moj.gov.vn/tin-tuc/danh-sach-to-chuc-dau-gia-tai-san-co-du-dieu-kien-thuc-hien-hinh-thuc-dau-gia-truc-tuyen-cap-nhat-thang-08.2023

liên quan đến ĐGTS được pháp luật quy định. Đây là điểm khác biệt của pháp luật Việt Nam so với các nước trên thế giới. Các DN ĐGTS ở hầu hết các nước trên thế giới chẳng những không bị ràng buộc bởi điều kiện về loại hình thành lập DN mà còn được kinh doanh đa ngành. Nếu DN được kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực sẽ tạo điều kiện cho DN được tiếp cận đa dạng kinh doanh những ngành, nghề khác, nếu DN đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, từ đó vừa sẽ đem lại nguồn thu cho DN, vừa giúp cho Nhà nước có thêm nguồn thu thuế khác nhau, làm giàu cho đất nước. Bên cạnh đó theo quy định của pháp luật về đầu tư, dịch vụ ĐGTS là ngành, nghề kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường ở Việt Nam, chỉ dành cho nhà đầu tư trong nước, ngay cả công ty đấu giá hợp danh thì nhà đầu tư nước ngoài cũng không được liên doanh với ĐGV để thành lập. Thiết nghĩ đây cũng là vấn đề đặt ra cần sửa đổi, để thu hút của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, ĐGTS là ngành, nghề thu hút đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước mà còn có nhiều sức hút với nhà đầu tư nước ngoài ở các nước trên thế giới. Trong khi đó, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet và thương mại điện tử toàn cầu, giờ đây một số nước trên thế giới có những trang wedsite nổi tiếng không những có thể mua sắm, đấu giá các mặt hàng trong nước mà còn có thể đấu giá "xuyên biên giới". Ví dụ như: Trang web đấu giá trực tuyến Amazon Liquidation Auctions (Mỹ), Trang web đấu giá trực tuyến Ebay (Mỹ), Trang web đấu giá trực tuyến hàng Nhật - Yahoo.auction….Đây cũng là điểm cần thiết nên bổ sung, sửa đổi Luật ĐGTS mới, để tạo môi trường đầu tư đa dạng về lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh.

2.3.3 Về chủ thể thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện chủ thể thành lập DN ĐGTS là ĐGV, đây là điều kiện hoàn toàn khác biệt so với pháp luật của các nước trên thế giới. Do đó, trong thời gian tới, pháp luật Việt Nam cần sửa đổi để bắt nhịp với thế giới. Thiết nghĩ, ĐGV là người thành lập DN, cũng là người quản lý DN, ĐGV là người được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về đấu giá, là người điều hành các cuộc đấu giá. Nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, ĐGV đã tiến hành đấu giá đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và không có bất kỳ hành vi tiêu cực nào trong quá trình tổ chức đấu giá, nhưng kết quả đấu giá vẫn không theo ý muốn như: tài sản đấu giá không được bán tương xứng với giá thị trường là có thể nằm ở khâu định giá tài sản, giám định tài sản, tiền đặt trước... chứ không phải xuất phát từ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ĐGV.

Theo quy định hiện nay của Luật Doanh nghiệp và Luật ĐGTS quy định công ty đấu giá hợp danh chỉ cần có một thành viên hợp danh là ĐGV, HĐTV có thể bầu thành viên hợp danh là ĐGV duy nhất làm Chủ tịch HĐTV, đồng thời làm kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty. Một hoặc những thành viên hợp danh còn lại của công ty có thể là ĐGV hoặc không. Trong khi đó, tại điểm b, khoản 1, Điều 177 Luật DN năm 2020 quy định thành viên hợp danh phải là cá nhân.

Vấn đề cần xem xét ở đây là theo quy định của Luật ĐGTS, thì pháp nhân không thể trở thành thành viên hợp danh của CTHD. Trong khi đó, trách nhiệm của thành viên hợp danh đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty là vô hạn. Trong trường hợp tài sản của công ty không đủ để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác thì sẽ sử dụng tài sản của thành viên hợp danh để thực hiện các nghĩa vụ đó đối với chủ nợ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xác định tài sản của cá nhân là việc làm không hề đơn giản. Trong khi đó, đối với pháp nhân, vấn đề xác định tài sản của pháp nhân sẽ đơn giản hơn. Theo quy định Điều 74 của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: "*…. pháp nhân là tổ chức có tài sản độc lập với cá nhân, .. và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập…".* Do đó, theo quy định trên thì việc xác định tài sản pháp nhân sẽ đơn giản hơn so với tài sản của cá nhân. Nếu chẳng may, khi DN rơi vào tình trạng phá sản, sẽ có trường hợp là khi DN lâm vào tình trạng không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho các chủ nợ, các thành viên hợp danh sẽ tẩu tán tài sản, trong khi đó việc thanh toán nợ nần của thành viên hợp danh lại là vô hạn. Do đó, trong thời gian tới pháp luật Việt Nam cần xem xét mở rộng thành viên hợp danh là pháp nhân, khi đó sẽ dễ xác định cũng như kiểm soát tài sản của pháp nhân cũng như trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ trả nợ của công ty nếu chẳng may công ty lâm vào tình trạng phá sản. Đây cũng là điểm cần thiết nên bổ sung, sửa đổi Luật ĐGTS mới.

2.3.4 Về hình thức hành nghề của đấu giá viên

Theo quy định của LĐGTS, ĐGV có hai hình thức hành nghề của ĐGV bao gồm ĐGV là chủ DN đấu giá tư nhân và ĐGV là thành viên hợp danh của công ty đấu giá hợp danh; hành nghề với tư cách là người lao động tại DN ĐGTS. Mỗi ĐGV chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc ký hợp đồng lao động với một DN ĐGTS. Chủ DNTN không được đồng thời là thành viên hợp danh CTHD. ĐGV đã tham gia thành lập công ty đấu giá hợp danh với tư cách thành viên hợp danh thì không được thể thành lập DN đấu giá tư nhân. Bởi thành viên hợp danh không được làm chủ DNTN . Tuy nhiên, ĐGV đã tham gia thành lập công ty đấu giá hợp danh với tư cách thành viên hợp danh vẫn có thể trở thành thành viên công ty đấu giá hợp danh khác bằng các con đường như góp thêm vốn điều lệ; mua phần vốn góp của thành viên hợp danh trong công ty đấu giá hợp danh khác, nếu được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại; góp thêm vốn điều lệ hoặc mua phần vốn góp của thành viên góp vốn để trở thành thành viên góp vốn trong công ty đấu giá hợp danh khác. Nếu theo quy định như trên, thì ĐGV là thành viên hợp danh trong công ty đấu giá hợp danh có thể trở thành thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn trong công ty đấu giá hợp danh khác. Thiết nghĩ, nếu pháp luật không có quy định rõ, cụ thể hơn, thì mục đích của các nhà làm luật khó đạt được theo mong muốn.

Và việc Luật ĐGTS hiện nay quy định mỗi ĐGV chỉ được hành nghề tại một DN ĐGTS. Thiết nghĩ đây là một quy định hơi "cứng chắc", mà nên "cởi trói" cho ĐGV

có nhiều cơ hội được hành nghề ĐGTS, ký hợp đồng lao động tại nhiều DN ĐGTS, miễn sao họ không vi phạm quy tắc nghề nghiệp của ĐGV, vi phạm đạo đức, xã hội, vi phạm pháp luật cũng như nghĩa vụ của một ĐGV theo quy định của Luật ĐGTS.

2.3.5 Về trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Như đã trình bày ở phần bất cập. Thiết nghĩ, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp là điều kiện cần thiết để thành lập DN ĐGTS. Vấn đề cần xem xét ở đây quy định về điều kiện đăng ký hoạt động của DN là phải có trụ sở là không có gì phải tranh cãi. Tuy nhiên, quy định về cơ sở vật chất, các trang thiết bị của DN ĐGTS là điều kiện để đăng ký hoạt động của DN ĐGTS, quy định đó không phải là điều kiện cần. Để DN đi vào hoạt động, kinh doanh một cách hiệu quả, khi đó các DN sẽ tự trang bị cho DN mình về cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo DN được hoạt động có hiệu quả. Tùy vào quy mô, năng lực của từng DN sẽ tự trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để đảm bảo phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh của mình, nếu trang bị tốt, đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị thì trước tiên DN sẽ thu hút được nhiều khách hàng và hoạt động có hiệu quả. Theo tìm hiểu quy định của các nước trên thế giới, thì không có quy định về cơ sở, vật chất, trang thiết bị trong quá trình thành lập DN. Do đó, pháp luật Việt Nam nên bỏ quy định cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết là điều kiện đăng ký hoạt động cho DN ĐGTS, vì đó là quy định thật sự không cần thiết, nên đưa vào quy định kiểm tra sau khi DN ĐGTS đã đi vào hoạt động thì sẽ phù hợp hơn.

Thực tế thì cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để DN ĐGTS đi vào hoạt động hiệu quả cũng như sẽ giúp DN được thu hút được khách hàng. Khi đó DN sẽ tự trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức ĐGTS, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay đấu giá đang hướng đến ĐG bằng hình thức trực tuyến. Nếu DN không tự trang bị đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết thì DN đó không cạnh tranh lại các DN được trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Quy định này đã phần nào thể hiện việc Nhà nước quy định quá sâu vào việc cơ sở, trang thiết bị để thành lập DN ĐGTS, làm hạn chế quyền tự do kinh doanh của DN. Việc trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động ĐGTS của DN là lợi thế cạnh tranh tùy thuộc vào năng lực vận hành cũng như yếu tố con người trong DN thì không nên bắt buộc DN phải đáp ứng những điều kiện nhất định về vấn đề này.

Do đó, Luật ĐGTS của Việt Nam nên loại bỏ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với DN ĐGTS khi thành lập DN ĐGTS.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Đấu giá tài sản là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, là một chủ thể kinh doanh với mục đích chủ yếu là tìm kiếm lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; đồng thời là hoạt động bổ trợ tư pháp. Để được kinh doanh ngành, nghề đặc biệt này thì đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục mà pháp luật quy định. So với các văn bản trước đây, thì Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đã có những thay đổi vượt bậc trong việc thành lập DN ĐGTS.

Bên cạnh những ưu điểm, so với các nước trên thế giới thì điều kiện thành lập DN ĐGTS ở nước ta có nhiều khác biệt, có những quy định chưa tương đồng, phù hợp với quy định của pháp luật của các nước trên thế giới. Qua đó, gây không ít khó khăn, bất cập cho DN khi thành lập ngành, nghề kinh doanh đặc biệt này. Kết quả nghiên cứu của Chương này có ý nghĩa nền tảng, cơ sở khoa học định hướng cho việc phân tích, nhận định, đánh giá ưu điểm, hạn chế và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về thành lập DN ĐGTS. Từ những khó khăn, bất cập, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn có những đề xuất, giải pháp để khắc phục, hoàn thiện quy định pháp luật về thành lập DN ĐGTS ở nước ta, những đề xuất, giải pháp đó phù hợp với quy định của pháp luật các nước trên thế giới; đồng thời phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của pháp luật Việt Nam, Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp được thực hiện quyền tự do kinh doanh, tự chủ trong kinh doanh, tự do cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để thúc đẩy hoạt động đấu giá tài sản ở nước ta theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản, nhằm ngày càng khẳng định vị thế, vai trò của các DN ĐGTS đối với nền kinh tế.

KẾT LUẬN CHUNG

Để thành lập DN ĐGTS, thì doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thành lập DN ĐGTS, bên cạnh có những ưu điểm; và những hạn chế, bất cập. Luật Đấu giá tài sản năm 2016 ra đời, đã đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý về đấu giá tài sản, góp phần giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật, nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong ĐGTS, đặc biệt là tài sản công; hoạt động đấu giá tài sản từng bước được chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa một cách mạnh mẽ; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản. Từ đó, các DN ĐGTS ngày càng tăng về số lượng, chất lượng của đội ngũ ĐGV ngày càng được nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ; hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật của ĐGV trong quá trình điều hành cuộc ĐG; các DN ĐGTS được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn, quy trình ĐGTS ngày càng được tiến hành chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản ĐG và những người tham gia ĐG.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì trong quá trình thực hiện Luật đấu giá tài sản, nhất là trong quá trình thành lập DN ĐGTS có những quy định không phù hợp với thực tiễn của pháp luật Việt Nam, cũng như pháp luật của các nước trên thế giới. Chính những lý do này đã làm cho hoạt động ĐGTS của DN ĐG ở Việt Nam khác biệt, chưa hiệu quả, chưa phù hợp với quy định của một số nước trên thế giới và chưa tạo được sự tin cậy của các bên có liên quan trong quá trình tham gia ĐG. Do đó, đòi hỏi pháp luật Việt Nam có những sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định pháp luật không còn phù hợp trong quá trình thành lập DN ĐGTS đối với thực tiễn của pháp luật Việt Nam và các nước trên thế giới, để bắt nhịp với xu thế của thế giới. Chính vì lý do đó, với mục tiêu sửa đổi, bổ sung hệ thống quy phạm pháp luật nói riêng, về thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản sắp có hiệu lực vào ngày 01/01/2025. Điều này đã khẳng định, pháp luật Việt Nam đã thấy được những hạn chế, bất cập trong quá trình thành lập DN ĐGTS, để bắt nhịp với xu thế của thế giới và tình hình thực tiễn của đất nước. Tạo điều kiện cho DN ĐGST hoạt động có hiệu quả hơn, ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, giúp Nhà nước quản lý có hiệu quả hoạt động ĐGTS. Từ đó, thấy được vị trí, vai trò của DN ĐGTS trong nền kinh tế thị trường, đem lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đưa nước ta ngày càng hội nhập với xu thế của thế giới, ngày càng phát triển, văn minh, dân chủ, công bằng và hạnh phúc.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

1. Nguyễn Như Ý. (2011). *Đại từ điển Tiếng Việt*, NXB. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hà Thị Lan Anh. (2012). *Đấu giá tài sản ở Việt Nam, thực trạng và hướng phát triển.* Học viện Tư pháp.

3. Nguyễn Xuân Thu, Lê Thị Hương Giang. (2018). *Giáo trình nghiệp vụ đấu giá tài sản*, (Tập 2 - phần kỹ năng). Sách chuyên khảo. NXB Tư pháp.

4. Nguyễn Thị Thu Hồng. (2020). *Hoàn thiện quy định pháp luật về tài sản công đưa ra đấu giá tài sản công ở Việt Nam".* Học viện Tư pháp.

5. Nguyễn Xuân Thu. (2020). *Giáo trình nghiệp vụ đấu giá tài sản Tập 1-Phần chung.* Học viện Tư pháp.

6. Đoàn Văn Hường. (2021). *Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản.* Cơ quan Bộ Tư pháp.

7. Phan Trung Hiền. (2022). *Để hoàn thành tốt luận văn ngành Luật*, tái bản lần thứ tư, có sửa chữa, bổ sung. NXB. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

8. Nguyễn Thị Thuý Hằng. (2022). *Quy định của pháp luật về hủy kết quả đấu giá tài sản thi hành án dân sự và một số kiến nghị.* Trường Đại học Luật Hà Nội.

9. Vũ Thị Minh Ngân. (2022). *Kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.* Thanh tra Chính phủ.

10. Nguyễn Thị Như Ngọc. (2023).*"Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về đấu giá tài sản".* Tòa án nhân dân tối cao.

11. Nguyễn Thị Thu Hồng. (2023). *"Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam hiện nay* (Sách chuyên khảo). NXB Tư pháp, Hà Nội.

12. Nguyễn Ngọc Đang Thanh. (2020). *"Pháp luật về doanh nghiệp đấu giá tài sản- Thực tiễn tại thành phố Cần Thơ"* (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ).

13. Trương Văn Can. (2021). *"Pháp luật về hoạt động đấu giá tài sản- Thực tiễn tại thành phố Cần Thơ"* (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ).

14. Nguyễn Thị Anh Thụy. (2022). *"Pháp luật về đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất"* (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ).

15. Nguyễn Phạm Quỳnh Dao. (2022).*"Pháp luật; về bán đấu giá tài sản trong hoạt động xử lý tài sản bảo đảm của các Ngân hàng thương mại, thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp"* (Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ).

16. Ngô Thị Phương Thảo. (2024). "*Quy chế pháp lý về đấu giá tài sản" (*Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

B. BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC

17. Đặng Thị Bích Liễu. (2010). Vấn đề người có tài sản bản đấu giá và người bán đấu giá tài sản trong pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam. *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 02/2010*.

18. Phạm Ngọc Hương Quỳnh. (2021). Giải Nobel Kinh tế năm 2020 và khả năng vận dụng vào đấu giá quyền sử dụng đất tại Việt Nam. *Tạp chí Công thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, tháng 9 năm 2021*.

19. Trần Vang Phủ, Huỳnh Cảnh Khương, Võ Văn Húa. (2022). Hoàn thiện các quy định về thu giữ và xử lý tài sản là bất động sản của cá nhân tại các tổ chức tín dụng. *Tạp chí Tài chính, kỳ 1-Tháng 4/2022 (774)*, trang số 67.

20. Phan Trung Hiền và Dư Phước Thoại. (2018). Hoàn thiện các quy định về điều kiện trong đấu giá đất sạch. *Tạp chí Cộng sản tháng 8/2022.*

21. Nguyễn Thị Thư. (2024). Một số vướng mắc từ thực tiễn áp dụng Luật Đấu giá tài sản và góp ý hoàn thiện luật. *Tạp chí Điện tử pháp lý tháng 6/2024.*

C. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

22. Lê Thị Hương Giang. (2019). *Một số vướng mắc về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản và kiến nghị hoàn thiện pháp luật.*

Truy cập ngày 18/12/2019, từ https://danchuphapluat.vn/mot-so-vuong-mac-ve-trinh-tu-thu-tuc-dau-gia-tai-san-va-kien-nghi-hoan-thien-phap-luat.

Đoàn Văn Hường. (2021). *Bàn về tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả của xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản.*

Truy cập ngày ngày 15/5/2024, từ https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/ban-ve-tieu-chi-danh-gia-hieu-luc-hieuqua-cua-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dau-gia-tai-san-79438.htm.

23. Hải Yến. (2023). *Sửa đổi Luật Đấu giá tài sản: Hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo hướng chặt chẽ, minh bạch hơn*.

Truy cập ngày 09 tháng 8 năm 2023, từ https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=78772.

24. Đặng Thị Bích Liễu. (2010). Vấn đề người có tài sản bản đấu giá và người bán đấu giá tài sản trong pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam. *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 02/2010*.

25. Hồ Hương và Nghĩa Đức. (2023). *Sửa đổi Luật Đấu giá tài sản: Tháo gỡ được những bất cập, vướng mắc hiện nay.*

Truy cập ngày 16/8/2023, từ https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=79002

26. T. Uyên. (2023). *Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.*

Truy cập ngày 09/11/2023, từ https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=6029.

27. Hồng Thía. (2024). *Doanh nghiệp đăng ký hoạt động đấu giá tài sản cần chuẩn bị những hồ sơ gì?*.

Truy cập ngày 17/7/2024, từ https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/cau-hoi-thuong-gap/doanh-nghiep-dang-ky-hoat-dong-dau-gia-tai-san-can-chuan

28. *Cổng thông tin Quốc gia về đấu giá tài sản.* Truy cập ngày 20/7/2024, từ https://dgts.moj.gov.vn/tin-tuc/danh-sach to-chuc-dau-gia-tai-san-du-dieu-kien-thuc-hien-hinh-thuc-dau-gia-truc-tuyen cap-nhat-t82022-824.html.

29. *Cổng thông tin Quốc gia về đấu giá tài sản.* Truy cập ngày 25/7/2024, từ https://dgts.moj.gov.vn/tin-tuc/danh-sachto-chuc-dau-gia-tai-san-du-dieu-kien-thuc-hien-hinh-thuc-dau-gia-truc-tuyencap-nhat-t82022-824.html.

30. *Cổng thông tin Quốc gia về đấu giá tài sản.* Truy cập ngày 15/8/2024, từ https://dgts.moj.gov.vn/tin-tuc/danh-sachto-chuc-dau-gia-tai-san-du-dieu-kien-thuc-hien-hinh-thuc-dau-gia-truc-tuyencap-nhat-t82022-824.html.

DANH MỤC VĂN BẢN

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 (hết hiệu lực).

2. Bộ luật dân sự năm 2005 (hết hiệu lực).

3. Luật Đất đai năm 2003 (hết hiệu lực);

4. Luật quản ký tài sản công năm 2008 (hết hiệu lực).

5. Luật Đất đai năm 2013 (hết hiệu lực).

6. Luật Doanh nghiệp năm 2014 (hết hiệu lực).

7. Luật Đầu tư năm 2014 (hết hiệu lực).

8. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (hết hiệu lực).

9. Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế Bản đấu giá tài sản (hết hiệu lực).

10. Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (hết hiệu lực).

11. Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (hết hiệu lực).

12. Thông tư số 137/2010/TT-BTP ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá, chế độ tài chính của Hội đồng đấu giá tài sản (hết hiệu lực).

13. Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 16/10/2010 của Bộ Tư pháp quy định về bán đấu giá tài sản (hết hiệu lực).

14. Thông tư 03/2012/TT- BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và tỷ lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản (hết hiệu lực).

15. Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (hết hiệu lực).

16. Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đầu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (hết hiệu lực).

17. Thông tư 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và xử dụng phí đầu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản (hết hiệu lực).

18. Pháp lệnh Thi hành án Dân sự năm 1989, 1994 (hết hiệu lực).

19. Hiến pháp năm 2013.

20. Luật Thương mại năm 2005.

21. Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012).

22. Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi năm 2013).

23. Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

24. Luật Lý lịch tư pháp năm 2009.

25. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

26. Luật Phá sản năm 2014.

27. Bộ luật Dân sự năm 2015.

28. Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản.

29. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020.

30. Luật Doanh nghiệp năm 2020.

31. Luật Đầu tư năm 2020.

32. Luật Cư trú năm 2020.

33. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá năm 2024.

34. Nghị định số 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.

35. Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

36. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

37. Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư.

38. Thông tư số 335/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đầu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản.

39. Thông tư số 45/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

40. Thông tư số 06/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

41. Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.

42. Thông tư số 10/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

B. VĂN BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN KHÁC

43. Bộ Tư pháp. (2015). *Bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Luật Đấu giá tài sản*.

44. Bộ Tư pháp. (2018). *Quyết định số 759/QĐ-BTP ngày 18/4/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bổ trợ tư pháp*.

45. Bộ Tư pháp. (2022). *Thông báo số 531/TB-BTP ngày 25/02/2022 về việc công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản*.

46. Bộ Tư pháp. (2022). *Thông báo số 3005/TB-BTP ngày 17/8/2022 về việc công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản*.

47. Bộ Tư pháp. (2022). *Báo cáo chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, đấu giá tài sản trong thời gian tới*.

48. Bộ Tư pháp. (2022). *Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản*.

49. Bộ Tư pháp. (2023). *Thông báo số 2153/TB-BTP ngày 30/5/2023 về việc công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản*.

50. Chính phủ. (2015). *Tờ trình số 582/TTr-CP ngày 28/10/2015 về dự án Luật Đấu giá tài sản*.

51. Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

52. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

53. Nghị quyết số 27- NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 09/11/2022 về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

54. Nghị quyết số 10- NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

55. Nghị quyết số 27- NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 09/11/2022 về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

C. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI

51. Code Civil 1804, dernière modification par LOI n° 2022-267 du 28 février 2022. dịch: Bộ luật Dân sự Pháp năm 1804, sửa đổi mới nhất bởi Luật số 2022-267 ngày 28/02/2022.

52. Code de commerce 1807, dernière modification par LOI n° 2022-267 du 28 février 2022. dịch: Bộ luật Thương mại Pháp năm 1807, sửa đổi mới nhất bởi Luật số 2022-267 ngày 28/02/2022.

53. Handelsgesetzbuch – HGB 1897, das zuletzt durch Artikel 13 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. März 2023. dịch: Bộ luật Thương mại Cộng hòa liên bang Đức năm 1897, sửa đổi mới nhất bởi Điều 13 đoạn 4 Luật ngày 10/3/2023.

54. Japan Commercial Code in 1899, amended in 2008, 2014, 2018. dịch: Bộ luật thương mại Nhật Bản năm 1899, sửa đổi năm 2008, 2014, 2018.

55. Alabama Auctioneers License Act in 1975, amended in 2019 dịch: Đạo luật giấy phép đấu giá viên bang Alabama năm 1975, sửa đổi năm 2019.

56. Florida Regulation of professions and occupations (Part VI – Auctioneers) in 1986, last amended in 2000, dịch: Quy định về nghề nghiệp và việc làm trong các Đạo luật của Florida (phần 6 – Đấu giá viên) năm 1986, sửa đổi mới nhất năm 2000.

57. Florida Business Corporation Act in 1989, last amended in 2019 dịch: Đạo luật Công ty kinh doanh Florida năm 1989, sửa đổi mới nhất năm 2019.

58. Washington Business Corporation Act in 1989, last amended in 2020, dịch: Đạo luật Công ty kinh doanh Washington năm 1989, sửa đổi mới nhất năm 2020.

59. Companies Law of the People's Republic of China in 1993, amended in 1999, 2004, 2005, dịch: Luật Công ty nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1993, sửa đổi năm 1999, 2004, 2005.

60. Auction Law of the People's Republic of China in 1996, amended in 2004 dịch: Luật về Bán đấu giá tài sản của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1996, sửa đổi năm 2004.

61. Alabama Auctioneers License Act in 1975, amended in 2019, dịch: Đạo luật giấy phép đấu giá viên bang Alabama năm 1975, sửa đổi năm 2019.

62. Washington Auctioneer Registration Act in 1986, amended in 1999, 2002, 2019, dịch: Đạo luật Đăng ký đấu giá viên của Washington năm 1986, sửa đổi năm 1999, 2002, 2019.

63. Florida Regulation of professions and occupations (Part VI – Auctioneers) in 1986, last amended in 2000. dịch: Quy định về nghề nghiệp và việc làm trong các Đạo luật của Florida (phần 6 – Đấu giá viên) năm 1986, sửa đổi mới nhất năm 2000.

PHỤ LỤC

Một số mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản

PHỤ LỤC 1

TP-ĐGTS-01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 3 x 4

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tôi là: .....
Nam/Nữ…….....

Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……./……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

Chỗ ở hiện nay: .....

Điện thoại: …… Email: .....

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số: .....

Ngày cấp: …../…../…… Nơi cấp.....

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

(Ghi rõ từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học)

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm	Làm gì	Ở đâu	Ghi chú

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

(Ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tôi đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Tôi xin cam đoan tuân thủ các nguyên tắc đấu giá tài sản, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên theo quy định của pháp luật./.

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá gồm có:	*Tỉnh (thành phố), ngày... tháng… năm...*
	Người đề nghị
	(Ký và ghi rõ họ tên)

1……..

2……..

3……..

4……..

5……..

PHỤ LỤC 2

TP-ĐGTS-02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 3 x 4

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tôi là: .....
Nam/Nữ……

Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……./……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

Chỗ ở hiện nay: .....

Điện thoại: …… Email: .....

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số: .....

Ngày cấp: …../…../…… Nơi cấp.....

Đã được Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:.....

Ngày cấp: ……/……/.....

Lý do xin cấp lại: .....

Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá cho tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ghi trong đơn này.

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 3

TP-ĐGTS-03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…….

Tên tổ chức đấu giá tài sản/Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng: .....

Giấy đăng ký hoạt động/ Quyết định thành lập số: .....

Cấp ngày .....

Địa chỉ trụ sở: .....

Điện thoại:……Fax:.....

Đề nghị Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên cho các đấu giá viên sau đây:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số Chứng chỉ hành nghề đấu giá	Nơi thường trú
1				
2				
3				
4				
...				

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 4

TP-ĐGTS-04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)

Tên tổ chức đấu giá tài sản/Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng: .....

Giấy đăng ký hoạt động/ Quyết định thành lập số: .....

Cấp ngày .....

Địa chỉ trụ sở: .....

Điện thoại: …… Fax: .....

Đề nghị Sở Tư pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên cho:.....

Ông/Bà:..... sinh ngày ……./……./…..

Số Chứng chỉ hành nghề đấu giá: ……. ngày cấp.....

Đã được cấp Thẻ đấu giá viên số: ……. ngày cấp: .....

Lý do đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên:.....

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 5

TP-ĐGTS-05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……

Tên tôi là:..... Nam/Nữ……

Ngày, tháng, năm sinh: ……/……../……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

Chỗ ở hiện nay:.....

Điện thoại:……..Email:.....

Chứng minh nhân dân số/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số:.....

Ngày cấp: ……/..../.... Nơi cấp:.....

Đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản với các nội dung sau đây:

1. Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản *(tên gọi ghi bằng chữ in hoa)*:

.....

Tên giao dịch (nếu có): .....

Tên viết tắt (nếu có): .....

Tên tiếng Anh (nếu có): .....

Địa chỉ trụ sở: .....

Điện thoại:……Fax:…… Email:.....

Website:.....

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân/ Thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc là đấu giá viên đối với công ty hợp danh:

a) Họ và tên: ..... Nam/Nữ:…….. sinh ngày:……./……

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân số:.....

Ngày cấp: ……./……/…… Nơi cấp:.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

Chỗ ở hiện nay:.....

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:..... ngày cấp……/…../..

b) Họ và tên:..... Nam/Nữ:…….. sinh ngày:……/…../.

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân số:.....

Ngày cấp: ……/…../…… Nơi cấp:.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

Chỗ ở hiện nay:.....

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: ..... ngày cấp ……./…../…

3. Danh sách đấu giá viên khác trong doanh nghiệp đấu giá tài sản (nếu có):

Stt	**Họ tên**	**Năm sinh**	**Chứng chỉ hành nghề đấu giá** *(ghi rõ số, ngày cấp)*	**Địa chỉ, số điện thoại liên hệ**

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 6

TP-ĐGTS-06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------	**----------**

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Áp dụng đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017 đăng ký hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật đấu giá tài sản)

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……..

Ten doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .....

Địa chỉ trụ sở:.....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ..... ngày……../……./……

Họ và tên người đại diện theo pháp luật:.....

Đề nghị đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản với các nội dung sau đây:

1. Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản (tên gọi ghi bằng chữ in hoa):

.....

Tên giao dịch (nếu có): .....

Tên viết tắt (nếu có): .....

Tên tiếng Anh (nếu có): .....

Địa chỉ trụ sở: .....

Điện thoại: …….. Fax:…….. Email: .....

Website: .....

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân/ Thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc là đấu giá viên đối với công ty hợp danh:

a) Họ và tên: ..... Nam/Nữ:…… sinh ngày:……/……/….

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân số: .....

Ngày cấp: ……../……./…… Nơi cấp:.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

Chỗ ở hiện nay:.....

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:..... ngày cấp……./……/……

b) Họ và tên: ..... Nam/Nữ:……. sinh ngày:……../……./….

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân số:.....

Ngày cấp: ……/……/…….. Nơi cấp:.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

Chỗ ở hiện nay:.....

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:..... ngày cấp ……./……./……

3. Danh sách đấu giá viên khác trong doanh nghiệp đấu giá tài sản (nếu có):

Stt	**Họ tên**	**Năm sinh**	**Chứng chỉ hành nghề đấu giá** (ghi rõ số, ngày cấp)	**Địa chỉ, số điện thoại liên hệ**

1. Chúng tôi cam kết kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản của doanh nghiệp

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

PHỤ LỤC 7

TP-ĐGTS-07

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

GIẤY ĐỀ NGHỊ
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……

Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản: .....

Địa chỉ trụ sở: .....

Điện thoại: …… Fax: ……. Email: .....

Giấy đăng ký hoạt động số: ……do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…… cấp ngày: ……../ ……./.....

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản như sau:

1

.....

2

.....

3

.....

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC 8

TP-ĐGTS-08

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---	---

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA
DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……

Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản: .....

.....

Địa chỉ trụ sở: .....

.....

Điện thoại: …… Fax: ……. Email: .....

Giấy đăng ký hoạt động số: ……do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…… cấp ngày: ……../ ……./.....

Lý do xin cấp lại: .....

.....

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC 9

TP-ĐGTS-09

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH
DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) …….

Tên gọi đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: .....

Địa chỉ trụ sở: .....

.....

Điện thoại:……Fax:.....

Giấy đăng ký hoạt động số: …… do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) …… cấp ngày: ……/……./.....

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:

1. Tên của chi nhánh: .....

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: .....

Điện thoại: ……. Fax:.....

Website: .....

2. Trưởng chi nhánh:

Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa): .....Nam/Nữ……

Ngày, tháng, năm sinh: ……./……/……

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số:.....

Ngày cấp: ……./……./…… Nơi cấp:.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

Chỗ ở hiện nay:.....

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:..... ngày cấp: ……/……/…..

Thẻ đấu giá viên số: ……do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố…cấp ngày ...../……../….

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC 10

TP-ĐGTS-10

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

UBND TỈNH, TP... **SỞ TƯ PHÁP** -------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số……/TP-ĐKHĐ	*Tỉnh (thành phố)..., ngày….. tháng…… năm……*

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên gọi của doanh nghiệp đấu giá tài sản: .....

Tên giao dịch (nếu có): .....

Địa chỉ trụ sở: .....

Điện thoại: …….. Fax: .....

2. Chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân/Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

Họ và tên: ……Nam/Nữ:…….sinh ngày ……./…...

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/thẻ Căn cước công dân số: .....

Ngày cấp: ……/……../…….. Nơi cấp:.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

Chỗ ở hiện nay: .....

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: ..... ngày cấp ……./……./…...

3. Danh sách thành viên hợp danh (đối với công ty đấu giá hợp danh):

STT	**Họ và tên**	**Năm sinh**	**Chứng chỉ hành nghề đấu giá** *(ghi rõ số, ngày cấp)*	**Ghi chú**
1				
2				
…				

GIÁM ĐỐC

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 11

TP-ĐGTS-11

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

UBND TỈNH, TP... **SỞ TƯ PHÁP** -------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số ……./TP-ĐKHĐ	*Tỉnh (thành phố)....., ngày.....tháng.... năm...*

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên của doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập chi nhánh:

.....

Tên giao dịch (nếu có): .....

Địa chỉ trụ sở:.....

.....

Điện thoại:…… Fax:.....

2. Tên của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản:

.....

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:.....

.....

Điện thoại: ……Fax:.....

3. Trưởng chi nhánh:

Họ và tên: ..... Nam/Nữ: ……..sinh ngày ……/……./..

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:.....

Ngày cấp: …../…../……. Nơi cấp: .....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

.....

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: ..... ngày cấp ……./……/……

Thẻ đấu giá viên số: …….. do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố …….. cấp ngày.....

GIÁM ĐỐC

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 12

TP-ĐGTS-12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO NHẬN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……

Tên tổ chức đấu giá tài sản: .....

Địa chỉ trụ sở: .....

Điện thoại: …… Fax:.....

Giấy đăng ký hoạt động số: ……..... do Sở Tư pháp tỉnh/thành…….. phố…… cấp ngày ...../……../.....

Nhận Ông/Bà..... sinh ngày ……./……/…..

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số:.....

Ngày cấp:...../...../…….Nơi cấp:.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

Đã hoàn thành khóa đào tạo nghề đấu giá và được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá số …… do Học viện Tư pháp cấp ngày ……/…../…… Hoặc được miễn đào tạo nghề đấu giá:

Thời gian tập sự dự kiến bắt đầu từ ngày……/……./ .....

Đấu giá viên hướng dẫn tập sự: .....

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: ……. ngày cấp ……./……../.....

Thẻ đấu giá viên số: ……do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố……. cấp ngày ……../……../……

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 13

TP-ĐGTS-13

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO CHẤM DỨT TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……..

Tên tổ chức đấu giá tài sản: .....

Địa chỉ trụ sở: .....

Điện thoại:…….. Fax: .....

Giấy đăng ký hoạt động số: …do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố ……cấp ngày... /……./……

Thông báo chấm dứt tập sự đối với Ông/Bà ..... sinh ngày ……./……/……..

Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu/thẻ Căn cước công dân số:.....

ngày cấp: ……./……../……. nơi cấp:.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Đã tập sự tại tổ chức từ ngày ……/……../……. đến ngày …../……/.....

Đấu giá viên hướng dẫn tập sự:.....

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: ..... ngày cấp ……./……../…….

Thẻ đấu giá viên số: ……. do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố……. cấp ngày ...../……./

Lý do:.....

.....

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 14

TP-ĐGTS-14

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……..

Tên tôi là:..... Nam/Nữ:……

Ngày sinh:.....

Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu/thẻ Căn cước công dân số:.....

ngày cấp:……/……/…… nơi cấp:.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

Chỗ ở hiện nay:.....

Điện thoại: …… Email:.....

Tôi đã hoàn thành thời gian và nghĩa vụ của người tập sự tại.....

Địa chỉ trụ sở:.....

Họ tên đấu giá viên hướng dẫn tập sự:.....

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: ..... ngày cấp ……./……/…...

Thẻ đấu giá viên số: …….. do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố.....

cấp ngày……/……/.....

Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày ……./……/…… và kết thúc vào ngày……/…../…….

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của thí sinh tham dự kiểm tra.

Xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản *(xác nhận các thông tin người tập sự cung cấp, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức)*	*(Tỉnh, thành phố), ngày... tháng... năm...* **Người đề nghị** *(ký và ghi rõ họ tên)*

PHỤ LỤC 15

BẢN ÁN SỐ 30/2023/DS-PT NGÀY 28/4/2023

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

"V/V TRANH CHẤP KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN"

TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án: 30/2023/DS-PT
Ngày: 28/4/2023
"*V/v tranh chấp kết quả bán đấu giá tài sản*".

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

- Thành phần Hội đồng xét xử *Phúc* ***thẩm gồm có*****:**

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông **Bùi Đức Thanh**

Các Thẩm phán: ông **Tạ Duy Ước;** ông **Bùi Đức Tuấn**

- Thư ký phiên tòa: bà **Nguyễn Thị Hoa Lê** - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh: ông **Lê Khắc Sơn** - Kiểm sát viên tham gia phiên toà.

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử Phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 13/2023/TLPT-DS ngày 07 tháng 02 năm 2023 về "*Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản".*

Do bản án dân sự sơ thẩm số 34/2022/DS-ST, ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Toà án nhân dân thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử Phúc thẩm số: 31/2023/QĐ-PT ngày 24 tháng 3 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số 42/2023/QĐ-PT ngày 11/4/2023, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ông Trần Văn P, sinh năm 1973 - Chấp hành viên Cục THADS tỉnh QN. Địa chỉ: Tổ 5, khu T1, phường HB, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt. Người đại diện theo ủy quyền: Ông Bùi Quốc T, sinh năm 1957. Địa chỉ: Số 14, ĐTH, TH 8, phường ĐL, quận HA, thành phố Hải Phòng, có mặt (Hợp đồng ủy quyền ngày 07/5/2021) có mặt.

2. Bị đơn: Chủ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA- ông Vũ Quang N. Địa chỉ: Số 84, Phố VL, phường HG, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh. Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Mai H - Chức vụ: Giám đốc. Địa chỉ: Tổ 4, khu 5b, phường BC, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, có mặt (vắng mặt khi tuyên án).

** Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn:*

- Ông Bùi Duy P, sinh năm 1991. Địa chỉ: TT NS, YV, GL, thành phố Hà Nội, có mặt.

- Bà Hoàng Thị P- Luật sư Công ty Luật VA, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Thôn ĐV, xã SD, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, có mặt. (vắng mặt khi tuyên án).

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

3.1. Cục THADS tỉnh QN. Địa chỉ trụ sở: Khu Hà Khánh A, phường CX, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh. Người đại diện theo pháp luật: Ông Đinh Khắc K- Chức vụ: Cục trưởng. Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Đức N - Chức vụ: Phó Cục trưởng (Giấy ủy quyền số 510/CTHADS-NV ngày 05/4/2021 của Cục trưởng). Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt.

3.2. Ngân hàng TMCP NTVN. Địa chỉ trụ sở: Số 198, TQK, phường LTT, quận HK, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Văn V Giám đốc Ngân hàng TMCP NTVN – Chi nhánh HL. Người được ủy quyền lại: Ông Nguyễn QH, sinh năm 1982 - Chức vụ: Trưởng phòng khách hàng thuộc VCB HL. Địa chỉ: Tổ 1, khu 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh và bà Nguyễn XL– chức vụ: Phó Giám đốc VCB chi nhánh HL (Văn bản ủy quyền số 89/UQ-HLO-KH ngày 06/3/2023 của Giám đốc VCB chi nhánh HL). Ông QH vắng mặt; bà XL có mặt (vắng mặt khi tuyên án).

3.3. Ông Vũ Xuân T, sinh năm 1980. Địa chỉ: Tổ 55, khu 4, phường BĐ, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, có mặt.

3.4. Ông Tô Vĩnh D- Đấu giá viên Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA. Địa chỉ nơi cư trú: Tổ 34, khu 3, phường CT, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt (đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai).

3.5. Ông Đoàn Văn Rvà bà Đỗ Thị Xuân G(Đỗ Thị G). Cùng địa chỉ: Tổ 7, khu DT, phường CB, thành phố CP, tỉnh Quảng Ninh, đều vắng mặt (đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai).

4. Người làm chứng:

4.1. Ông D QH. Đại chỉ: Tổ 6, khu 6, phường Hồng Hà, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt.

4.2. Ông Tạ QH1. Địa chỉ: Tổ 5, khu 4, phường CX, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt.

4.3. Bà Hoàng TN. Địa chỉ: Tổ 52, khu 5, phường HK, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt.

4.4. Bà Nguyễn NA. Địa chỉ: Tổ 33, khu 4, phường HG, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt.

4.5. Bà Vũ HN. Địa chỉ: Tổ 11. Khu 1, phường CX, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt.

4.6. Bà Vũ Thị KP. Địa chỉ: Tổ 29, khu 3, phường CT, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt.

4.7. Ông Đặng TT. Địa chỉ: Tổ 5, khu 3, phường HG, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt.

4.8. Ông Nguyễn KT. Địa chỉ: 43 HTK, phường BN, quận 1, thành phố HCM, vắng mặt.

4.9. Ông Bùi ĐT. Địa chỉ: Tổ 4, khu LHP, phường CT, thành phố CP, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt.

4.10. Ông VH. Địa chỉ: Tổ 1, khu 5, phường Hà Tu, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt.

4.11. Ông Đặng TH. Địa chỉ: Tổ 94, khu Đồn Điền, phường HK, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt.

4.12. Ông Tống ĐN. Địa chỉ: Tổ 2, khu 9A, phường BC, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt.

4.13. Ông Trần TT1. Địa chỉ; Tổ 6, khu 10, phường HH, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt.

4.14. Ông Phạm VT. Địa chỉ; Tổ 5, khu 5B, phường CT, thành phố CP, tỉnh Quảng Ninh, vắng mặt.4

Người kháng cáo: người đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Trần Thị Mai H.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung, bản tự khai và tại phiên tòa, nguyên đơn ông Trần Văn P và người đại diện theo ủy quyền trình bày:

Ngày 04/6/2019, ông Trần Văn P - Chấp hành viên Cục THADS tỉnh QN ký hợp đồng với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA(Sau đây gọi là Doanh nghiệp VA) để bán đấu giá tài sản kê biên của ông Đoàn Văn R và bà Đỗ Thị Xuân G để đảm bảo thi hành án trả tiền cho Ngân hàng TMCP NTVN thay cho Công ty TNHH phát triển dịch vụ - Thương mại ĐB, theo quyết định của bản án số 05/2018/KDTM-PT ngày 30/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh và bản án số 17/2017/KDTM-ST, ngày 29/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố HL. Tài sản thi hành gồm:

1. Tài sản 1: Quyền sử dụng 300m2 đất và 01 ngôi nhà xây kiểu biệt thự 02 tầng cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại: Ô số 6, lô A17, khu đô thị mới DT, phường CB, thành phố CP, tỉnh Quảng Ninh, theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số AK522381 do UBND thị xã CP cấp ngày 25/3/2008, số vào sổ cấp GCN: H141, mang tên bà Đỗ Thị Xuân G.

2. Tài sản 2: Quyền sử dụng 600m2 đất và nhà kho xây tường gạch khung thép, mái lợp tôn cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 7+ô số 8, lô A17, khu đô thị mới DT, phường CB, thành phố CP, tỉnh Quảng Ninh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 522376 và AK 522377 do UBND thị CP cấp ngày 25/3/2008, số vào sổ cấp GCN: H142 và H143 mang tên bà Đỗ Thị Xuân G Ngày 28/6/2019, Doanh nghiệp VA đã tổ chức bán đấu giá 02 tài sản trên. Kết quả cụ thể như sau:

- Tài sản 1: Người trả giá cao nhất là 4.033.219.000 đồng và đã trúng đấu giá

- Tài sản 2: Tại phiên đấu giá có tổng số 14 người tham gia đấu giá, có một người duy nhất trả giá là ông Vũ Xuân T và trả giá đúng bằng giá khởi điểm là 6.238.647.000 đồng.

Đối với tài sản 1: Doanh nghiệp VA đã tổ chức bán đấu giá đảm bảo quy định của Luật đấu giá tài sản, sau đó người trúng đấu giá đã ký kết Hợp đồng mua 5 bán tài sản với Cục THADS tỉnh QN; không có đương sự nào có yêu cầu gì đối với kết qủa đấu giá tài sản này.

Đối với tài sản 2: Theo quy định tại Điều 49 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 thì việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành.

Căn cứ quy định nêu trên, trong cuộc đấu giá tài sản ngày 28/6/2019, Doanh nghiệp VA tổ chức đấu giá lần đầu, có 14 người tham gia đấu giá nhưng chỉ có

một người (ông Vũ Xuân T) trả giá bằng giá khởi điểm là người trúng đấu giá là không đúng quy định của Điều luật nêu trên. Do vậy không có căn cứ chấp nhận kết quả đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 của Doanh nghiệp VAđối với tài sản là Quyền sử dụng ô đất ô số 7 và ô số 8 cùng nhà kho và toàn bộ tài sản gắn liền với đất nêu trên.

Do cuộc đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 đối với Quyền sử dụng ô đất số 7 và ô số 8 nêu trên được thực hiện không đúng quy định Luật đấu giá tài sản năm 2016 nên Chấp hành viên đã ban hành các văn bản đề nghị Doanh nghiệp VA tổ chức bán đấu giá lại theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Doanh nghiệp VA cho rằng mình đã tổ chức bán đấu giá tài sản đúng quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016, nên không tổ chức bán đấu giá lại theo đề nghị của Chấp hành viên.

Ngày 15/10/2019, Chấp hành viên đã ra thông báo số 762/TB-CTHADS về việc không chấp nhận kết quả đấu giá tài sản thi hành án nêu trên. Để tiếp tục xử lý bán tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên, ngày 29/10/2019, Chấp hành viên đã có Giấy mời số 1657/GM-CTHADS về việc bàn hướng xử lý kết quả đấu giá tài sản. Tuy nhiên, Doanh nghiệp VAđã có công văn về việc không tham dự buổi họp bàn theo giấy mời. Ngày 04/11/2019, Chấp hành viên cũng đã có Giấy mời Doanh nghiệp VAvà ông Vũ Xuân T để thỏa thuận về việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản nhưng Doanh nghiệp VA và ông Vũ Xuân T đều vắng mặt.

Về việc ông đã ký nhận vào Biên bản đấu giá tài sản ngày 28/6/2019: Do cuộc đấu giá hôm đó đã tiến hành bán đấu giá cả 02 tài sản, nên đã lập chung vào một biên bản. Việc ông P ký vào Biên bản đấu giá là xác nhận vào trình tự, thủ tục của cuộc đấu giá tài sản. Vì vậy, ông Trần Văn P khởi kiện với các yêu cầu:

(1) Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 đối với tài sản là: Quyền sử dụng 600m2 đất và nhà kho xây tường gạch khung thép, mái lợp tôn cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 7+ô số 8, lô A17, khu đô thị mới DT, phường CB, thành phố CP, tỉnh Quảng Ninh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 522376 và AK 522377 do UBND thị xã CP cấp ngày 25/3/2008, số vào sổ cấp GCN: H142 và H143 mang tên bà Đỗ Thị Xuân G (*sau đây gọi là ô số 7 và ô số 8*)

(2). Hủy một phần Hợp đồng đấu giá tài sản thi hành án ký ngày 04/6/2019

giữa Chấp hành viên Cục THADS tỉnh QN và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA liên quan đến tài sản ô số 7 và ô số 8.

(3).Yêu cầu Doanh nghiệp VA hoàn trả lại thù lao đấu giá tài sản đối với tài sản nêu trên cho Cục THADS tỉnh QN với số tiền là 27.489.110 đồng; tuyên Cục THADS

tỉnh QN hoàn trả cho ông Vũ Xuân T số tiền đặt trước là 1.200.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh gửi ngân hàng.

Tại Đơn đề nghị rút một phần yêu cầu khởi kiện đề ngày 19/9/2022, nguyên đơn đã rút yêu cầu khởi kiện ***(2)*** và ***(3)***, chỉ yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu khởi kiện ***(1)***, là: Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 đối với tài sản là: Quyền sử dụng đất ô số 7 và ô số 8.

Tại bản tự khai, phiên hòa giải và tại phiên tòa, Người đại diện theo ủy quyền của Bị đơn bà Trần Thị Mai H có quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau:

Về quá trình ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/CTHADSQN-ĐGVA ngày 04/6/3019 giữa Cục THADS tỉnh QN và Doanh nghiệp VA; thời gian, địa điểm diễn ra cuộc đấu giá tài sản ngày 28/6/2019, bà Hương có quan điểm giống với ông Trần Văn P.

Cuộc đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 đã được tổ chức công khai, hợp pháp, đúng quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và có sự tham gia chứng kiến toàn bộ diễn biến và ký vào Biên bản đấu giá thành của ông Trần Văn P - Chấp hành viên. Sau đó ông P không ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, không bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá, tự mình ban hành nhiều văn bản áp dụng sai nội hàm các Điều 41, Điều 49 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 nhằm trì 7 hoãn thực hiện nghĩa vụ đã ký kết trong Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Bà không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn có quan điểm: Về cuộc đấu giá ngày 28/6/2019 được tổ chức công khai, hợp pháp, đúng quy định của pháp luật. Ông P không có quyền khởi kiện theo quy định tại Điều 102 Luật thi hành án Dân sự. Ông P có văn bản đề nghị đấu giá lại tài sản là không có căn cứ. Công văn số 3235/TCTHADS-NV1 ngày 26/9/2019 của Tổng cục thi hành án dân sự không phải là văn bản quy phạm pháp luật nên không có giá trị pháp lý áp dụng theo quan điểm của phía nguyên đơn. Việc ông P viện dẫn áp dụng công văn số 897/BTTP-ĐGTS ngày 24/9/2019 của Cục bổ trợ tư pháp là không thuộc trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật đấu giá tài sản năm 2016. Việc Doanh nghiệp VA lập Biên bản đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 ghi nhận kết quả bán đấu giá đối với cả hai tài sản là đảm bảo; luật đấu giá tài sản không quy định bắt buộc phải lập biên bản đối với từng tài sản trong cuộc đấu giá. Ông Bùi Quốc T cho rằng trong cuộc đấu giá tài sản ngày 28/6/2019, tất cả 14 người tham gia đều phải trả giá, với mức thấp nhất bằng giá khởi điểm là không có căn cứ; luật đấu giá không quy định bắt buộc tất cả những người tham gia đấu giá phải trả giá. Cuộc đấu giá ngày 28/6/2019 là cuộc đấu giá lần đầu nên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Điều 49 Luật đấu giá tài sản năm 2016 như phía nguyên đơn đưa ra. Cuộc đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 cũng không thuộc trường hợp đấu giá không thành theo quy định tại Điều 52 Luật đấu giá tài sản năm 2016, không thuộc trường hợp phải hủy kết quả đấu giá theo quy định tại Điều 72 Luật đấu giá tài sản năm 2016 nên kết qủa đấu giá tài sản ngày 28/6/2016 là đảm bảo, không có căn cứ để hủy bỏ. Vì vậy, nguyên đơn khởi kiện hủy kết quả đấu giá là không có căn cứ, Doanh nghiệp VA không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tại bản tự khai, văn bản trình bày quan điểm, ông Hoàng Đức Nam là

đại diện hợp pháp của *Cục THADS tỉnh QN* ***có quan điểm***: Nhất trí với các nội dung khởi kiện của ông Trần Văn P cũng như các ý kiến trình bày, quan điểm của ông P.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Vũ Xuân T có quan điểm:

Ông là người trúng đấu giá đối với tài sản là quyền sử dụng đất ô số 7 và ô số 8 theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Ông Trần Văn P là Chấp hành viên đã ký đóng dấu vào Biên bản đấu giá. Tuy nhiên, sau đó ông P đưa ra nhiều văn bản yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá. Nay ông P khởi kiện, ông không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông P, yêu cầu ông P tiếp tục làm thủ tục mua bán tài sản đối với tài sản ông đã trúng đấu giá.

Đại diện Ngân hàng TMCP NTVN có quan điểm: Trong quá trình tham gia đấu giá, có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá, nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá và bằng với mức giá khởi điểm là không đúng theo quy định tại Điều 49 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Đề nghị Tòa án xem xét có nội dung thể hiện đồng ý của người có tài sản đấu giá tại Biên bản đấu giá không. Ngân hàng TMCP NTVN đồng ý đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Ông Tô Vĩnh D, ông Đoàn Văn R và bà Đỗ Thị Xuân G đã được Tòa án triệu tập nhiều lần nhưng đều vắng mặt nên không có quan điểm về việc giải quyết vụ án.

Những người làm chứng gồm: Ông Đặng TH, ông Tạ QH có quan điểm:

Các ông là những người mua hồ sơ tại Doanh Nghiệp VAđể đăng ký tham gia đấu giá tài sản, đã nộp tiền đặt trước theo thông báo của Doanh nghiệp VA. Tại phiên đấu giá các ông không trả giá. Sau đó các ông đã được nhận lại tiền đặt trước đầy đủ từ Doanh nghiệp VA.

Với nội dung trên, tại bản án số 34/2022/DS-ST ngày 11/11/2022 của Tòa án nhân dân thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định:

Căn cứ:

- Khoản 13 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 4 Điều 65; khoản 4 Điều 147; Điều 186; khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228; Điều 271, 273, 278 và Điều 280 của Bộ luật tố tụng dân sự;

- Điều 102 Luật thi hành án dân sự;

- Điểm d khoản 2 Điều 41; Điều 49 Luật đấu giá tài sản năm 2016;

- Điểm b khoản 1 Điều 11; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Văn P - Chấp hành viên Cục THADS tỉnh QN.

2. Hủy kết quả đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA, đối với tài sản đấu giá là Quyền sử dụng 600m2 đất và nhà kho xây tường gạch khung thép, mái lợp tôn cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 7+ô số 8, lô A17, khu đô thị mới DT, phường CB, thành phố CP, tỉnh Quảng Ninh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 522376 và AK 522377 do UBND thị xã

CP cấp ngày 25/3/2008, số vào sổ cấp GCN: H142 và H143 mang tên bà Đỗ Thị Xuân G.

3. Đình chỉ các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Yêu cầu ***(1)*** Hủy một phần Hợp đồng đấu giá tài sản thi hành án ký ngày 04/6/2019 giữa Chấp hành viên Cục THADS tỉnh QN và Doanh nghiệp dấu giá tư nhân VAliên quan đến tài sản trên; ***(2)*** Yêu cầu Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VAhoàn trả lại thù lao đấu giá tài sản đối với tài sản nêu trên cho Cục THADS tỉnh QN với số tiền là 27.489.110 đồng; tuyên Cục THADS tỉnh QN hoàn trả cho ông Vũ Xuân T số tiền đặt trước là 1.200.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh gửi Ngân hàng. Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ chịu án phí và quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 22/11/2022 người đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Trần Thị Mai H có đơn kháng cáo với nội dung kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Đề nghị hủy toàn bộ bản bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố HL để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm, đảm bảo khách quan, công bằng với lý do Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, nhận định, kết luận quyết định không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án. Tại phiên tòa Phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu nội dung kháng cáo, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.

Tại phiên tòa Phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn có quan điểm:

- Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết sai yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn tại Đơn khởi kiện, Đơn bổ sung và Đơn rút yêu cầu khởi kiện không có nội dung nào liên quan đến tranh chấp về kết quả đấu giá tài sản mà chỉ có yêu cầu hủy kết quả đấu giá tài sản nhưng cấp sơ thẩm thụ lý xác định là tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản. Vi phạm nghiêm trọng Điều 5 Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Tòa án cấp sơ thẩm thu thập chứng cứ không đúng quy định, liên quan đến việc giải quyết khiếu nại cụ thể, Tòa án cấp sơ thẩm ra các công văn yêu cầu cung cấp thông tin về nhân thân của bà Trần Thị Mai H và ông Bùi Duy P là không đúng với quy định gửi cho các cơ quan trong và ngoài tỉnh. Đây là hành vi trái pháp luật. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã giải quyết khiếu nại nhưng tài liệu giải quyết khiếu nại vẫn lưu trong hồ sơ vụ án là không đúng. Hành vi này của Thẩm phán cấp sơ thẩm là vi phạm nghiệm trọng nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

- Tòa án cấp sơ thẩm xác định thành phần tham gia tố tụng không đúng quy định, cụ thể: xác định ông Tỗ Vĩnh D, ông Đoàn Văn R và bà Đỗ Thị Xuân G và Ngân hàng TMCP NTVN với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là không đúng, đồng thời lúc xác định là người làm chứng, lúc thì xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra việc xác định người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng cũng không đúng, không có tài liệu thể hiện về việc ủy quyền của Giám đốc chi nhánh ngân hàng VCB HL. Đồng thời Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm về thời hạn tống đạt một số văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự.

- Tài liệu trong hồ sơ thể hiện có rất nhiều tài liệu chứng cứ phát sinh nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không cho các đương sự tiếp cận công khai chứng cứ, không có

biên bản cuộc họp tiếp cận công khai các chứng cứ mới là vi phạm Điều 208, 211, mất quyền của đương sự theo quy định tại khoản 8 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Tại trang 7 của bản án sơ thẩm nhầm lẫn ông R bà G và ông D là bị đơn.

- Về xác định tư cách của bị đơn thì căn cứ vào khoản 3 Điều 185 Luật

Doanh nghiệp thì phải xác định Chủ Doanh nghiệp tư nhân là bị đơn nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không có bất cứ văn bản nào đề nghị yêu cầu nguyên đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện là không đúng với quy định pháp luật. Việc Tòa án cấp sơ thẩm hỏi người làm chứng là ông Tạ Quang Hưng và ông Đặng Tuấn Hùng những nội dung không liên quan đến vụ án (bút lục 713, 718) với nội dung "ông có được Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA hoặc ai khác trả cho một khoản tiền nào khi từ bỏ việc đấu giá không?" là xúc phạm doanh nghiệp, vi phạm Điều 253 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Tòa án cấp sơ thẩm nhận định không đúng, không đánh giá khách quan các tình tiết trong vụ án, việc trích dẫn pháp luật không đầy đủ, áp dụng và trích dẫn điều luật sai, không đúng, cụ thể:

+ Bản án sơ thẩm hủy kết quả đấu giá tài sản nhưng không căn cứ vào quy định tại Điều 72 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 mà áp dụng điểm d khoản 2 Điều 41, Điều 49 Luật đấu giá tài sản là sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, áp dụng khoản 13 Điều 26 là quan hệ pháp luật tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản trong khi nguyên đơn khởi kiện là yêu cầu hủy kết quả đấu giá tài sản, áp dụng khoản 4 Điều 65 quy định về xét xử vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn là không đúng trong khi đây là vụ án được thụ lý xét xử theo thủ tục thông thường và Điều 65 cũng không có khoản 4; áp dụng khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự về nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm thì khoản 4 Điều 147 quy định về nghĩa vụ chịu án phí trong vụ án ly hôn. Ngoài ra, bản án sơ thẩm áp dụng Điều 102 Luật Thi hành án dân sự về quyền khởi kiện về yêu cầu giải quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản là không đúng.

- Bản án sơ thẩm quyết định hủy kết quả đấu giá tài sản nhưng không căn cứ vào pháp luật đấu giá để giải quyết, không chỉ ra được bất cứ căn cứ nào để hủy kết quả đấu giá theo quy định tại Điều 72 Luật đấu giá tài sản.

Với những vi phạm nêu trên của Tòa án cấp sơ thẩm, Đề nghị Hội đồng xét xử Phúc thẩm hủy toàn bộ bản bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố HL, giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân thành phố HL để xét xử lại vụ án theo trình tự sơ thẩm, đảm bảo khách quan, công bằng.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Vũ Xuân T, người được ủy quyền lại của Ngân hàng TMCP NTVN không có quan điểm tranh luận đối đáp. Giữ nguyên quan điểm như đã trình bày trong suốt quá trình giải quyết vụ án. Cụ thể, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đồng ý với bản án sơ thẩm, không chấp nhận quan điểm của bị đơn. Đại diện Ngân hàng đồng ý với quan điểm của nguyên đơn. Ông Vũ Xuân T đồng ý với quan điểm kháng cáo của bị đơn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại phiên tòa Phúc thẩm có quan điểm:

- Hội đồng xét xử Phúc thẩm đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng quy định, các đương sự đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Riêng ông R, bà G và ông D chưa thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, vắng mặt tại phiên tòa không có lý do.

- Về nội dung: xét kháng cáo của bị đơn thấy Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ điểm d khoản 2 Điều 41, Điều 49 Luật đấu giá tài sản năm 2016 quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, hủy kết quả đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VAlà có cơ sở, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Do đó, nội dung kháng cáo của bị đơn cho rằng bản án sơ thẩm nhận định, kết luận, quyết định không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án là không đúng, không có căn cứ chấp nhận.

- Tuy nhiên bản án sơ thẩm còn có vi phạm, thiếu sót: Nguyên đơn có đơn xin rút một phần nội dung yêu cầu khởi kiện, cụ thể rút 02 nội dung khởi kiện, Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ đối với phần yêu cầu nguyên đơn đã rút nhưng bản án sơ thẩm không áp dụng Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự là áp dụng pháp luật chưa đầy đủ. Bản án sơ thẩm áp dụng khoản 4 Điều 65 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về xét xử các vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn để làm căn cứ giải quyết vụ án là không chính xác, vụ án này được giải quyết theo thủ tục thông thường và một số sai sót khác như căn cứ kháng cáo của bị đơn đã trình bày. Do đó, thấy nội dung kháng cáo của bị đơn cho rằng Tòa án sơ thẩm vi phạm thủ tục tố tụng là có căn cứ chấp nhận nhưng những vi phạm này không nghiêm trọng và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự nên có thể sửa bản án sơ thẩm, khắc phục thiếu sót của cấp sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử Phúc thẩm căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự sửa bản án sơ thẩm. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn. Về đường lối giải quyết vụ án cần giữ nguyên, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm theo hướng bổ sung áp dụng Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự, không áp dụng khoản 4 Điều 65 và khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của người đại diện theo ủy quyền của bị đơn nằm trong thời hạn luật định, nội dung kháng cáo nằm trong phạm vi bản án sơ thẩm nên được xem xét theo thủ tục Phúc thẩm.

[2] Về sự vắng mặt của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Cục THADS tỉnh QN vắng mặt nhưng có đơn đề nghị xét xử vắng mặt nên căn cứ khoản 2 Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự Tòa án tiến hành phiên tòa Phúc thẩm xét xử vắng mặt. Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Tô Vĩnh D, ông Đoàn Văn Rvà bà Đỗ Thị Xuân G(Đỗ Thị G) và những người tham gia tố tụng khác là những người làm chứng vắng mặt đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nên căn cứ khoản 3 Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự Tòa án tiến hành xét xử vụ án.

[3] Xét kháng cáo của người đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Trần Thị Mai H với nội dung kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Đề nghị hủy toàn bộ bản bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố HL để xét xử lại theo thủ tụsơ thẩm, đảm bảo khách quan, công bằng với lý do Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, nhận định, kết luận quyết định không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy:

[3.1] Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh ra quyết định số 01/QĐ-CTHADS ngày 21/8/2018 phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án.

Theo đó, ông Trần Văn P - Chấp hành viên Cục THADS tỉnh QN được phân công tổ chức thi hành án đối với bản án số 05/2018/KDTM-PT ngày 30/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bản án số 17/2017/KDTM-ST ngày 29/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 81/QĐ-CCTHADS ngày 17/8/2018 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hạ Long và Quyết định về việc rút hồ sơ thi hành án số 03/QĐ- CTHADS ngày 20/8/2018 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh, ngày 04/6/2019, ông Trần Văn P - Chấp hành viên Cục THADS tỉnh QN ký hợp đồng với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA để bán đấu giá tài sản kê biên của ông Đoàn Văn R và bà Đỗ Thị Xuân G để đảm bảo thi hành án trả tiền cho Ngân hàng TMCP NTVN thay cho Công ty TNHH phát triển dịch vụ - Thương mại ĐB, theo quyết định của bản án số 05/2018/KDTM-PT ngày 30/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh và bản án số 17/2017/KDTM-ST ngày 29/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố HL. Tài sản thi hành gồm:

1. Tài sản 1: Quyền sử dụng 300m2 đất và 01 ngôi nhà xây kiểu biệt thự 02 tầng cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại: Ô số 6, lô A17, khu đô thị mới DT, phường CB, thành phố CP, tỉnh Quảng Ninh, theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số AK522381 do UBND thị xã CP cấp ngày 25/3/2008, số vào sổ cấp GCN: H141, mang tên bà Đỗ Thị Xuân G.

2. Tài sản 2: Quyền sử dụng 600m2 đất và nhà kho xây tường gạch khung thép, mái lợp tôn cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 7+ô số 8, lô A17, khu đô thị mới DT, phường CB, thành phố CP, tỉnh Quảng Ninh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 522376 và AK 522377 do UBND thị CP cấp ngày 25/3/2008, số vào sổ cấp GCN: H142 và H143 mang tên bà Đỗ Thị Xuân G.

Ngày 28/6/2019, Doanh nghiệp VAđã tổ chức bán đấu giá 02 tài sản trên.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tài sản 1: Người trả giá cao nhất là 4.033.219.000 đồng và đã trúng đấu giá.

- Tài sản 2: Tại phiên đấu giá có tổng số 14 người tham gia đấu giá, có một người duy nhất trả giá là ông Vũ Xuân T và trả giá đúng bằng giá khởi điểm là 6.238.647.000 đồng.

Đối với tài sản 1: Doanh nghiệp VAđã tổ chức bán đấu giá đảm bảo quy định của Luật đấu giá tài sản, sau đó người trúng đấu giá đã ký kết Hợp đồng mua bán tài sản với Cục THADS tỉnh QN, không có đương sự nào có yêu cầu gì đối với kết qủa đấu giá tài sản này.

Đối với tài sản 2: nguyên đơn cho rằng, theo quy định tại Điều 49 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 thì việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành. Căn cứ quy định nêu trên, trong cuộc đấu giá tài sản ngày 28/6/2019, Doanh nghiệp VAtổ chức đấu giá lần đầu, có 14 người tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người (ông Vũ Xuân T) trả giá bằng giá khởi điểm là người trúng đấu giá là không

đúng quy định của điều luật nêu trên. Do vậy không có căn cứ chấp nhận kết quả đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 của Doanh nghiệp VA đối với tài sản là Quyền sử dụng ô đất ô số 7 và ô số 8 cùng nhà kho và toàn bộ tài sản gắn liền với đất nêu trên.

Do cuộc đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 đối với Quyền sử dụng ô đất số 7 và ô số 8 nêu trên được thực hiện không đúng quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 nên Chấp hành viên đã ban hành các văn bản đề nghị Doanh nghiệp VA tổ chức bán đấu giá lại theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Doanh nghiệp VA cho rằng mình đã tổ chức bán đấu giá tài sản đúng quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016, nên không tổ chức bán đấu giá lại theo đề nghị của Chấp hành viên.

Ngày 15/10/2019, Chấp hành viên đã ra thông báo số 762/TB-CTHADS về việc không chấp nhận kết quả đấu giá tài sản thi hành án nêu trên.

Để tiếp tục xử lý bán tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên, ngày 29/10/2019, Chấp hành viên đã có Giấy mời số 1657/GM-CTHADS về việc bàn hướng xử lý kết quả đấu giá tài sản. Tuy nhiên, Doanh nghiệp VAđã có công văn về việc không tham dự buổi họp bàn theo giấy mời. Ngày 04/11/2019, Chấp hành viên cũng đã có Giấy mời Doanh nghiệp VA và ông Vũ Xuân T để thỏa thuận về việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản nhưng Doanh nghiệp VA và ông Vũ Xuân T đều vắng mặt.

Do các bên không thống nhất được hướng xử lý kết quả đấu giá tài sản đối với tài sản Quyền sử dụng 600m2 đất và nhà kho xây tường gạch khung thép, mái lợp tôn cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 7+ô số 8, lô A17, khu đô thị mới DT, phường CB, thành phố CP, tỉnh Quảng Ninh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 522376 và AK 522377 do UBND thị CP cấp ngày 25/3/2008, số vào sổ cấp GCN: H142 và H143 mang tên bà Đỗ Thị Xuân G nên ông Trần Văn P - Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Quảng Ninh, là người được phân công tổ chức thi hành án đã khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 đối với tài sản trên.

Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long đã xác định đúng quan hệ tranh chấp và thụ lý vụ án xác định quan hệ tranh chấp là “tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản” theo quy định tại khoản 13 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự là đúng theo quy định pháp luật.

[3.2] Với nội dung tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản nêu trên, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy kết quả đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA đối với tài sản đấu giá là Quyền sử dụng 600m2 đất và nhà kho xây tường gạch khung thép, mái lợp tôn cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 7+ô số 8, lô A17, khu đô thị mới DT, phường CB, thành phố CP, tỉnh Quảng Ninh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 522376 và AK 522377 do UBND thị xã CP cấp ngày 25/3/2008, số vào sổ cấp GCN: H142 và H143 mang tên bà Đỗ Thị Xuân G. Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[3.2.1] Về xác định tài sản đấu giá: căn cứ quyết định của bản án số 05/2018/KDTM-PT ngày 30/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh và bản án số 17/2017/KDTM-ST ngày 29/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, Cục THADS tỉnh QN cưỡng chế thi hành án là Quyền sử dụng đất ô số 7 và ô số 8 là tài sản của ông Đoàn Văn R và bà Đỗ Thị Xuân G để trả tiền cho Ngân

hàng TMCP NTVN thay cho Công ty TNHH phát triển Dịch vụ - Thương mại ĐB. Căn cứ quy định điểm đ khoản 1 Điều 4 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, xác định tài sản trên là tài sản đấu giá.

[3.2.2] Về xác định người có tài sản đấu giá: Căn cứ khoản 5 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản 2016, Cục THADS tỉnh QN là người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo quy định của Luật thi hành án dân sự, nên được xác định là người có tài sản đấu giá.

[3.2.3] Ông Trần Văn P là Chấp hành viên được Cục trưởng Cục THADS tỉnh QN phân công tổ chức thi hành án theo Quyết định phân công số 01/QĐ- CTHADS ngày 21/8/2018 nên ông P tham gia tổ chức đấu giá là đảm bảo quy định của pháp luật.

[3.2.4] Doanh nghiệp VA được thành lập theo "Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản" số 01/TP-ĐKHĐ ngày 05/01/2018, do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh cấp, là đảm bảo theo quy định tại Điều 22, Điều 23 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Ông Tô Vĩnh D là đấu giá viên của Doanh nghiệp VA, có chứng chỉ hành nghề đấu giá số 1407/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp, nên được quyền điều hành cuộc đấu giá ngày 28/6/2019 là đảm bảo quy định pháp luật.

[3.2.5] Xét Về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản:

- Ngày 04/6/2019, Cục THADS tỉnh QN (người có tài sản đấu giá) và Doanh nghiệp VA (tổ chức đấu giá tài sản) đã ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/CTHADS-ĐGVA. Theo đó, hai bên đã thỏa thuận về các nội dung: Thông tin về tài sản đấu giá; thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đối với ô số 7+8 có giá khởi điểm là: 6.238.647 đồng); thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (ngày 28/6/2019); hình thức đấu giá (trả giá từ thấp lên cao, bằng lời nói). Các nội dung trong Hợp đồng đã đảm bảo quy định tại Điều 33 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ nêu trên, Doanh nghiệp VA đã ban hành Quyết định số 12/QĐ- ĐG ngày 07/6/2019 về việc ban hành quy chế đấu giá, đã niêm yết việc đấu giá tài sản vào ngày 07/6/2019, đảm bảo thời hạn 15 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Đã tiến hành bán hồ sơ tham gia đấu giá, có 20 người nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, đảm bảo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản. Như vậy, về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản là đúng theo quy định pháp luật. Do cuộc đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 đối với Quyền sử dụng ô đất số 7 và ô số 8 nêu trên được thực hiện không đúng quy định Luật Đấu giá tài sản năm 2016 nên Chấp hành viên đã ban hành các văn bản đề nghị Doanh nghiệp VA tổ chức bán đấu giá lại theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Doanh nghiệp VA cho rằng mình đã tổ chức bán đấu giá tài sản đúng quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016, nên không tổ chức bán đấu giá lại theo đề nghị của Chấp hành viên. Xét thấy, theo Biên bản đấu giá ngày 28/6/2019 thể hiện: Tại cuộc đấu giá đối với tài sản nêu trên có 14 người tham gia đấu giá. Ông Vũ Xuân T sau 01 lần trả giá, với mức giá khởi điểm 6.238.647.000 đồng, ông Tô Vĩnh D- đấu giá viên tuyên bố người tham gia đấu giá có số thẻ 010 là ông Vũ Xuân T là người trúng đấu giá đối với bất động sản ô số 07 và ô số 08.

Đối chiếu quy định tại điểm d khoản 2 Điều 41 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định: "*Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn*". Như vậy, ông Vũ Xuân T chỉ trả giá 01 lần, bằng giá khởi điểm,

nhưng đã được đấu giá viên công bố trúng đấu giá là không đảm bảo theo quy định trên.

Hơn nữa, Điều 49 Luật Đấu giá năm 2016 quy định: *"1. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá chỉ được tiến hành sau khi tổ chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành và được thực hiện như sau: a)... hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá,... và ít nhất bằng giá khởi điểm ... nếu người có tài sản đấu giá đồng ý bằng văn bản. 3. Biên bản đấu giá ngoài nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 44 của Luật này còn phải thể hiện quá trình đấu giá chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người trả giá, chấp nhận giá hợp lệ; ý kiến đồng ý của người có tài sản đấu giá"*. Như vậy, căn cứ điểm d khoản 2 Điều 41, điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 49 Luật đấu giá tài sản năm 2016 thấy rằng, cuộc đấu giá ngày 28/6/2019 đối với bất động sản ô số 07, ô số 08 là cuộc đấu giá lần đầu có 14 người tham gia đấu giá, nhưng chỉ có duy nhất 01 người là ông Vũ Xuân T có số thẻ 010 trả giá một lần và trả giá bằng đúng giá khởi điểm. Đấu giá viên ông Tô Vĩnh D đã xác định 01 người trả giá duy nhất và bằng giá khởi điểm là người trúng đấu giá là trái nguyên tắc, quy định về đấu giá, vi phạm Điều 49 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Sau đó ông Trần Văn P - Chấp hành viên đã có văn bản không đồng ý với kết quả đấu giá và cho rằng cuộc đấu giá ngày 28/6/2019 sai nguyên tắc, không đúng quy định tại Điều 49 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (Ngày 15/10/2019, Chấp hành viên đã ra thông báo số 762/TB-CTHADS về việc không chấp nhận kết quả đấu giá tài sản thi hành án nêu trên). Bị đơn thì cho rằng, người có tài sản đấu giá không có văn bản đồng ý với kết quả đấu giá, là không đảm bảo với quy định của điều luật nêu trên là không có cơ sở. Bị đơn đưa ra căn cứ chứng minh cuộc đấu giá ngày 28/6/2019 không thuộc trường hợp đấu giá không thành quy định tại Điều 52 Luật đấu giá tài sản năm 2016, cuộc đấu giá được tiến hành đúng quy định tại khoản 8 Điều 5, không thuộc trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 72 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Tuy nhiên, căn cứ những phân tích, lập luận nêu trên và căn cứ vào Điều 59 Luật đấu giá tài sản năm 2016 quy định: "*Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá quy định tại Điều 49 của Luật này không áp dụng đối với các tài sản sau đây: 2. Quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai;"*

Vì vậy, không có căn cứ chấp nhận quan điểm của bị đơn về việc cuộc đấu giá ngày 28/6/2019 là cuộc đấu giá thành.

Với những cơ sở chứng cứ nêu trên đủ cơ sở xác định, tại cuộc đấu giá ngày 28/6/2019, Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá không đảm bảo quy định của Luật đấu giá nên kết quả đấu giá tài sản đối với bất động sản ô số 7 và ô số 8 không có căn cứ pháp luật để công nhận, cần phải hủy kết quả đấu giá. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc hủy kết quả đấu giá tài sản đối với bất động sản ô số 7 và ô số 8 là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Do đó, nội dung kháng cáo của bị đơn cho rằng bản án sơ thẩm nhận định, kết luận, quyết định không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án đề nghị hủy bản án sơ thẩm là không có căn cứ chấp nhận.

Với những nhận định và phân tích nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Do đó, không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn đề nghị hủy bản án sơ thẩm với lý do Tòa án cấp

sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, nhận định, quyết định không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án.

[4] Xét nội dung kháng cáo của bị đơn đề nghị hủy bản án sơ thẩm với các lý do:

[4.1] Đối với lý do kháng cáo bị đơn cho rằng: Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết sai yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn tại Đơn khởi kiện, Đơn bổ sung và Đơn rút yêu cầu khởi kiện không có nội dung nào liên quan đến tranh chấp về kết quả đấu giá tài sản mà chỉ có yêu cầu hủy kết quả đấu giá tài sản nhưng cấp sơ thẩm thụ lý xác định là "tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản", vi phạm nghiêm trọng Điều 5 Bộ luật Tố tụng dân sự. Thấy rằng, Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là yêu cầu hủy kết quả đấu giá tài sản và xác định quan hệ tranh chấp là "tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản" là đúng theo quy định tại khoản 13 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự, không vi phạm Điều 5 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự, đúng với yêu cầu phạm vi khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết và Tòa án sơ thẩm thụ lý giải quyết theo đúng yêu cầu của nguyên đơn và Tòa sơ thẩm giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện của nguyên đơn là đúng quy định pháp luật.

[4.2] Đối với lý do kháng cáo cho rằng: Tòa án cấp sơ thẩm thu thập chứng cứ không đúng quy định, liên quan đến việc giải quyết khiếu nại. Cụ thể, Tòa án cấp sơ thẩm ra các công văn yêu cầu cung cấp thông tin về nhân thân của bà Trần Thị Mai H và ông Bùi Duy P là không đúng với quy định gửi cho các cơ quan trong và ngoài tỉnh, đây là hành vi trái pháp luật. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã giải quyết khiếu nại nhưng tài liệu giải quyết khiếu nại vẫn lưu trong hồ sơ vụ án là không đúng. Hành vi tố tụng này của Thẩm phán cấp sơ thẩm là vi phạm nghiệm trọng nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi tố tụng của Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm đã bị đương sự khiếu nại và đã được giải quyết bằng Quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền đối với hành vi tố tụng của Thẩm phán. Và tài liệu giải quyết khiếu nại được lưu trong hồ sơ vụ án là đúng quy định.

[4.3] Tòa án cấp sơ thẩm xác định thành phần tham gia tố tụng không đúng quy định, cụ thể: xác định ông Tỗ Vĩnh D, ông Đoàn Văn R và bà Đỗ Thị Xuân G và Ngân hàng TMCP NTVN với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là không đúng, đồng thời lúc xác định là người làm chứng, lúc thì xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra việc xác định người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng cũng không đúng, không có tài liệu thể hiện về việc ủy quyền của Giám đốc chi nhánh ngân hàng VCB HL. Đồng thời Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm về thời hạn tống đạt một số văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự. Thấy rằng, Tòa án cấp sơ thẩm xác định tư cách tham gia tố tụng ông Tỗ Vĩnh D, ông Đoàn Văn R và bà Đỗ Thị Xuân G và Ngân hàng TMCP NTVN với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là đúng theo quy định tại Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự. Ngân hàng VCB có người đại diện theo pháp luật là Ông Phạm QD - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng VCB đã có Giấy ủy quyền số 575 ngày 15/10/2021 ủy quyền cho ông Nguyễn Văn V - Giám đốc Ngân hàng VCB - Chi nhánh HL và ông Nguyễn Văn V đã ủy quyền lại cho ông Nguyễn QH và bà Nguyễn XL là đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm có một số vi phạm về thời gian tống đạt các văn bản tố tụng là thiếu sót cần rút kinh nghiệm.

[4.4] Bị đơn kháng cáo cho rằng tài liệu trong hồ sơ vụ án thể hiện có rất nhiều tài liệu chứng cứ phát sinh nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không cho các đương sự tiếp cận công khai chứng cứ, không có biên bản cuộc họp tiếp cận công khai các chứng cứ mới là vi phạm Điều 208, 211, mất quyền của đương sự theo quy định tại khoản 8 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự. Hội đồng xét xử thấy rằng nguyên đơn không sao chụp các tài liệu cung cấp cho Tòa án cho bị đơn là vi phạm khoản 9 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự, tuy nhiên do bị đơn không có văn bản yêu cầu Tòa án được sao chụp nên không được hỗ trợ. Xét thấy các tài liệu đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, đánh giá, đảm bảo khách quan, toàn diện, quá trình giải quyết vụ án các đương sự trong đó có bị đơn đã sao chụp tài liệu là đảm bảo quyền lợi.

[4.5] Tại trang 7 của bản án sơ thẩm nhầm lẫn ông R bà G và ông D là bị đơn. Đây là nhầm lẫn do lỗi chính tả của Tòa án sơ thẩm bởi lẽ xuyên suốt quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm cũng như tại bản án sơ thẩm đều xác định ông R, bà G và ông D là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

[4.6] Về xác định tư cách của bị đơn thì căn cứ vào khoản 3 Điều 185 Luật Doanh nghiệp thì phải xác định Chủ Doanh nghiệp tư nhân là bị đơn nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không có bất cứ văn bản nào đề nghị yêu cầu nguyên đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện là không đúng với quy định pháp luật. Hội đồng xét xử xét thấy: Tòa án sơ thẩm xác định Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA, địa chỉ: Số 84, Phố VL, phường HG, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh. Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Quang N - Chủ Doanh nghiệp là bị đơn là chưa chính xác bởi lẽ: Khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: *"Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp"*. Khoản 2, 3 Điều 185 quy định: *"2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp."*.

Theo quy định nêu trên thì Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản có bên tổ chức đấu giá tài sản là Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA có người đại diện là ông Tô Vĩnh D - chức vụ Giám đốc điều hành mà không phải là Chủ doanh nghiệp tư nhân thì Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm về hợp đồng này. Tại thời điểm xét xử Phúc thẩm ông Vũ Quang N vẫn đang là Chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA. Do đó, Tòa án cấp Phúc thẩm xác định bị đơn làChủ doanh nghiệp tư nhân đấu giá tư nhân VA - ông Vũ Quang N. Việc xác định tư cách tham gia tố tụng của bị đơn như trên không làm thay đổi bản chất cũng như không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Do đó cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm về xác định tư cách tham gia tố tụng của bị đơn cho chính xác với các quy định của pháp luật.

[4.7] Lý do kháng cáo của bị đơn về việc Tòa án cấp sơ thẩm hỏi người làm chứng là ông Tạ QH và ông Đặng TH những nội dung không liên quan đến vụ án (bút lục 713, 718) với nội dung "ông có được Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA hoặc ai khác trả cho một khoản tiền nào khi từ bỏ việc đấu giá không?" là xúc phạm doanh nghiệp, vi phạm Điều 253 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Thấy rằng nội dung Biên bản lấy lời khai của Tòa án cấp sơ thẩm là chưa chuẩn xác cần rút kinh nghiệm bởi lẽ, việc

hỏi người làm chứng chỉ hỏi những tình tiết của vụ án mà họ biết. Việc này Tòa án sơ thẩm cũng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

[4.8] Bị đơn cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm nhận định không đúng, không đánh giá khách quan các tình tiết trong vụ án, việc trích dẫn pháp luật không đầy đủ, áp dụng và trích dẫn điều luật sai, không đúng, cụ thể:

- Bản án sơ thẩm hủy kết quả đấu giá tài sản nhưng không căn cứ vào quy định tại Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016; bản án sơ thẩm quyết định hủy kết quả đấu giá tài sản nhưng không căn cứ vào pháp luật đấu giá để giải quyết, không chỉ ra được bất cứ căn cứ nào để hủy kết quả đấu giá theo quy định tại Điều 72 Luật Đấu giá tài sản mà áp dụng điểm d khoản 2 Điều 41, Điều 49 Luật Đấu giá tài sản là sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, áp dụng khoản 13 Điều 26 là quan hệ pháp luật tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản trong khi nguyên đơn khởi kiện là yêu cầu hủy kết quả đấu giá tài sản; áp dụng khoản 4 Điều 65 quy định về xét xử vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn là không đúng trong khi đây là vụ án được thụ lý xét xử theo thủ tục thông thường và Điều 65 cũng không có khoản 4; áp dụng khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự về nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm thì khoản 4 Điều 147 quy định về nghĩa vụ chịu án phí trong vụ án ly hôn. Ngoài ra, bản án sơ thẩm áp dụng Điều 102 Luật Thi hành án dân sự về quyền khởi kiện về yêu cầu giải quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản là không đúng. Hội đồng xét xử xét thấy: đối với phạm vi giải quyết vụ án, việc thụ lý giải quyết vụ án và nhận định đánh giá của Tòa án cấp sơ thẩm bị đơn cho rằng không khách quan ảnh hưởng đến quyền lợi của bị đơn đã được Hội đồng xét xử phân tích nêu trên là không có căn cứ chấp nhận và Tòa án sơ thẩm thụ lý giải quyết đúng phạm vi khởi kiện và chấp nhận yêu cầu khởi kiện là có căn cứ.

- Bản án sơ thẩm áp dụng khoản 4 Điều 65 Bộ luật Tố tụng dân sự là không đúng vì Điều 65 quy định về xét xử vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn và Điều 65

cũng không có khoản 4. Đồng thời, bản án sơ thẩm áp dụng khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự về nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm thì khoản 4 Điều 147 quy định về nghĩa vụ chịu án phí trong vụ án ly hôn là không đúng. Tuy nhiên, Tòa án sơ thẩm quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thì bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là đúng. Ngoài ra, về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: tại Đơn khởi kiện, Đơn khởi kiện bổ sung, nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết các nội dung: *(1)* Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 đối với tài sản là: Quyền sử dụng 600m2 đất và nhà kho xây tường gạch khung thép, mái lợp tôn cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 7+ô số 8, lô A17, khu đô thị mới DT, phường CB, thành phố CP, tỉnh Quảng Ninh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 522376 và AK 522377 do UBND thị xã CP cấp ngày 25/3/2008, số vào sổ cấp GCN: H142 và H143 mang tên bà Đỗ Thị Xuân G; *(2)* Hủy một phần Hợp đồng đấu giá tài sản thi hành án ký ngày 04/6/2019 giữa Chấp hành viên Cục THADS tỉnh QN và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA liên quan đến tài sản trên; ***(3)*** Yêu cầu Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA hoàn trả lại thù lao đấu giá tài sản đối với tài sản nêu trên cho Cục THADS tỉnh QN với số tiền là 27.489.110 đồng; tuyên Cục THADS tỉnh QN hoàn trả cho ông Vũ Xuân T số tiền đặt trước là 1.200.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh gửi ngân hàng. Tuy nhiên, tại Đơn xin đề nghị rút một phần yêu cầu khởi kiện ngày 19/9/2022 (bút lục 988), nguyên đơn đã rút yêu cầu *(2)* và *(3)*. Xét thấy việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện, nên Tòa án cấp sơ

thẩm chấp nhận và đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu *(2)* và *(3)* là có căn cứ, đúng quy định. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm trong phần quyết định không áp dụng điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự để đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu của nguyên đơn rút là thiếu sót, Do đó, cấp phúc thẩm sửa lại bản án sơ thẩm về phần áp dụng điều luật như trên cho đúng quy định.

- Bản án sơ thẩm áp dụng Điều 102 Luật Thi hành án dân sự quy định *"Chấp hành viên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản"* là đúng quy định pháp luật. Ngoài ra bản án sơ thẩm phần quyết định không tuyên về quyền, nghĩa vụ của người thi hành án, người phải thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự là thiếu sót, cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm.

Với những phân tích và nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy nội dung kháng cáo của bị đơn cho rằng Tòa sơ thẩm vi phạm thủ tục tố tụng là có căn cứ chấp nhận nhưng những vi phạm này không nghiêm trọng và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự và không làm thay đổi bản chất, nội dung vụ án nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị đơn đề nghị hủy bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử Phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, khắc phục thiếu sót của cấp sơ thẩm.

Do đó, Hội đồng xét xử Phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[5] Về án phí:

[5.1] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật với mức án phí không có giá ngạch là 300.000 đồng.

[5.2] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do cấp phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn nên bị đơn không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

[6] Chấp nhận quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại phiên tòa Phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự: Chấp nhận một phần nội dung kháng cáo của bà Trần Thị Mai H là người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Chủ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA - ông Vũ Quang N. Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 34/2022/DS-ST ngày 11/11/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ:

- Khoản 13 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 2 Điều 148; Điều 186; khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228; Điều 244; Điều 271, 273, 278 và Điều 280, khoản 2, khoản 3 Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Điều 102 Luật Thi hành án dân sự;

- Điểm d khoản 2 Điều 41; Điều 49 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Điểm b khoản 1 Điều 11; khoản 2 Điều 26; khoản 2 Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Văn P - Chấp hành viên Cục THADS tỉnh QN.

2. Hủy kết quả đấu giá tài sản ngày 28/6/2019 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA, đối với tài sản đấu giá là Quyền sử dụng 600m2 đất và nhà kho xây tường gạch khung thép, mái lợp tôn cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Ô số 7 + Ô số 8, lô A17, khu đô thị mới DT, phường CB, thành phố CP, tỉnh Quảng Ninh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 522376 và AK 522377 do UBND thị xã CP cấp ngày 25/3/2008, số vào sổ cấp GCN: H142 và H143 mang tên bà Đỗ Thị Xuân G.

3. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Yêu cầu Hủy một phần Hợp đồng đấu giá tài sản thi hành án ký ngày 04/6/2019 giữa Chấp hành viên Cục THADS tỉnh QN và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA liên quan đến tài sản trên;

Yêu cầu Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA hoàn trả lại thù lao đấu giá tài sản đối với tài sản nêu trên cho Cục THADS tỉnh QN với số tiền là 27.489.110 đồng; tuyên Cục THADS tỉnh QN hoàn trả cho ông Vũ Xuân T số tiền đặt trước là 1.200.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh gửi Ngân hàng.

4. Về án phí:

Chủ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân VA - ông Vũ Quang N phải chịu 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm, không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm nhưng được trừ đi 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0001234 ngày 09/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (bị đơn đã nộp đủ án phí).

Bản án Phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

"Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự".

Nơi nhận:
- Các đương sự;
- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- TAND TP Hạ Long;
- CCTHADS TP Hạ Long;
- Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
- Lưu HS, VP.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đã ký

BÙI ĐỨC THANH